

Napomena: Skripta je rađena prije 3 godine, čistila sam komp i skužila da ju nisam nikad objavila. Sjećam se da sam išla na predavanja i skriptirala prema njima, u kombinaciji sa zakonima i knjigom. Objavit ću ju u dijelovima za kolokvije, sve tri skupa čine ispit, pa eto možda nekom pomogne. 😊

OBITELJSKO SKRIPTA

- 1. kolokvij

~ *Beks* ~

Pojam, predmet, obilježja ob.prava

Obiteljsko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među članovima obitelji.

- samostalna grana prava
- podgrana građanskog prava (ako su zakonske odredbe obiteljskopavnog sadržaja dio šireg građ.pr. uređenja)

Predmet OBP je pravno uređenje društvenih odnosa posebne vrste tj. onih koji su po naravi intimni i obiteljski.

Pravno uređenje sastoji se u propisivanju:

- > između kojih osoba i uz koje pretpostavke odnos nastaje
- > koji su njegovi pravni učinci
- > uz koje pretpostavke i s kojim posljedicama odnos prestaje

Obilježje obiteljskog prava je da se odnosi reguliraju kogentnim normama. Razlog je što su obiteljski odnosi često konfliktni (slučajevi sukoba interesa). Drugo obilježje je formaliziranost (npr. izjave kod sklapanja braka) iz razloga očekivane trajnosti.

* **disjunktivne norme**

a) **alternativne** – dopuštaju izbor više mogućnosti, ali moraš izabrati jednu (npr. prezime)

b) **dispozitivne** – možeš i ne moraš

Obiteljskopravna znanost bavi se svestranim istraživanjem i propitivanjem svih aspekata obiteljskog prava.

Predmet znanstvene analize je pravno uređenje obiteljskih odnosa i zakonodavstva pojedinih zemalja te ocjena vrijednosti obiteljskopavnih pravila i njihove primjene u praksi.

Pravno uređenje obiteljskih odnosa

Obiteljskopravni odnos nastaje između fizičkih osoba koje povezuje neka činjenica ili okolnost koja je priznata ili određena kao pretpostavka za nastanak pojedinog pravno uređenog odnosa.

Ta povezanost koja je specifična za OBP odnos proizlazi iz rođenja i srodstva (po krvi ili tazbini), braka ili neke dr. pravno relevantne okolnosti.

Svaki OBP odnos ima propisane **pravne učinke**.

1. osobnopravni – uzimaju u obzir i nematerijalne potrebe pojedinca
2. imovinskopravni
3. obveza uzdržavanja – osobnopravne prirode, ali ima imovinski sadržaj

Mogućnost prestanka OBP odnosa regulirana je odredbama o pretpostavkama za raskid odnosno odredbama o prirodnom okončanju odnosa.

Pravne posljedice također mogu biti: osobnopravne i imovinskopravne.

Subjekti OBP odnosa su članovi obitelji tj. fizičke osobe, ne obiteljska zajednica u cjelini.

→ **Obitelj** čini skupina osoba koje su međusobno povezane srodstvom, brakom ili dr. pravno relevantnom odrednicom i između kojih postoji posebna, zakonom utvrđena prava i dužnosti.

PRAVNI IZVORI OB PRAVA

Izvori OB prava:

1. **Ustav RH**
2. **međunarodni ugovori**
3. **zakoni**
4. **provedbeni propisi**

Posredni izvori OB prava:

1. **pravna praksa**
2. **pravna znanost**
3. **običaji** > međutim oni su potisnuti i više nisu dopunski izvor

> Ustav

Obitelj je pod osobitom zaštitom države.

→ obvezuje zakonodavca, tijela vlasti, stručne službe da članovima obitelji osiguraju što bolju zaštitu potreba i interesa u obiteljskim odnosima i dr. organiziranim djelatnostima

Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.

Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.

Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.

Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.

Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.

- propisana je i dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe te radnopravna zaštita djece, mladeži, majki i invalidnih osoba

> Međunarodni ugovori

- za obiteljskopravno uređenje u RH obvezujući su:

- * **dokumenti UN o ljudskim pravima tj. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima**
- * **Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama**
- * **Konvencija o pravima djeteta**

- ... zabrana diskriminacije; pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji; jednaka roditeljska prava i obveze prema djeci; prava djece na zaštitu njihovih ljudskih prava...

- * **međunarodni ugovor sklopljen između Svete Stolica i RH**

(priznaju se građanski učinci braku sklopljenom u vjerskom obliku)

- sa drugim vjerskim zajednicama sklopljeni su ugovori, ali nisu međunarodni (Vlada RH je sklapala)

- * **Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; protokoli**

(pravo svakog na poštivanje privatnog i obiteljskog života; pravo na brak i obitelj; uređenje odnosa roditelja i djece)

- inače razlikujemo :
 - svjetske (globalne) dokumente
 - regionalni
 - sadržajno ograničeni

> Zakoni

- Obz je donesen 22.9.2015., a stupio je na snagu 1.11.2015.
- propisuje:
 - * između kojih osoba i uz koje pretpostavke **nastaju** odnosi
 - * koja su **prava i dužnosti** članova obitelji u vezi s nastankom i trajanjem te **prestankom**
- pravno uređenje temelji se na 3 načela koja su istaknuta u OBzu:
 1. ravnopravnost žene i muškarca te uzajamno poštivanje i pomaganje svih članova
 2. zaštita dobrobiti i prava djeteta te odgovornost obaju roditelja za podizanje i odgoj djeteta
 3. primjerena skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi te odrasle osobe s duševnim smetnjama

> Provedbeni propisi

- odnosno podzakonski akti (pravilnici, naredbe, naputci) koje donosi ministar pravosuđa ili ministar ovlašten za poslove socijalne skrbi koji su dužni propisati način vođenja određenih akata u vezi s uređenjem braka, odnosa roditelj i djece, posvojenja, skrbništva i obveze uzdržavanja

> Pravna praksa i pravna znanost

- **posredni izvori** tj. pojedinačne odluke nadležnih tijela (sudska presuda, rješenje i upravno rješenje) koje djeluje kao izvor prava samo za subjekte u postupku na koje je donesena

- različitost tumačenja i shvaćanja propisa može ugroziti pravnu sigurnost građana i njihovu sigurnost pred zakonom pa zbog toga postoji obveza Vrhovnog suda RH da osigura jedinstvenu primjenu zakona i utječe na ujednačavanje sudske prakse

Pravna znanost – ne uzima se kao neka vrsta izvora prava, ali priznaje se njen utjecaj ; ona obznanjuje rezultate analiza pravnog uređenja (u ovom slučaju) obiteljskih odnosa

Temeljna načela OB Zakona

1. Načelo ravnopravnosti žene i muškarca

- posebno u odnosu na roditeljsku skrb
- zabranjena diskriminacija prema spolu i nasilje

2. Načelo solidarnosti, uzajamnog poštivanja i pomaganja svih članova obitelji

- lex imperfecta – moraju se poštivati a nema sankcije

3. Načelo prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta

- o tom brinu sudovi i javnopravna tijela
- dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s oba roditelja osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti djeteta

4. Načelo prvenstvenog prava roditelja da skrbe o djetetu te dužnosti tijela da im pruža pomoć

5. Načelo razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život

6. Načelo skrbniče zaštite

7. Načelo sporazumnog rješavanja obiteljskih odnosa

- obvezno savjetovanje/obiteljska medijacija

8. Načelo žurnosti u rješavanju obiteljsko-pravnih stvari s djetetom

BRAČNO PRAVO

Pojam i obilježja bračnog prava

Bračno pravo je skup pravničkih pravila kojima se uređuju brak i odnosi u braku.

Bračno pravo regulirano je na načelima:

1. jednakosti građana pred zakonom
2. ravnopravnosti bračnih drugova
3. štovanja i pravne zaštite osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti

Pojam, obilježja i definicije braka

Brak je društveni odnos koji se tijekom vremena transformirao u pravno uređen odnos i poseban obiteljskopравни institut.

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Strukturalni elementi braka:

- > **pristanak na brak (načelo konsenzusa)**
- > **monogamnost**
- > **relativna nerazrješivost (trajnost)**

* ugovor vs. Institucija

Institucionalno tumačenje shvaća brak kao instituciju prirodnog prava tj. pojavu kojoj je priroda odredila svrhu (rađanje potomstva), a time i strukturu.

Ugovorno tumačenje brak smatra ugovorom i naglašava da pristanak na brak nije tek pretpostavka već temelj odnosa. Stoga bi i raskid bio moguć zbog povreda ugovornih obveza.

→ odgovor je da ima obilježja i jednog i drugog

Postoji i treće tumačenje da je brak **najosobnija veza žene i muškarca** i naglasak je na **subjektivnim kvalitetama** bračne zajednice.

Definicija braka u ObZ

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca. (čl. 12.)

- brakom će se priznati samo zajednica za koju su ispunjeni propisani zahtjevi
- *zakon* propisuje: pravila o sklapanju i prestanku i pravne učinke braka (ali samo kao okvirno ponašanje jer se pravnom normom ne može utjecati na kvalitetu odnosa)
- *životna zajednica žene i muškarca* – jedna od pretpostavki za postojanje
- cilj ili smisao braka nije pobliže određen

→ za pojam braka bitno je da je to **životna zajednica žene i muškarca** koju pravni poredak priznaje kao pravni institut ako su zadovoljeni **propisani zahtjevi** u pogledu **spola** osoba u braku i **primjene pravila o sklapanju i prestanku braka**

Opća pravila o sklapanju braka

Dio pravila o sklapanju braka čine norme o sklapanju braka kojima pravni poredak određuje:

- > tko može sklopiti brak
- > pretpostavke za brak (materijalne i formalne)
- > postupak sklapanja braka (nadležno tijelo, oblik u kojem se brak sklapa i tijek postupka)

...suglasnom izjavom žene i muškarca u građanskom ili vjerskom obliku. (čl. 13.)

3 načelna zahtjeva za uspostavu braka:

1. **načelo konsenzusa**
2. **načelo heteroseksualnosti**
3. **načelo monogamnosti**

SKLAPANJE BRAKA

- a) građanski brak – pred matičarom (državni službenik u tijelu državne uprave koji vodi državne matice)
 - * državne matice – evidencije o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka, smrt...
- b) vjerski oblik s učincima građanskog – službenik vjerske zajednice koja s RH o tome ima uređene pravne odnose

- ugovorom između Svete Stolica i RH 1996. nastala je obveza države u vezi s priznavanjem građanskih učinaka braka koji se sklopi u Katoličkoj crkvi
- s drugim vjerskim zajednicama u RH sklopljeni su ugovori nakon donošenja Zakona o pravnom položaju vjerskih z.

SKLAPANJE BRAKA U GRAĐANSKO OBLIKU

Prijava namjere sklapanja braka – čl. 14.

1. nevjesta i ženik svoju **namjeru sklapanja braka** prijavljuju **osobno matičaru** nadležnom za mjesto gdje žele sklopiti brak

- mjesto nije određeno zakonom, sami biraju

- prijavi namjere se prilažu:

- * izvadci iz matice rođenih – dokazuje: činjenicu rođenja i slobodno bračno stanje (3 mj. vrijedi)
- ako bi prošlo više od 3 mj. od izdavanja izvotka uz prijavu se prilaže potvrda o slobodnom bračnom stanju

2. ako matičar traži neke **isprave** oni su mu dužni te isprave dostaviti

- > sudske odluke kojima se dopušta sklapanje braka – za uklonjive bračne smetnje
- > odluke o poništaju, razvodu, utvrđivanju da brak ne postoji i proglašenju nestale osobe umrlom – kao dokaz da je prethodni brak prestao
- > izvadak iz matice umrlih – za bračnog druga iz prethodnog braka
- > sudska odluka o vraćanju poslovne sposobnosti – dokazuje prestanak bračne smetnja

- npr. azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom uz prijavu o namjeri sklapanja braka prilažu:
 - > **potvrdu** nadležnog tijela o **odobrenju azila/supsidijarne zaštite**
 - > **dokaz o nepostojanju drugog braka**
 - pod tim se smatra izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pred javnim bilježnikom ili matičarom kojom se prijavljuje namjera sklapanja braka
 - javni bilježnik mora upozoriti na posljedice davanja izjave

Dužnost matičara prije sklapanja braka – čl. 15.

Matičar mora provjeriti jesu li ispunjene pretpostavke za sklapanje braka.

a) ako *jesu* traži izjavu o izboru prezimena, obavještava ih i upozorava s osobnim pravima i dužnostima u braku te s mogućnošću ugovornog uređenja imovinskih odnosa

b) ako *nisu* dužan im je to priopćiti, a u prijavi namjere sklapanja braka o tome sastaviti bilješku

- na njegovo usmeno priopćenje oni mogu podnijeti zahtjev kojim traže da se u upravnom postupku utvrdi ispunjavaju li pretpostavke za sklapanje braka
- podnosi se: nadležnom (županijskom) **uredu za poslove opće uprave**
- rok: **8 dana** od dana matičareva priopćenja
- ured onda ima rok od **15 dana** od primitka zahtjeva da odluči o zahtjevu

Određivanje dana sklapanja braka – čl. 17.

Matičar određuje dan za sklapanje braka u razdoblju od 30-45 dana od dana prijave namjere za sklapanje braka.

- iznimno kada postoje opravdani razlozi prije 30, a najkasnije 90 od dana prijave namjere

Matičar će im preporučiti da posjete savjetovalište za brak i obitelj.

- nije zakonska obveza

Mjesto i dan sklapanja braka – čl. 18.

Brak se sklapa na svečan način u **službenoj prostoriji**, a iznimno na *drugom prikladnom mjestu* uz plaćanje naknade za to drugo prikladno mjesto. (pravilnik)

Prisutni: nevjesta, ženik, matičar i 2 svjedoka koji moraju biti **punoljetni i poslovno sposobni**.

- ako se nebi pojavili, a da nisu opravdali izostanak smatra se da su povukli prijavu namjere sklapanja braka
- ako su opravdali izostanak onda se čin sklapanja samo odgađa

Dužnost matičara na dan sklapanja braka i trenutak sklapanja braka – čl. 19.

1. utvrđuje da su osobno nazočni nevjesta, ženik i svjedoci te da nema zapreka za sklapanje brak
2. drži prigodni govor upoznaje ih sa odredbama Zakona, pravima dužnostima
3. poimenice pita ženika i nevjestu pristaju li međusobno sklopiti brak
4. **kad daju pristanak brak je sklopljen!**
5. matičar objavljuje da je brak sklopljen između A i B. – objava ima *deklarativno značenje*
6. sklopljeni brak se upisuje u maticu vjenčanih
7. nakon upisa bračnim drugovima daje izvadak iz matice vjenčanih

- može odgovarati:

- a) stegovno – odgovara za propuste ako nije osigurao da se brak sklopi na zakonit način
 - b) kazneno – ako omogući sklapanje braka **a znao je** za zakonske zapreke zbog kojih brak nije dopušten
 - c) materijalno - za naknadu štete ako je postojao kauzalni nesus i štetu nadoknađuje RH
- postojanje braka se može dovest u pitanje ako matičar propusti zatražiti od nevjeste i ženika izjavu

* *konzularni brak* – brak se može sklopiti pred ovlaštenim konzularnim ili diplomatskim predstavništvom RH koje obavlja konzularne poslove ako se tome ne protivi državi u kojoj se nalazi predstavništvo RH ili ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom

SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKU S GRAĐANSKOPRAVNIM UČINCIMA

- brak će imati učinke ako je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s RH ima o tome uređene pravne odnose

Dužnost matičara pri sastavljanju potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka – čl. 20.

1. nevjesta i ženik od nadležnog matičara moraju tražiti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka
 2. opet on njih upoznaje s osobnim pravima i dužnostima, mogućnošću uređenja imovinskih odnosa i navodi njihovu sporazumnu izjavu o izboru prezimena
- ta potvrda vrijedi 3 mjeseca od izdavanja
- još ih upozorava da je izvadak iz matice vjenčanih dokaz da je njihov vjerski brak sklopljen s učincima građanskog

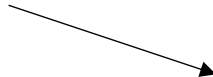
→ propusti matičara nisu dopustivi, ali ne utječu na postojanje ili na valjanost braka
(jedino ako bi svjesno ili iz nemara izdao potvrdu za sklapanje braka, a da nije ispunjena koja od pretpostavki za sklapanja braka to može dovest do spora postoji li brak ili ne)

Dužnosti službenika vjerske zajednice i matičara nakon sklapanja braka – čl. 21.

1. službenik vjerske zajednice mora dostaviti onom matičaru ispravu koju su potpisali on, žena, muž i svjedoci koja potvrđuje da je brak sklopljen i to u roku od 5 dana od dana sklapanja braka
2. matičar brak mora upisati u maticu vjenčanih u roku od 3 dana od primitka isprave
3. nakon upisa sklopljenog braka u maticu vjenčanih matičar bračnim drugovima dostavlja izvadak iz matice vjenčanih

→ propusti službenika vjerske zajednice također neće utjecati na postojanje
(jedino ako bi vjerski obred sklapanja braka bio obavljen bez izjave nevjeste i ženika – ne bi bile ispunjene pretpostavke za postojanje braka)

PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA



PRETPOSTAVKE ZA POSTOJANJE BRAKA

- > **različitost spolova**
- > **izjava pristanka**
- > **postojanje službene osobe**

→ **ne nastaju pravne posljedice braka**
= BRAK NE POSTOJI!

(djeca su izvanbračna)

PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST BRAKA

- > **punoljetnost**
- > **poslovna sposobnost i sposobnost za rasuđivanje**
- > **nepostojanje srodstva (krvno i civilno)**
- > **nepostojanje braka/životnog partnerstva**

→ **nastaju pravne posljedice, ALI može biti**
= BRAK PONIŠTEN!

(djeca su bračna → načelo odgovornosti za svoje postupke)

PRETPOSTAVKE ZA POSTOJANJE BRAKA čl. 23

→ pretpostavke bez čijeg ispunjenja brak pravno uopće **ne nastaje**

- određuje se minimum zahtjev koji je potreban da bi pravni poredak priznao nastanak novog pravnog odnosa
- tehnika izražavanja je *pozitivna* (okolnosti su nabrojane afirmativno)

1. različitost spolova osoba koje sklapaju brak

2. izjave o pristanku osoba koje sklapaju brak

3. sudjelovanje ovlaštenog predstavnika države odnosno **vjerske zajednice** s kojim RH ima uređene pravne odnose za sklapanje braka u građanskom ili vjerskom obliku

****Različitost spolova**

- zakonski termini za ženu i muškarca koji žele sklopiti brak su *ženik* i *nevjesta* (skupa su *nupturijenti*)
- heteroseksualnost se prosuđuje prema stanju u trenutku sklapanja braka

→ moguće su dvije dvojbe:

- **hemafroditi**

- osoba koja posjeduje obilježja odnosno žljezdano i morfološki spolne oznake i ženskog i muškog spola
- medicinskim vještačenjem u slučaju utvrđivanja postoji li brak ili ne trebalo bi utvrditi koji spol prevladava
 - > suprotan – brak postoji
 - > isti – životno partnerstvo

- **transeksualnost**

- osobe koje pripadaju jednom spolu, no žele i vjeruju u svoju pripadnost drugom spolu; smatraju da je njihov *rodni identitet* sputan *spolnim* i traže izlaz u promjeni spola

- **obvezan je upis promjene spola u državnu maticu**

(Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu)

- ako bi osoba promijenila spol, ali ne bi izmijenila podatke transeksualac ostaje prema osobnim dokumentima u spolu u kojem je rođen (i dalje je Ivan nije Ivana) i sklapanje braka neće biti dopušteno

- ako bi osoba **naknadno promijenila spol** brak bi pravno opstao prema osnovi da je to stečeno pravo jer se gleda stanje u trenutku sklapanja braka (tad je bio Ivan)

**** Izjava o pristanku na sklapanje braka**

- izjavu daju žena i muškarac **osobno i usmeno**

- ukoliko brak sklapa osoba koja ima teškoća u komuniciranju s okolinom (gluha, gluhonijema, stranac) izjavu o pristanku na sklapanje braka daje u nazočnosti i uz stručnu pomoć kvalificirane osobe tj. **tumača**

- relevantno je ono što je rečeno – ne zahtijeva se da rečeno odgovara pravoj volji osoba koje daju izjavu (npr. ako je pod prisilom može naknadno tražiti razvod i kaznenopravno progonit onog tko ga je prisilo/ ili ići u parnični postupak o tome postoji li uopće brak)

**** Nadležnost državnog tijela odnosno vjerske zajednice za sklapanje braka**

- brak se mora sklopiti pred **predstavnikom države (matičar)** ili **vjerske zajednice** s kojom RH ima uređene pravne odnose

* ugovorom između Svete Stolice i RH o pravnim pitanjima 1996. nastala je obveza države u vezi s priznavanjem građanskih učinaka braka koji se sklopi u Katoličkoj crkvi

* sa drugim većim vjerskim zajednicama u RH sklopljeni su ugovori nakon donošenja Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Srpska pravoslavna, Islamska zajednica, Evangelistička crkva, Evanđeoska, Bugarska pravoslavna, Makedonska pravoslavna...)

* sa manjim vjerskim zajednicama nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio da je povrijeđeno pravo sklapanja braka

SPOR O POSTOJANJU BRAKA I POSLJEDICE UTVRĐIVANJA DA BRAK NE POSTOJI čl. 24.

- općenito postoje 3 spora:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. spor o (ne)postojanju braka | - tu nema prestanka ili postoji ili ne |
| 2. poništaj braka |] - nakon ovih brak može prestati |
| 3. razvod braka | |

- parnični postupak koji se pokreće tužbom
- postoje sukobljeni interesi
- završava **presudom**

* kod **sporazumnih** – izvanparnični, sumarni
(ako ima djece – Plan o zajedničkoj rod. skrbi)

Tužba

OGS – nadležnost mjesna i stvarna

Tužitelj: Ivo Ivić, OIB, adresa, zastupan po...
Tuženik: Ana Ivić

} stranke

Predmet: tužba radi utvrđenja postojanja braka

1. II i AI sklopili su brak...
Dokaz: izvadak iz matice vjenčanih
2. Nije bila ispunjena pretpostavka suglasne izjave.
Dokaz: saslušanja stranaka, svjedoka, matičar..
3. Sukladno čl. Xy Obz predlažem sudu da donese presudu
brak II i AI ne postoji
(tužbeni zahtjev)

} T - ili historijat
U
Ž
B
A

Presuda

OGS

Presuda
Brak ne postoji. → Izreka/Dispozitiv presude
Obrazloženje

Uputa o pravnom lijeku

- ako se stranka odrekne prava na žalbu → **pravomoćna ex tunc** – nikad brak nije ni nastao

* u meritumu se zahtjev može *odbiti ili usvojiti*

* prije tog se može *odbaciti* – jer je npr. neosnovano, protiv roka i sl.

ROK: **pravo nije ograničeno; ne zastarijeva**

PRAVO NA TUŽBU IMAJU: > **centar za socijalnu skrb** – zastupa društveni interes
> svaka osoba koja za to ima **pravni interes** (tko od uspjeha u sporu očekuje neku korist)

- osobe koji su pristupile sklapanju braka
- bračni drug iz ranijeg braka
- potomci i dr. krvni srodnici

UČINCI SUDSKE PRESUDE

- **dekleratorna** – ne stvara se novo pravno stanje jer nikad nije ni postojao brak (ex tunc) ili postoji i dalje
- u slučaju da ne postoji djeca gube bračni status

PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST BRAKA

- pretpostavkama za valjanost braka reguliraju se oni slučajevi u kojima se smatra da sklapanje (određenog) braka nije društveno poželjno
(u nekim situacijama je štetno da dvije osobe ostvare bračnu zajednicu)
- pravo na sklapanje braka (i osnivanje obitelji) **priznato je i zaštićeno ljudsko pravo** u dokumentima međunarodne zajednice
 - > *Europska konvencija za zaštitu prava i temeljnih sloboda čovjeka*
 - „ Muškarci i žene u dobi za sklapanje braka imaju pravo stupiti u brak i osnovati obitelj u skladu s domaćim zakonima koji uređuju ostvarenje tog prava.“
- 2 ograničenja: * životna dob osoba
* pravila pravnog sustava države
- zaštita tih prava pod određenim uvjetima može se ostvarivati i na međunarodnoj razini pred tijelima Vijeća Europe
– *Europski sud za ljudska prava*
 - > *Opća deklaracija o pravima čovjeka*
 - > *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*
 - > *Konvencija o pristanku na brak, minimalnoj starosti za sklapanje braka i registraciji brakova*
- pretpostavke za valjanost braka su okolnosti određene zakonom, a propisuju se da spriječe sklapanje braka; još ih nazivamo **bračnim smetnjama**
- navedene su taksativno iz razloga načela pravne sigurnosti
- obiteljsko pravna sankcija → **PONIŠTAJ BRAKA** (nastaju pravne posljedice ali se poništava) – brak nije valjan

1. **maloljetnost**
2. **lišenje poslovne sposobnosti/nesposobnost za rasuđivanje**
3. **srodstvo po krvi i odnos posvojenja**
4. **trajanje prethodnog braka/životnog partnerstva**

BRAČNE SMETNJE

UKLONJIVE

→ slučajevi u kojima je sklapanje braka moguće samo uz dopuštenje suda

- > maloljetnost s navršених 16 godina
- > lišenje poslovne sposobnosti

NEUKLONJIVE

→ slučajevi u kojima sud ne može dati dopuštenje za valjano sklapanje braka

- > maloljetnost do 16 godina
- > nesposobnost za rasuđivanje
- > krvno i civilno srodstvo
(u ravnoj lozi i u pobočnoj do IV. stupnja)
- > trajanje prethodnog braka/životnog p.

1. Maloljetnost – čl. 25.

Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina.

- s 18 godina stječe se **bračna zrelost** i **punoljetnost**

-kriteriji: 1. uzima se u obzir uzrast u kojem u pravilu nastupa spolna zrelost

2. psihička sposobnost za promišljeno odlučivanje i izražavanje pravno relevantne volje za brak

3. socijalna zrelost za preuzimanje i izvršavanje dužnosti i prava koja proizlaze iz braka

- općenito brakovi nepunoljetnih osoba smatraju se društveno nepoželjnim

(psihofizički razvoj nije gotov, interes maloljetnika bi trebao biti obrazovanje a ne da djeca imaju djecu i sl.)

- maloljetnost je **privremena** i **djelomično uklonjiva bračna smetnja**

a) *maloljetnost ispod 16*

- NEUKLONJIVO I NIKAD sud neće dopustiti sklapanje braka

b) *maloljetnost iznad 16-18 (čl. 25. st. 2)*

- **uklonjivo**

Iznimno sud može maloljetnim osobama do navršенja 18 godine dopustiti sklapanje braka **ALI** pod određenim pretpostavkama:

> maloljetna osoba mora imati **navršених 16 godina**

> mora biti **mentalno i tjelesno zrela** za brak

> sklapanje braka mora biti **u skladu s dobrobiti te osobe**

> za to prijevremeno sklapanje braka **sud mora dati odobrenje**

I- podnošenje **Prijedloga za izdavanja sudskog dopuštenja za sklapanje braka**

- podnositelj: **maloljetnik koji ima 16 godina i želi sklopiti brak** (trudna Ana)

(ni mama ni tata, nikakav zastupnik, pa ni punoljetna osoba s kojom ona sklapa brak – mora **sama u svoje ime**)

→ to se sve odvija u **izvanparničnom postupku**

II- sud → saslušava: - maloljetnu Anu koja podnosi prijedlog

- njene roditelje/skrbnike/posvojitelje

- osobu s kojom Ana želi sklopiti brak (Pero)

→ mora pribaviti **mišljenje CZZS** (mišljenje ne veže sud)

→ mora ispitati neke relevantne okolnosti koje bi bile značajne za donošenje sudske odluke

> spolna zrelost – stručno mišljenje medicinskog vještaka o razvijenosti maloljetne Ane

> psihička i socijalna zrelost – sud će saslušati Anu pa vidjeti jel ona to stvarno želi, razumije li što je brak, koji su njeni motivi, argumenti itd.

> dobrobit osobe – brak mora biti u interesu Ane, gleda se kakav je Pero pa njega isto saslušavaju, neki razlozi tipa trudnoća; roditelje saslušavaju isto ALI **za valjanost braka maloljetnika pristanak roditelja nije potreban!**

III- nakon tog svega sud će donijeti **rješenje** i sud može: a) dopustiti maloljetniku prijevremeni brak

b) odbiti njegov prijedlog, s obrazloženim razlozima

- sudsko dopuštenje daje se za sklapanje braka s *određenom osobom*, ne generalno

IV- postoji **pravo na žalbu**

a) sud je odbio Anin prijedlog

- žaliti se može: * Ana – maloljetna osoba koja je podnijela prijedlog

* Pero – osoba s kojom je maloljetna osoba namjeravala sklopiti brak

b) sud je dopustio Anin prijedlog

- žaliti se može: * Anini roditelji/skrbnici/posvojitelji (maloljetnika)

* CZZS

- **rok: 15 dana od dana dostave rješenja**

2. Lišenje poslovne sposobnosti / nesposobnost za rasuđivanje – čl. 26.

Brak ne može sklopiti osoba nesposobna za rasuđivanje.

- dvojako određeno:

a) *činjenično stanje* – **nesposobnost za rasuđivanje** → neuklonjiva

b) *pravno stanje* – **lišenje poslovne sposobnosti** → uklonjiva

a) nesposobnost za rasuđivanje

- narušeni uobičajeni tijek rasuđivanja, odnosno zaključivanja (oštećenja središnjeg živč. sustava, afektivna stanja...)

→ **relevantna** je ona nesposobnost za rasuđivanje zbog koje osoba **nije u stanju shvatiti značenje svojih riječi**

- na **valjanost braka** utječe nesposobnost za rasuđivanje **u vrijeme sklapanja braka** i dok traje stanje nesposobnosti pogođena osoba ne može štititi svoja prava i interese, a njezine izjave i postupci ne mogu imati potrebno pravno značenje (neko jednokratno ili privremeno ne utječe)

Trajno stanje moralo bi dovesti i do lišenja poslovne sposobnosti.

- na takvo činjenično stanje **matičar** bi trebao prepoznati u vrijeme prijave namjere za sklapanje braka ili tijekom postupka sklapanja braka i postupiti prema odredbi koja vrijedi za neuklonjive bračna smetnje (poništaj)

a) lišenje poslovne sposobnosti

Poslovna sposobnost – sposobnost osobe da vlastitom voljom i izjavama proizvodi pravne učinke (izaziva nastanak, promjenu ili prestanak pravnog odnosa).

Zakonske pretpostavke za lišenje poslovne sposobnosti su duševne smetnje ili drugi uzroci zbog kojih punoljetna osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima, odnosno ugrožava prava i interese drugih osoba.

Obiteljskoppravna zaštita ostvaruje se primjenom instituta skrbništva.

- na takve okolnosti trebao bi paziti **matičar po službenoj dužnosti**

- pošto je to uklonjiva bračna smetnja sud je ovlašten dopustiti sklapanje braka nekom tko je lišen poslovne sposobnosti ako:

- utvrdi da je osoba sposobna shvatiti značenje braka i obveza koje iz njega proizlaze

- utvrdi da je brak u interesu te osobe

Situacija: Ana je djelomično lišena poslovne sposobnosti. → U NOVOM ZAKONU NE POSTOJI POTPUNA!!!

I- treba utvrditi u kojem obujmu je osoba djelomično lišena p.s.

- > ako sudska odluka ne obuhvaća radnje koje se odnose na brak poslove može obavljati **samostalno**
- > ako sudska odluka obuhvaća te radnje osoba može brak sklopiti **uz odobrenje skrbnika**

II- **skrbnik: odbije** dati dopuštenje za sklapanje braka

Ana: **samostalno podnosi prijedlog** za donošenje rješenja o dopuštanju sklapanja braka

→ to je način da osoba samostalnim obraćanjem sudu pokaže svoju sposobnost shvaćanja značenja braka i obveza te da objasni sudu zašto bi sklapanje tog braka bilo u njenom interesu

III- sud mora pribaviti: > **mišljenje skrbnika** o tom prijedlogu

> **mišljenje CZZS** o tom prijedlogu

IV- na osovi tog prijedloga i tih mišljenja sud ocjenjuje koliko je podnositelj (Ana) uspješna u organiziranju svog života, jel shvaća pojam i obveze braka i po čem bi taj brak bio u njenom interesu itd.

V- sud donosi **rješenje**

VI- mogućnost **žalbe**

a) sud je odbio prijedlog

- žaliti se mogu: > Ana (osoba lišena poslovne sposobnosti)
- > Pero (osoba s kojom namjerava sklopiti brak)

b) sud je usvojio prijedlog

- žaliti se mogu: > skrbnik osobe koja je lišena poslovne sposobnosti
- > CZZS

3. Nepostojanje srodstva – čl. 27.

- Brak ne mogu sklopiti:
- krvni srodnici u **ravnoj liniji**
 - krvni srodnici u **pobočnoj liniji do IV. stupnja**
 - jednako je za odnose nastale **posvojenjem**

Krvno srodstvo – odnos između osoba koje potječu jedna od druge ili koje ne potječu jedna od druge, ali imaju zajedničkog pretka

- razlozi: > eugenički – želi se izbjeći degeneracija potomstva
- > moralne i vjerske prirode

> **ravna loza** – osobe koje potječu jedna od druge izravno ili neizravno (predci i potomci)

- **ushodna** – ako se imaju na umu predci (ascendenti) određene osobe
- **niskohodna** – ako se promatraju potomci (descendenti)

> **pobočna loza** – osobe koje ne potječu jedne od drugih, ali potječu od zajedničkog pretka

→ bliskost srodničkog odnosa između dvije osobe izražava se stupnjevima srodstva, a stupnjevi se računaju po broju poroda tj. po načelu: koliko poroda toliko stupnjeva srodstva (*tot gradus quot generationes*)

(3. – npr ujak i nećakinja; 4. – sestrične, bratići)

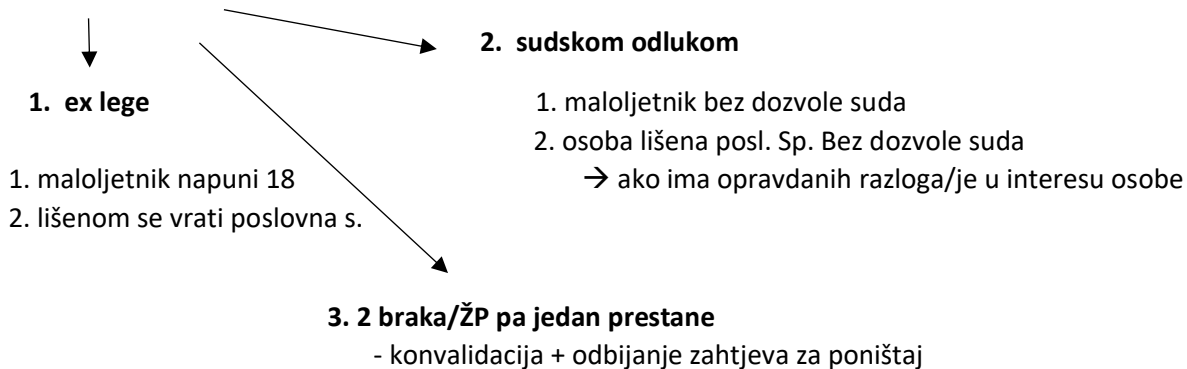
4. Trajanje prethodnog braka / životnog partnerstva –čl.28.

Brak ne može sklopiti osoba koja je u braku ili u životnom partnerstvu osoba istog spola koje je registrirano sukladno posebnom propisu.

- štiti se **načelo monogamije**

- prestankom braka otpada bračna smetnja, a time i pravna zapreka za valjano sklapanje novog braka

KONVALIDACIJA



OSOBNNA PRAVA I DUŽNOSTI BRAČNIH DRUGOVA

→ oni učinci braka koje radi pravnog uređenja osobnih i imovinskih odnosa između bračnih drugova određuje bračno zakonodavstvo; oni učinci kojima je određen temelj pravnog statusa žene i muškarca kao osoba i subjekata u novonastalom obiteljskopravnom odnosu

1. osobna
2. imovinska
3. obveza uzdržavanja (O+I)

> izbor prezimena – čl. 30

> ravnopravnost, solidarnost i sporazumijevanje – čl. 31.

> obiteljski dom i zaštita prava na stanovanje – čl.32.

> izbor rada i zanimanja – čl. 33.

- osobna prava i dužnosti uređeni su:



striktnim normama

(ius cogens)

- sadržaji od načelne vrijednosti o kojima nije predviđeno sporazumijevanje

(čl. 31. st. 1. i 2.; čl. 33.)

→ *lex imperfecta* – nema sankcije!

* **Ravnopravnost** (čl. 31. st. 1.)

* **Vjernost i uzajamno pomaganje** (st.2.)

- pomaganje imovinsko i neimovinsko

* **Međusobno poštivanje i održavanje skladnih bračnih odnosa** (st.2)

* **Izbor rada i zanimanja** (čl. 33.)

dispozitivnim normama (ius dispositivum)

- sadržaji o kojima se bračni drugovi mogu sporazumijevati (čl. 30. i 31. st. 3., 32)

* **Izbor prezimena** (čl.30.) → 4 opcije

- svatko svoje

- zajedničko jedno od njih

- uzmu kao zajedničko oba → važno koji je prvi

- da jedan ili oba uz svoje uzmu drugo

→ nije važno koji je prvi

- mora biti u skladu sa Zakonom o osobnom imenu

* **Određivanje mjesta stanovanja** (čl. 32.)

- ranije ga je morala slijediti

* **Odlučivanje o rađanju i podizanju djece i obavljanju poslova u obiteljskoj zajednici** (čl. 31. st. 3.)

- ako bi se bilo koja od tih prava i obveza ne poštivala može doći do razvoda

PRESTANAK BRAKA – čl. 47.

Brak prestaje:

- * smrću bračnog druga
- * proglašenje nestalog bračnog druga umrlim
- * poništajem
- * razvodom

- **Smrt bračnog druga i proglašenje nestalog bračnog druga umrlim**

- u trenutku smrti bračnog druga prestaje bračni odnos
- činjenica smrti se upisuje u maticu umrlih
- dokazuje se izvatkom iz državnih matica

- za prestanak braka proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim potrebno je **pravomoćno rješenje suda**
- to je uređeno *Zakonom o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti*

Sud će proglasiti umrlom:

1. osobu o čijem životu u posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a od čijeg je rođenja proteklo 60 godina;
2. osobu o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti posljednjih pet godina, postoji vjerojatnost da više nije živa ;
3. osobu koja je nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti šest mjeseci od dana prestanka opasnosti;
4. osobu koja je nestala u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti za godinu dana od dana prestanka neprijateljstva.

- **rokovi** iz točke 1. i 2. st. 1. računaju se od dana kad je po posljednjim vijestima nestala osoba nesumnjivo bilo živa, a ako se taj rok ne može točno utvrditi, rok počinje teći početkom mjeseca, odnosno godine u kojoj je nestala osoba po posljednjim vijestima bila živa

→ brak prestaje danom koji je pravomoćnim rješenjem suda utvrđen kao dan smrti nestalog bračnog druga

- brak prestaje i **više se ne može oživjeti**

- ako bi se ispostavilo da je osoba ipak živa to neće utjecati na prestanak braka

- ako je rođeno dijete ubrzo nakon prestanka braka temeljem presumpcije smatrat će se ocem djeteta

Pravo na zadržavanje prezimena

U slučaju poništaja ili razvoda braka svaki od prijašnjih bračnih drugova može zadržati prezime koje je imao u trenutku prestanka braka.

Ako se jedan od supružnika odluči vratiti na prezime koje je imao prije zaključenja braka može u roku od 6 mjeseci od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta.

- **Poništaj braka – čl. 49.**

- u slučaju da brak nije valjan

- poništaj braka jedan je od bračnih sporova i pokreće se **tužbom**

- uzroci: > maloljetnost

- > krvno srodstvo (civilno)

- > lišenje poslovne sposobnosti/nesposobnost za rasuđivanje

- > postojanje drugog braka/životnog partnerstva

> *maloljetnost*

- ovlaštenik: > **bračni drugovi**

- > **CZZS**

- > **osoba s pravnim interesom**

- > **+ roditelji maloljetnika** - ako bi maloljetna osoba sklopila brak bez dopuštenja suda

- rok:

- > punoljetni bračni drug, CZZS, roditelji maloljetnika → **do punoljetnosti**

- prestankom prava na tužbu za poništaj braka nastupa **ZAKONSKA KONVALIDACIJA**

- > bračni drug koji jr u vrijeme sklapanja braka bio maloljetan → **još godina dana nakon punoljetnosti**

- mogućnost odbijanja: DA - sud može odbiti tužbeni zahtjev radi poništaja braka koji je sklopila osoba starija od 16 godina bez dopuštenja suda ako je to u skladu s dobrobiti te osobe

> *poslovna nesposobnost*

- ovlaštenik: > **bračni drugovi**

- > **CZZS**

- > **osoba s pravnim interesom**

- rok: > **nakon pravomoćnosti** odluke o vraćanju poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na osobna stanja tužba se više ne može podnijeti

- > unutar roka **od jedne godine od pravomoćnosti** odluke može tužbu podnijeti bračni drug koji je bio lišen

- mogućnost odbijanja: DA – sud može odbiti tužbeni zahtjev radi poništaja braka koji je sklopila osoba lišena poslovne sposobnosti u..., bez dopuštenja suda ako je to u skladu s dobrobiti te osobe

> *postojanje prijašenjeg braka/životnog partnerstva*

- ovlaštenik: > **bračni drugovi**

- > **CZZS**

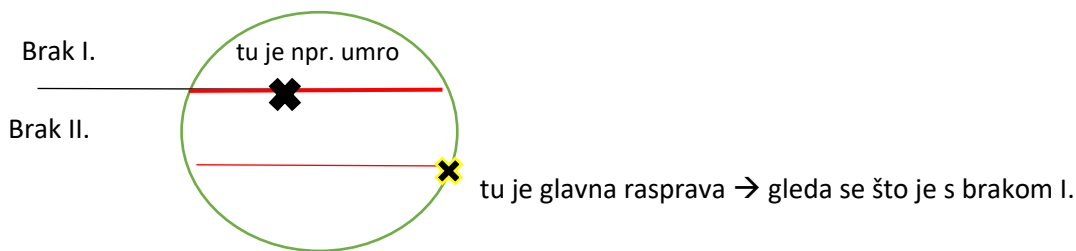
- > **osoba s pravnim interesom**

> + bračni drug iz prijašnjeg braka koji još traje

> + djeca roditelja koji je sklopio novi nedopušteni brak

- mogućnost odbijanja: DA – sud će odbiti tužbeni zahtjev radi poništaja braka ako su prijašnji brak ili životno partnerstvo osoba istog spola, koje je registrirano prestali do zaključenja glavne rasprave
→ u ovom slučaju **mora odbiti!** (u ona dva može, ali ne mora)

- ako brak ne bi prestao prije ili tijekom postupka, najkasnije do glavne rasprave sudskom presudom će naknadni brak biti poništen (postoji i kaznena sankcija!)



Ako tužitelj koji je tražio poništaj braka ne dokaže svoju tvrdnju da prethodni brak tuženika postoji ili uopće ne pokrene parnicu o postojanju prethodnog braka, **kasniji brak** se uopće **ne može poništiti** jer njegova valjanost nije osporena.

Dokazivanje postojanja braka/registriranog životnog partnerstva

I- dokazuje se **izvatkom iz matice vjenčanih/izvatkom iz registra životnog partnerstva** ili dr. javnom ispravom
- ako ne mogu ovim nekim ispravama to dokazat onda

II- sud ih upućuje da u određenom roku pokrenu **parnični postupak radi utvrđivanja postoji li brak/životno p.**
- postupak radi poništaja braka sklopljenog dok traje prijašnji se prekida

* ako ne pokrenu u tom roku smatrat će se da je:

- **tužba radi poništaja povučena** sa strane tužitelja ako je on upućen na pokretanje postupka
- da je **tuženik odustao od tvrdnje** da prijašnji brak/ ŽP ne postoji, ako je on upućen

III- postupak se nastavlja kad odluka u parničnom radi utvrđivanja postoji li... postane **pravomoćna**

- **Razvod**

- 1978. donošenjem Zakona o braku i porodičnim odnosima umjesto načela krivnje usvojeno je *načelo poremećenosti bračnih odnosa*, ozakonjeno je pravo na *sporazumni razvod* i provedba postupka *mirenja* tj. *posredovanja* prije brakorazvodne parnice

Pojam razvoda i vrste uzroka za razvod

→ osnova prestanka braka odlukom suda kojom se brak razvodi zbog okolnosti nastalih tijekom braka ili na temelju sporazuma bračnih drugova

Uzroci:

1. **Opći**

Posebni – u zakonu imenovane činjenice ili okolnosti užeg i ograničenog sadržaja (zlostavljanje bračnog druga)

2. **Apsolutni** – činjenice u zakonu taksativno nabrojane s određenim sadržajem i nazivom koje imaju značenje samostalnog uzroka i kad ih sud utvrdi izriče razvod (npr. napuštanje bračnog druga)

Relativni – nisu činjenice sa samostalnim značenjem već su povezane s još nekom posljedicom (npr. nesuglasnost naravi → posljedica je trajna poremećenost bračnih odnosa)

3. **Skrivljeni** – nedopušteni postupci bračnog druga ili oboje (npr. preljub)

Ne skrivljeni – nepovoljne činjenice i okolnosti koje nisu posljedica nekorektnog ponašanje (npr. bolest)

Pretpostavke za razvod braka

-pravo na tužbu/prijedlog za sporazumni razvod imaju:

> bračni drug, odnosno oba bračna druga

* **muž nema pravo na tužbu za razvod:** - za vrijeme trudnoće žene
- sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života

(to se ne odnosi na ženu)

> osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
pod uvjetom: da je u **stanju shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji**
- prije donošenja rješenja sud je dužan zatražiti mišljenje CZZS
- protiv rješenja kojim se priznaje sposobnost **nije dopuštena posebna žalba**

Sud će razvesti brak:

1. ako oba bračna druga predlažu razvod braka **na temelju sporazuma**
2. ako utvrdi da su bračni odnosi **teško i trajno poremećeni**
3. ako je od **prestanka bračne zajednice** protekla 1 godina

Razvod braka zbog poremećenosti bračnih odnosa

- stanje poremećenosti manifestira se objektivno i ne shvaća se samo kao subjektivno nezadovoljstvo bračnog druga koji traži razvod
- odnosi su teško poremećeni ako između muža i žene nema nikakve bliskosti, nema sadržaja zajedničkog života, ništa se ne rješava dogovorom, stanje se ne ublažava, ne traže pomoć...

Razvod braka zbog prestanka bračne zajednice

- do prestanka bračne zajednice dolazi ako bračni drugovi prekinu sve međusobne veze koje inače obilježavaju zajednički život (napuštanje bračnog druga i odlazak iz zajedničkog doma)
- za razvod potrebno je utvrditi da je životna zajednica prestala i da odvojenost traje najmanje godinu dana

Razvod na temelju sporazuma bračnih drugova

- ako postupak pokrenu sporazumnim zahtjevom za razvod braka, sud će razvesti brak bez ispitivanja okolnosti iz njihovog bračnog života

Bračni drugovi mogu se sporazumijeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka: - čl. 52.

1. mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući/stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
2. uzdržavanju djeteta

→ sastavni dio **plana o zajedničkoj skrbi**

Ako ne bi sastavili taj plan odluku o tim pitanjima **sud** će donijeti **po službenoj dužnosti** u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom.

3. uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova
4. uzdržavanju bračnog druga

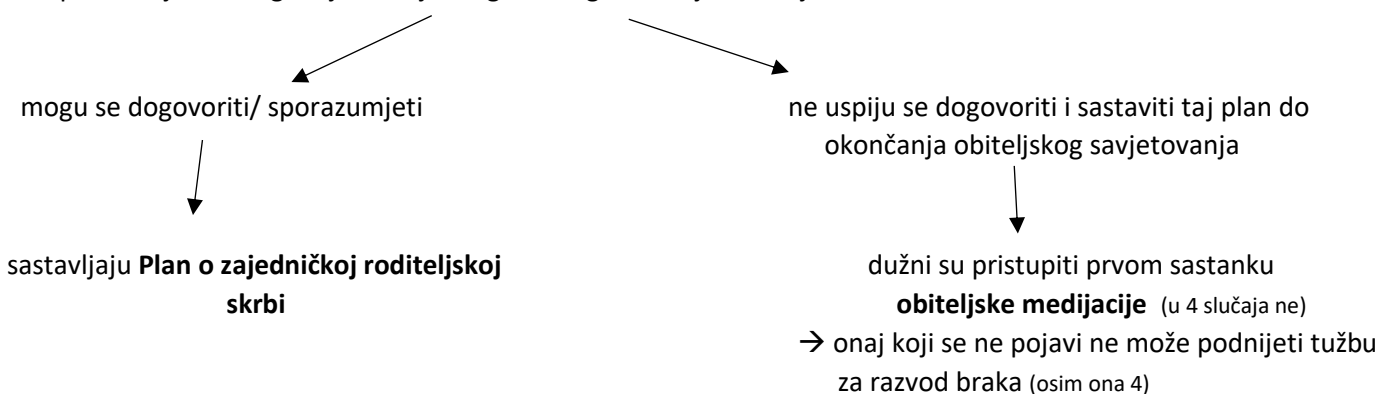
- ako se oko tog dogovore mogu predložiti da se sporazum odobri u izvanparničnom postupku

>> maloljetno dijete

> Razvod

I- sudjelovanje u **obveznom savjetovanju** prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka

II- u pravilu tijekom tog savjetovanja mogu se dogoditi dvije situacije:



a) sporazumni razvod

Bračni drugovi su dužni uz prijedlog za sporazumni razvod braka podnijeti *izvješće o obveznom savjetovanju i plan o zajedničkog roditeljskoj skrbi*.

Bračni drugovi mogu predložiti:

- s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi
- ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati
- visinu uzdržavanja djeteta

→ **sud nije vezan** prijedlogom bračnih drugova

→ ako se bračni drugovi ne bi dogovorili oko tog **sud će odlučiti po službenoj dužnosti**

b) ne sporazumni razvod

I- Tužitelj mora priložiti uz tužbu: > izvješće o obveznom savjetovanju

> dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije

- ako bi izvješće bilo starije od 6 mjeseci sud će tužbu radi razvoda braka **odbaciti**
- ako ne bi podnio sud će dati tužitelju 8 dana za podnošenje izvješća i upozoriti će ga na pravne posljedice ne postupanja po nalogu suda

II- prođe i tih 8 dana i dalje ništa nije podneseno → sad će se smatrati da je tužba **povučena**

- ovo se ne odnosi na one slučajeve gdje se savjetovanje i medijacija ne provode

OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA – čl. 320

Pojam i svrha obiteljskog savjetovanja i medijacije

→ različite vrste izvansudskih postupaka namijenjenih nekonfliktom rješavanju nesuglasica među članovima obitelji

- nastoji se privoljeti stranke u sporu na razgovor o teškoćama u braku
- tijekom postupka stručnu pomoć pružaju kvalificirani stručnjaci

→ **posredovanje je početni dio brakorazvodne parnice koji se provodi kao izvansudski postupak, u pravilu je obvezatan i ima svrhu da bračni drugovi, uz stručnu pomoć ovlašteni posredovatelja, postignu pomirbu ili dogovor o uređenju pravnih posljedica razvoda braka**

- svrha/prednosti:
- * otvaranje mogućnosti za bolje ophođenje među članovima u obitelji
 - * smanjenje sukoba među stranama u sporu
 - * pristanak na dogovore
 - * osiguranje neprekidnih osobnih susreta između roditelja i djece
 - * gospodarski i socijalno efikasnije jer se skraćuje vrijeme potrebno za rješavanje sukoba
- uvodi se 1998. kao postupak u vezi s razvodom braka, a radi pokušaja mirenja

Obvezno savjetovanje – postupak koji se provodi u slučajevima propisanim Zakonom

Obiteljska medijacija – postupak u koje članovi obitelji sudjeluju dobrovoljno, osim **prvog sastanka** koji je obvezan, prije pokretanja postupka radi razvoda braka

OBVEZNO SAVJETOVANJE

Svrha i provedba obveznog savjetovanja

→ **oblik pomoći** članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta

- članovi obitelji sudjeluju **osobno**
- provodi ga **stručni tim CZZS** nadležan prema mjestu djetetova prebivališta (ili zadnjeg zajedničkog)
- **ne provodi se** prije pokretanja postupka ovrhe i osiguranja

Vrste obveznog savjetovanja

- provodi se:

1. prije pokretanja postupka radi razvoda braka u kojem postoji zajedničko maloljetno dijete
2. prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i ostalih odnosa s djetetom

Pokretanje

I- **stranka** šalje zahtjev za pokretanje obveznog savjetovanja CZZS u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik

II- CZZS nakon što primi zahtjev dužan je zakazati sastanak i pozvati stranke

- **iznimno** > ako CZZS procijeni da zajednički sastanak ne bi bio *svrhovit*
> ako jedna/obje stranke to iz *opravdanih razloga* zatraže
zakazat će se i provesti **odvojeni razgovori sa strankama**

Izvješće CZZS

- kad završi savjetovanje CZZS je dužan sastaviti izvješće u kojem se navodi

- > tko je sudjelovao u savjetovanju
- > spremnost svake stranke da sporazumno riješe spor
- > -II- na sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji
- > tko namjerava pokrenuti sudski postupak
- > ako bi se savjetovanje provodilo prije pokretanja postupka radi razvoda jesu li upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma tj. planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
- > tvrdnje o obiteljskom nasilju te ocjena o mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja stranaka u postupku ob. medijacije

- izvješće se dostavlja strankama **u roku** od:

- a) najkasnije 60 dana od dana primitka zahtjeva ako se radi o slučaju 1. (razvod)
- b) najkasnije 30 dana od dana ... 2. (ostali sudski bla)

→ izvješće vrijedi **6 mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje**

- ministar nadležan za poslove socijalne skrbi će propisati pravilnikom obvezni sadržaj izvješća, način provođenja, dužnosti stručnog tima...

1. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE RAZVODA

Sadržaj

1. upoznavanje bračnih drugova : o mogućnosti bračnog savjetovanja
2. o pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda u odnosu na njih i djecu
3. sa sadržajem plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i pružanje pomoći ako žele
4. s prednostima obiteljske medijacije
5. s postupkom radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od njih
6. upućivanje bračnih drugova da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih odnosa
7. informiranje bračnih drugova: o obvezi odaziva prvom sastanku obiteljske medijacije ako nisu postigli sporazum (plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi)
o dostupnim obiteljskim medijatorima
8. u postupku obveznog savjetovanja može se djetetu omogućiti izražavanje mišljenja uz pristanak njegovih roditelja

*Obvezno savjetovanje **neće se provoditi** u odnosu na jednog/oba bračna druga:*

- 1- lišena poslovne sposobnosti, ako nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć
- 2- nesposobna za rasuđivanje
- 3- koji su nepoznatog prebivališta i boravišta

Posljedice nepostizanja sporazuma o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

- ako se roditelji nisu dogovorili o planu CZZS će:

> savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije

> upozoriti da će sud u postupku radi razvoda koji su pokrenuli tužbom po službenoj dužnosti:

1. donijeti odluku s kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi, o ostvarivanju osobnih odnosa s drugim roditeljem i o uzdržavanju djeteta
2. omogućiti djetetu izražavanje mišljenja
3. djetetu imenovati posebnog skrbnika (i može im odrediti da oni plaćaju troškove tog skrbnika)

Posebna odredba o zaštiti djeteta i obiteljskom nasilju

- ako se posumnja na nasilje CZZS nakon provedenog obveznog savjetovanja po službenoj dužnosti:

1. određuje odgovarajuću mjeru za zaštitu djeteta iz nadležnosti CZZS ili predlaže sudu donošenje druge mjere za zaštitu djeteta iz nadležnosti suda
2. žurno pokreće odgovarajući postupak sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita od obiteljskog nasilja

2. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA OSTALIH SUDSKIH POSTUPAKA O OSTVARIVANJU RODITELJSKE SKRBI I OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM

Pokretanje postupka

- roditelji i drugi članovi obitelji dužni su sudjelovati u obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u kojima se odlučuje o:

1. medicinskim postupcima na djetetu (ako bi se ne slagali dijete i roditelj)
2. obrazovanju djeteta
3. odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi/sporazuma i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
4. ostvarivanju roditeljske skrbi
5. zastupanju djeteta u vezi s njegovim bitnim osobnim pravima (promjena imena, ostvarivanje odnosa s djetetu bliskim osobama, izbor škole, izvanredni medicinski zahtjevi...)
6. sporu između maloljetnog roditelja ili roditelja lišenog poslovne sposobnosti i djetetovog skrbnika, odnosno drugog roditelja u vezi s djetetovim bitnim osobnim pravima dok traje mirovanje roditeljske skrbi
7. ostvarivanju prava na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna prava djeteta i ostvarivanju, ograničavanju ili zabrani ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom

-

u postupku djetetu se može omogućiti izražavanje mišljenja uz pristanak njegovih roditelja

- ne provodi se u odnosi na one iste 3 kategorije

Posebni ciljevi....:

1. upoznati sudionike savjetovanje: > da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih obiteljskih odnosa
2. > negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete prednostima sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa dužnosti članova da razgovaraju s djetetom i uzmu u obzir njegovo mišljenje
3. > o mogućnosti rješavanja spora u obiteljskoj medijaciji

OBITELJSKA MEDIJACIJA

→ postupak u koje stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora

Obiteljski medijator – nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora

- **svrha:**
- postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i dr. sporazuma u vezi s djetetom
 - mogu se i sporazumijeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi

Neprovođenje medijacije:

1. u slučajevima kada prema procjeni stručnog tima CZZS ili obiteljskog medijatora zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u postupku medijacije
2. ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje...
3. nesposobni za rasuđivanje
4. nepoznato prebivalište/boravište

Provedba

- može se provoditi:

- > prije pokretanja sudskog postupka
- > za vrijeme pokretanja...
- > nakon dovršetka...

- ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i osiguranja

* iznimno tijekom postupka ovrhe radi ostvarivanja odnosa s djetetom se može predložiti strankama da pristupe

Načelo povjerljivosti

- dužni su čuvati povjerljive informacije i podatke **osim:**

a) ako je priopćenje informacija nužno za provedbu ili ovrhu sporazuma

b) -II- radi zaštite djeteta čija je dobrobit ugrožena ili radi uklanjanja opasnosti od teške psihičke ili fizičke povrede integriteta osobe

- medijator je dužan stranke uputiti u opseg načela povjerljivosti

Troškovi

- ako provode medijatori unutar sustava socijalne skrbi ne plaća se naknada, izvan sustava plaća se

Sporazum postignut u ob.medijaciji

- stranke moraju razumjeti činjenično stanje i sadržaj sporazuma

- medijator je dužan ih uputiti na mogućnost provjere sporazuma od strane drugog stručnjaka

- plan o zajedničkoj skrbi ili dr. sporazumi moraju biti u **pisanom obliku i potpisani od svih stranaka**

- taj plan/sporazum stječe svojstvo ovršne isprave ako ga sud na prijedlog stranaka u izvanparničnom postupku odobri

Okončanje postupka u slučaju nepostizanja sporazuma

- ako se ne sporazume o planu/sporazumu medijator će u izvješću o obustavi postupka medijacije navesti jesu li obje stranke aktivno sudjelovale

- to će izvješće uručiti sudionicima i dostaviti sudu

Obiteljska medijacija za vrijeme trajanja sudskog postupka

- ako stranke predlože medijaciju tijekom sudskog postupka sud može zastati s postupkom i odrediti rok od 3 mjeseca u kojem stranke mogu pokušati riješiti spor u ob. medijaciji

- sud može sam predložiti medijaciji tijekom sudskog postupka ako procijeni da za to ima izgleda i isto ako pristanu će zastati i dati rok od 3 mjeseca

- ako u roku od 3 mjeseca ne uspiju riješiti spor ili predlože nastavak prije isteka roka sud će nastaviti s postupkom

Sudjelovanje i zaštita djeteta u OM

- obiteljski medijator dužan je informirati sudionike da vode računa o dobrobiti djeteta i može omogućiti djetetu izražavanje mišljenja uz pristanak njegovih roditelja

→ ob. medijator koji je vodio medijaciju ne smije sudjelovati na niti jedan način u sudskom postupku u kojem se odlučuje o sporu među tim strankama iz medijacije

Registar obiteljskih medijatora

- vodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb
- registar je javan
- upis u registar provodi se na temelju rješenja ministarstva o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti OM
- protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

Edukacija

- mora se educirati što obuhvaća:
 1. poznavanje načela medijacije i njezina tijeka
 2. tehnike pregovaranja i komunikacije
 3. poznavanje dinamike obiteljskih odnosa i faza razvoja djeteta
 4. poznavanje Zakona, posebice prava djeteta
 5. praktične vježbe, simulaciju i superviziju postupka

IZVANBRAČNA ZAJEDNICA

- životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka
- takva zajednica stvara **osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica**
- nepovoljno postupanje bez nekog opravdanog razloga predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa (ne odnosi se na prezime)
- zasniva se i raskida neformalno
- nema npr. medijacije
- postoji obveza uzdržavanja

ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU

Životno partnerstvo – zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom

Neformalno životno partnerstvo – isto zajednica..., koje nije sklopljeno pred nadležnim tijelom, ako traje **najmanje 3 godine** i od početka udovoljava pretpostavkama za valjanost

- njegovo postojanje dokazuje se jednako kao i izvanbračna zajednica
 - u slučaju spora postoji li ili ne dokazuje se pred sudom

- stvara sve učinke ko izvanbračna zajednica

Načela

1. načelo ravnopravnosti
 2. međusobno poštovanje dostojanstva
 3. međusobno pomaganje
 4. uvažavanje životnih partnera
- zabranjen je svaki oblik nasilja i diskriminacije

PRETPOSTAVKE

PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE ŽP

- > isti spol
- > izjava pristanka
- > sklopljeno pred matičarom

→ ne nastaju pravne posljedice ŽP
= ŽP nije sklopljeno, ne postoji!

PRETPOSTAVKE ZA ŽP

- > punoljetnost 18+
- > sposobnost za rasuđivanje
- > poslovna sposobnost (ako je lišena onda uz skrbnika)
- > nepostojanje srodstva (krvno i civilno)
- > nepostojanje braka/životnog partnerstva

→ nastaju pravne posljedice, ALI može biti poništeno
= ŽP PONIŠTENO!

Spor o postojanju ŽP

- pravo na tužbu imaju CZZS i svaka osoba koja za to ima pravni interes

> lišenje poslovne sposobnosti

- ako skrbnik ne bi dao pristanak osoba lišena p.s. može u izvanparničnom postupku podnijeti prijedlog sudu za donošenje odluke o dopuštenju sklapanja ŽP

Prijava namjere sklapanja ŽP

- osobe svoju **namjeru sklapanja ŽP** prijavljuju **osobno matičaru** nadležnom za mjesto gdje žele sklopiti ŽP
- prijavi namjere se prilažu:
 - * izvadci iz matice rođenih i
 - ako matičar traži neke **isprave** oni su mu dužni te isprave dostaviti

Matičar mora provjeriti jesu li ispunjene pretpostavke za sklapanje braka.

a) ako *jesu* traži izjavu o izboru prezimena

b) ako *nisu* dužan im je to priopćiti, a u prijavi namjere sklapanja ŽP o tome sastaviti bilješku

- na njegovo usmeno priopćenje oni mogu podnijeti zahtjev kojim traže da se u upravnom postupku utvrdi ispunjavaju li pretpostavke za ŽP

- podnosi se: nadležnom (županijskom) **uredu za poslove opće uprave**

- rok: **8 dana** od dana matičareva priopćenja

- ured onda ima rok od **15 dana** od primitka zahtjeva da odluči o zahtjevu i izda rješenje

- protiv rješenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave

Određivanje dana sklapanja ŽP

Matičar određuje dan za sklapanje ŽP u razdoblju od 30-45 dana od dana prijave namjere za sklapanje ŽP

- iznimno kada postoje opravdani razlozi prije 30 od dana podnošenja prijave

Mjesto i dan sklapanja ŽP

ŽP se sklapa na svečan način u **službenoj prostoriji**, a iznimno na *drugom prikladnom mjestu* uz plaćanje naknade za to drugo prikladno mjesto. (ministar propisuje te naknade)

Prisutni: osobe koje žele sklopiti ŽP, matičar i 2 svjedoka koji moraju biti **punoljetni i poslovno sposobni**.

- ako se nebi pojavili, a da nisu opravdali izostanak smatra se da su povukli prijavu namjere sklapanja ŽP

Dužnost matičara na dan sklapanja ŽP i trenutak sklapanja ŽP

8. utvrđuje da su osobno nazočni osobe koje sklapaju ŽP i svjedoci te da nema zapreka za sklapanje brak

9. drži prigodni govor upoznaje ih sa odredbama Zakona, pravima dužnostima, značenjem sklapanja ŽP

10. poimenice pita pristaju li međusobno sklopiti ŽP

11. **kad daju pristanak ŽP je sklopljeno!**

12. matičar objavljuje da je ŽP sklopljeno između A i B. – objava ima *deklarativno značenje*

13. izjavu o pristanku potpisat će životni partneri, matičar i svjedoci

14. sklopljeno ŽP se upisuje u registar ŽP

15. nakon upisa ŽP se daje izvadak iz registra ŽP

16. obavijest o sklopljenom ŽP matičar će dostaviti matičnom uredu koji vodi maticu rođenih

- ako su promijenili prezime obavijest o prezimenu će isto dostaviti drugim tijelima

PRESTANAK ŽP

ŽP prestaje:

- * smrću ŽP
- * proglašenje nestalog ŽP umrlim
- * poništajem
- * raskidom

→ za prestanak ŽP proglašenjem nestalog ŽP umrlim potrebno je **pravomoćno rješenje suda** i prestaje danom koji je tom odlukom utvrđen kao dan smrti nestalog ŽP

→ poništajem i raskidom prestaje kad presuda suda o poništaju ili raskidu postane pravomoćna odnosno danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku ŽP

- mogu zadržati prezime koje je imao u trenutku prestanka ŽP

- **Poništaj ŽP**

- u slučaju da ŽP nije valjano

- poništaj se pokreće **tužbom**

- uzroci: > maloljetnost
> krvno srodstvo (civilno)
> lišenje poslovne sposobnosti/nesposobnost za rasuđivanje
> postojanje drugog braka/životnog partnerstva

- ovlaštenici: > **ŽP**
> **CZZS**
> **osoba s pravnim interesom**

- pravo ne prelazi na nasljednike, ali nasljednici umrlog koji je podnio mogu nastaviti postupak poništaja

> *poslovna nesposobnost*

- rok: > **nakon pravomoćnosti** odluke o vraćanju poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na osobna stanja tužba se više ne može podnijeti

> unutar roka **od jedne godine od pravomoćnosti** odluke može tužbu podnijeti ŽP koji je bio lišen

- mogućnost odbijanja: DA – sud može odbiti tužbeni zahtjev radi poništaja ŽP koji je sklopila osoba lišena poslovne sposobnosti u..., bez dopuštenja suda ako je to u skladu s dobrobiti te osobe

> *postojanje prijašnjeg braka/životnog partnerstva*

- ovlaštenik: - osobe koje ostvaruju pravo na nasljedstvo umrlog ŽP koji je podnio tužbu radi poništaja mogu nastaviti postupak radi utvrđivanja da je tužba bila osnovan ako od smrti nije proteklo više od 6 mj. (nakon tog može pokrenut poseban parnični postupak)
- mogućnost odbijanja: DA – sud će odbiti tužbeni zahtjev radi poništaja ŽP ako su prijašnji brak ili životno partnerstvo osoba istog spola, koje je registrirano prestali **do zaključenja glavne rasprave**
→ u ovom slučaju **mora odbiti!**

Dokazivanje postojanja braka/registriranog životnog partnerstva

- I- dokazuje se **izvatkom iz matice vjenčanih/izvatkom iz registra životnog partnerstva** ili dr. javnom ispravom
 - ako ne mogu ovim nekim ispravama to dokazat onda
- II- sud ih upućuje da u određenom roku pokrenu **parnični postupak radi utvrđivanja postoji li brak/životno p.**
 - postupak radi poništaja ŽP sklopljenog dok traje prijašnji se prekida
- * ako ne pokrenu u tom roku smatrat će se da je:
 - **tužba radi poništaja povučena** sa strane tužitelja ako je on upućen na pokretanje postupka
 - da je **tuženik odustao od tvrdnje** da prijašnji brak/ ŽP ne psotoji, ako je on upućen
- III- postupak se nastavlja kad odluka u parničnom radi utvrđivanja postoji li... postane **pravomoćna**

- **Raskid**

- raskid se zahtijeva **tužbom** jednog ili oba partnera
- iznimno se može raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara pod uvjetom da u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete

Sud će raskinuti ŽP:

4. ako oba ŽP predlažu razvod braka **na temelju sporazuma**
5. ako utvrdi da su odnosi **teško i trajno poremećeni**
6. ako je od **prestanka životne zajednice** protekla 1 godina

REGISTAR ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

- vodi se u obliku jedinstvene središnje elektroničke baze podataka o svim sklopljenim životnim partnerstvima
- na obradu podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost
- sastavni dio registra su temeljni spisi na osnovi kojih se upisuju podaci u registar
- način rada u vođenju registra propisat će naputkom ministar uprave
- registar vode matični uredi u županijama, a neposredno matičari

Sadržaj registra

- upisuje se:

a) kod temeljnog upisa

- 1- podaci o životnim partnerima
- 2- imena i prezimena roditelja ŽP, svjedoka i matičara
- 3- -II – sudskog tumača ako je bio potreban

b) naknadni upisi i bilješke

- 1- prestanak ŽP po 4 temelja
- 2- promjena imena i prezimena ŽP
- 3- naknadni ispravci pogrešaka
 - prije zaključivanja upisa u registru – smije
 - nakon... - smije na temelju rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji

Izdavanje isprava iz registra

- mogu se izdati **izvadak** i **potvrda** kao javne isprave trajne vrijednosti

Izvadak – sadrži podatke koji su upisani u registar do vremena izdavanja izvatka

Potvrda – sadrži posljednje važeće podatke upisane u registar do izdavanja potvrde, a iskazuju se u pripadajućim rubrikama

-izvadak i potvrdu izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev, neovisno o mjestu upisa u registar

- izvadak i potvrda izdaju se na zahtjev osoba koje imaju pravni interes

- ministar određuje cijenu obrasca potvrde/izvatka

- u pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti ispravu koja ne sadrži posljednje važeće podatke

Pravo uvida

> osoba na koji se ti podaci odnose

> osoba koja dokaže postojanje pravnog interesa

PRAVNI UČINCI ŽP

Opća prava i obveze

1. sporazumno i zajednički odlučuju o svim pitanjima značajnima za zajednički život
2. imaju pravo na zaštitu privatnosti ob života i pravo na međusobno zajedništvo
3. obveza međusobnog pomaganja, pružanja njege i pomoći u slučaju bolesti
4. imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi

OSOBNÁ PRAVA ŽP

Izbor prezimena

- svatko svoje
- zajedničko jedno od njih
- uzmu kao zajedničko oba → važno koji je prvi
- da jedan ili oba uz svoje uzmu drugo → važno koji je prvi al to svaki za sebe odluči

Napomena: Skripta je rađena prije 3 godine, čistila sam komp i skužila da ju nisam nikad objavila. Sjećam se da sam išla na predavanja i skriptirala prema njima, u kombinaciji sa zakonima i knjigom. Objavit ću ju u dijelovima za kolokvije, sve tri skupa čine ispit, pa eto možda nekom pomogne. 😊

OBITELJSKO SKRIPTA

- 2. kolokvij

~ *Beks* ~

PRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJECE

POVIJESNO PRAVNO UREĐENJE

> primitivna društva

- cilj skrbi roditelja bio je povezan s preživljavanjem

> robovlasničko doba (Rim, Atena)

- postojala je tzv. **očinska vlast** i *pater familias* je imao *ius vitae ac necis, ius vendendi, ius vindicandi*

> srednji vijek

- patrijarhalni sustav, kasnije dolazi do zabrane čedomorstva, pobačaja, prodaje, napuštanja i ubojstva djeteta

> industrijska revolucija

- javlja se tzv. **roditeljska vlast** i sve se više priznaju jednaka prava i dužnosti majke i oca

- i dalje postoji diskriminacija izvanbračne djece

> 20. st

- jača svijest o ravnopravnosti i javlja se termin **roditeljskog prava** koje je sadržavalo prava i dužnosti roditelja da skrbe o osobnim i imovinskim interesima svoje djece

→ **Konvencija o pravima djeteta (1989.)**

- ustanovljuje da je najbolji interes djeteta kriterij za donošenje svih odluka u vezi s djecom i javlja se termin **roditeljska odgovornost**

Pravno uređenje odnosa roditelja i djece u RH povijesti

>> OGZ (1851.)

>> novelirani OGZ (1914./1916.)

>> Osnovni zakon o odnosima roditelja i djece (1947.) + OGZ za pravne praznine

>> Zakon o braku i porodičnim propisima (1978.)

>> važan je Ustav!

UTVRĐIVANJE PODRIJETLA DJETETA OD MAJKE I OCA

OBITELJSKI STATUS DJETETA

- pod tim se razumije:

> pripadnost djeteta određenoj obitelji

> podrijetlo od majke i oca

> bračno odnosno izvanbračno rođenje

* posljedice i učinci:

a) skrb roditelja prema djetetu (roditeljska skrb)

b) prava djece (prema roditeljima)

c) odnos međusobnog uzdržavanja

d) drugi obiteljskopравни učinci (bračne smetnje, imovinski odnosi...)

e) nasljednopravni odnosi

* izvanbračnost

- **razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta ogleda se samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca!**

- rođenje u braku/izvan braka potpuno je irelevantno s obzirom na pravni odnos djeteta i oca

- ta jednakost implicirana je i u odredbi čl. 14. Ustava te u čl. 2. Konvencije o pravima djeteta

- majka i otac **kao roditelji imaju ista prava** prema djetetu kad je taj odnos dobio pravno obličje

UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA

Majčinstvo – pravni odnos koji nastaje između djeteta i žene koja je upisana u maticu rođenih kao njegova majka

- taj odnos je zaštićen i Ustavom – čl. 62.: Država štiti materinstvo... → majčinstvo je društvena vrijednost

* trenutak nastajanja majčinstva

- a) **LEGALISTIČKO UČENJE** – upis majčinstva je pravno relevantno za nastanak pravnog odnosa (nastaje upisom)
- b) **PRIRODNOPRAVNO UČENJE** – pravni odnos nastaje trenutkom rođenja djeteta, a upis u maticu je verifikacija već nastalog odnosa

- iako majčinstvo u pravilu nije sporno jer su nošenje i porod djeteta vidljivi ipak postoje neke situacije u kojima postoji potreba za utvrđivanjem majčinstva (rodi doma i napusti dijete; ne upiše se u maticu i odvoje se npr. u ratu; slučajevi razdvojenog majčinstva gdje gestacijska majka nije i genetska)

• *Presumpcija majčinstva*

Djetetovom majkom smatra se žena koja ga je rodila.

→ **oboriva presumpcija** (*presumptio iuris*)

• *Utvrdjivanje majčinstva sudskom odlukom*

- ako se ne može utvrditi presumpcijom utvrđuje se sudskom odlukom

Tužbu radi utvrđivanja majčinstva može podnijeti:

a) **dijete**

rok: do navršene 25 godine (do tad se osposobljava za samostalan život + pravo nemre štit sve vrijednosti zauvijek)

* *situacija a')* – **maloljetno dijete**

- tužitelj: u njegovo ime **zakonski zastupnik** (skrbnik)

- odnosno onda kada dijete nije poslovno sposobno (ako bi maloljetan sklopio brak onda smije sam – ima ps)

→ potrebno mu je prethodno odobrenje CZZS

* *situacija a'')* - **punoljetno dijete lišeno poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja**

- tužitelj: u njegovo ime **zakonski zastupnik**

- stranke u postupku: > tužitelj: maloljetno/punoljetno dijete
> tuženik: žena čije majčinstvo se utvrđuje

* situacija – žena kojoj se utvrđuje majčinstvo (tuženik) u vrijeme rođenja bila je u braku

- tada se kao stranka pojavljuje i **muškarac koji bi se u slučaju utvrđivanja očinstva smatra djetetovim ocem**
- tzv. **SUPARNIČARSTVO (*litis consortium*)**
- situacija u kojoj se u parnici, u istoj stranačkoj ulozi javlja više procesnih subjekata
- u ovoj situaciji tužena majke i njen muž su **jedinstveni suparničari** → spor u kojem oni sudjeluju de ili po zakonu ili zbog prirode odnosa može riješiti samo na jednak način prema svima
- kao suparničar može se javiti i **CZZS** (na strani tuženika ili tužitelja)
 - ako bi maloljetno dijete bilo tuženo od strane žene koja se smatra majkom
 - ako bi maloljetno dijete bilo tužitelj i zastupa ga skrbnik opet treba prethodno odobrenje od CZZS

b) CZZS

- **rok:** do navršene 18. godine života djeteta
 - rok se podudara s obvezom CZZS da skrbi o djetetu bez roditeljske skrbi do njegove punoljetnosti

* situacija b') – maloljetno dijete stekne ps npr. sklapanjem braka

- **rok se ne mijenja! – CZZS i dalje ima pravo na tužbu do 18.**

- tužbu će podnijeti ako ima potrebne podatke o majci djeteta

- stranke u postupku: > tužitelj: CZZS u **svoje ime podnosi!**
> tuženik: majka djeteta

c) žena koja sebe smatra majkom djeteta

- **rok:** do navršene 18. godine života djeteta

- stranke u postupku: > tužitelj: žena koja se smatra majkom djeteta
> tuženik: dijete (odnosno njegov zakonski zastupnik kojeg mora imati jer je maloljetan)

* situacija c') – žena koja se smatra majkom lišena poslovne sp. u dijelu koji se odnosi na osobna stanja

- tužbu u njeno ima podnosi njen **zakonski zastupnik**

* situacija - Osoba za koju se tvrdi da je majka djeteta **više nije živa.**

- stranke u postupku: > tužitelj: dijete/CZZS
> tuženik: **njeni nasljednici**
 - fizičke osobe: srodni/nesrodni ostavitelji
 - pravne osobe: kao oporučni nasljednici (udruga, društvo...)

- **rok:** godinu dana od trenutka smrti žene

- ako u tom roku ostavinski postupak ne bude završen tužba se može podnijeti u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti ostavinskog rješenja

Dokazi

- određene činjenice se mogu dokazivati *medicinskim vještačenjem* sukladno postignućima suvremene znanosti
- sud će dostaviti:
 - rješenje o izvođenju tog dokaza
 - u njemu određuje **rok** do kojeg će se čekati izvođenje dokaza koji ne može biti **dulji od 3 mjeseca** od dana dostave rješenja
 - kad rok istekne rasprava će se provesti bez obzira na to što dokaz nije izveden
 - poziv za izvođenje dokaza
 - dostavlja se **osobno strankama**
 - navodi se:
 - > ustanova koja će izvršiti vještačenje
 - > vrijeme vještačenja
 - > upozorenje na posljedice izostanka
- **troškovi**: isplatit će se predujam iz sredstava suda

- rješenje:

> usvaja se tužba

- **utvrđuje se majčinstvo ženi** i to od rođenja djeteta
- presuda ima *deklarativno značenje* → odnos je nastao rođenjem djeteta, a presuda mu je samo dala pravno značenje

a) majka je u vrijeme rođenja **bila u braku ili je dijete rodila u roku 300 dana od prestanka braka**

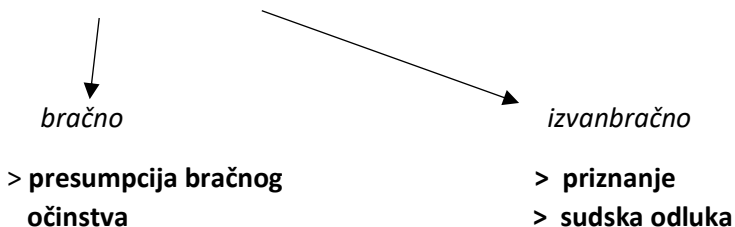
> djetetu pripada **bračni status** i majčin muž se smatra ocem djeteta

b) majka to nije ništa bila

> dijete retroaktivno stvara sva prava i dužnosti prema majci i njenim srodnicima te može ić utvrđivat izvanbračno očinstvo

UTVRĐIVANJE OČINSTVA

- može se utvrditi:



> PRESUMPCIJA BRAČNOG OČINSTVA (čl. 61.)

(pravna presumpcija naslijeđena iz rimskog prava: *Pater is est quem nuptiae demonstrant.*)

Djetetovim ocem smatra se **majčin muž** ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do 300 dana od prestanka braka.

- 3 elementa **bračnog statusa djeteta**:

1. trajanje braka i vrijeme rođenja djeteta
2. bračni status majke
3. očinstvo djeteta

1. Trajanje braka i vrijeme rođenja djeteta

- određuje se od trenutka nastanka (sklapanja – izjava pristanka) do trenutka prestanka (smrt/nesto/poništaj/razvod)

> ako ne bi postojala neka od pretpostavki za postojanje djeteta neće imati bračni status

> ako ne bi postojala za valjanost neće utjecati jer brak postoji samo je nevaljan; imat će bračni status

- rok od 300 dana uzima se u obzir jer porođaj uslijedi u razdoblju od 274.-280. dana od dana začeća

* *utvrđivanje početka tog roka*

a) slučaj *smrti* majčina muža

- brak prestaje danom smrti pa će taj dan biti i prvi dan roka od 300 dana

b) *nestali majčin muž se proglasi umrlim*

- dan koji je sud utvrdio u svojem pravomoćnom rješenju kao dan smrti nestalog bračnog druga

- s obzirom na rokove dolazi u obzir samo slučaj kad muž nestane u elementarnoj nepogodi ili nekoj nesreći (6 mj.); ostali po naravi isključuju mogućnost da je nestali muž otac djeteta (rokovi su 1-5 g.)

c) *razvod ili poništaj*

- dan kad je presuda suda postala pravomoćna (ObZ je isključio mogućnost revizije ili izvanrednih pr. lijekova u bračnim sporovima)

* situacija A – brak 1 majke Ane s Markom prestane i u roku od 300 dana ona sklopi novi brak 2 s Ivanom i bude rođeno dijete u roku od tih 300 dana

- ocem djeteta se smatra Ivan jer presumpcija ide njemu u korist (u braku su) i nekak se smatra da se vjv rastala od Marka jer ga je varala i ostala trudna s Ivanom

- međutim moguće je i situacija A' → Ivan ipak misli da to dijete nije njegovo nego od Marka

- Ivan može po pravilima o osporavanju očinstva osporiti svoje očinstvo

- ukoliko presudom suda očinstvo bude osporeno

1. mali IvanMarko ostaje bez bračnog statusa i nema tatu

2. postoji jedino mogućnost da ga eventualno prizna biološki otac (Marko ili možda i netko treći tipa susjed Karlo)

3. da idemo na sudsko utvrđivanje očinstva muškarca kojeg majka(i/ili) dijete smatraju ocem

** Muškarac koji se smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka (ljubavnik) ili u razdoblju do 300 dana od prestanka braka razvodom ili poništajem može **uz pristanak majke i majčina muža priznati dijete.**

** Također ak je sklopila kasniji brak (onaj Ivan) u roku od 300 dana, muškarac koji se smatra ocem djeteta može također uz pristanak majke i majčina muža iz kasnijeg braka priznati dijete.

2. Bračni status majke

- dijete će po podrijetlu bit bračno ako je u vrijeme njegova rođenja majka bila u braku odnosno ako je rođeno do isteka od 300 dana od prestanka braka
- rođenje djeteta se upisuje u maticu rođenih u roku 15 dana od rođenja djeteta
- matičar će ovisno o tome je li majka u braku ili ne na temelju izvotka iz matice vjenčanih upisati njezinog muža kao oca djeteta; ak nije upisat će bez podataka o ocu
- ako bi slučajno njeno majčinstvo bilo osporeno (jer npr. zamijenjene su bebe u rodilištu) tada će ukoliko je ona bila u braku i očinstvo biti osporeno jer **presumpcija o očinstvu majčinog muža može egzistirati samo na temelju bračnog statusa majke**

3. Očinstvo majčina muža

- porod u pravnom smislu ima značenje stvaranja pravne veze djeteta s majkom; za razliku od tog vidljivog čina začće nije vidljivo trećim osobama, pa pravni poredak ustanovljuje pravila po kojima se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca
- majčinog muža treba po zakonu smatrati ocem djeteta jer u velikom broju slučajeva on to i jest (jer je brak životna i seksualna zajednica žene i muškarca), ali dopušta se da tome i nije tako – **oboriva presumpcija** (smatra se...)
- ako bi se u sudskom postupku očinstvo uspjelo osporiti:
 - > brišu se podaci o očinstvu djeteta u matici rođenih
 - > majčin muž više nema roditeljsku skrb nad djetetom ni obveze ni odgovornost ni prava
 - > ak ostane s majkom u braku postat će mu očuh (pa će postojati neko uzdržavanje pod određenim pretpostavkama)
 - > on može kasnije iz nekih drugih tipa emocionalnih razloga priznati to dijete – to mu zakon ne brani **pod uvjetom da djetetu u međuvremenu nije utvrđeno očinstvo nekog drugog muškarca**

UTVRĐIVANJE IZVANBRAČNOG OČINSTVA

- ako dijete nije rođeno u braku njegovo očinstvo se mora utvrđivati u posebnom postupku

Izvanbračni status imat će dijete koje:

- 1) rodi **neudana majka**
- 2) rodi žena čiji **brak ne postoji**
- 3) rodi žena koja je bila u braku, ali **nakon isteka roka od 300 dana** od prestanka braka
- 4) je rođeno za vrijeme trajanja braka ili u roku od 300 dana od prestanka, ali je **presumirano očinstvo** majčina muža s **uspjehom osporeno** u sudskom postupku

- za dijete izvanbračnog statusa vrijede zakonske odredbe o isključivoj roditeljskoj skrbi majke
- ako u posebnom postupku bude utvrđeno podrijetlo oca, onda će i on imati roditeljsku skrb

- **razlika** u izvanbračnosti i bračnosti ogleda se jedino u načinu utvrđivanja očinstva djeteta (strelice)

- izvanbračno očinstvo utvrđuje se:
 - * **priznanjem oca**
 - * **sudskom odlukom**

UTVRĐIVANJE OČINSTVA PRIZNANJEM

- institut priznanja održava se u 2 zahtjeva:

1. da se djetetu što prije i što jednostavnije utvrdi očinstvo
 - respektira se volja muškarca da priznanjem stvori pravni odnos s djetetom bez posebnih provjera istinitosti
2. da se zadovolji potreba za pravnom sigurnošću
 - zahtijeva se određeni minimum pretpostavaka koje će jamčiti ozbiljnost izjavljene volje pa se propisuje **kvalificirana forma – neopoziva izjava volje priznavatelja pred nadležnim tijelom i pristanak majke/djeteta**

Priznavanje očinstva je jednostrani pravni akt kojim izjavu volje daje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta u postupku i na način utvrđen zakonom.

Opoziv priznanja očinstva nije dopušten.

- pravna sigurnost i zaštita interesa djeteta zahtijevaju da se učinci priznanja **moгу poništiti** samo u **sudskom postupku osporavanja očinstva**
(u slučaju *prinudnog* ili *pogrešnog* priznanja)

* *nasciturus*

- muškarac može priznati očinstvo **začetom, a nerođenom djetetu** budući da postoje situacije kad otac zna da neće doživjeti rođenje djeteta i mogućnost da ga prizna kao rođeno
- takvo priznanje imaće **učinak ako se dijete rodi živo**

* *nerođeno dijete umre*

Očinstvo se ne može priznati nakon djetetove smrti, **osim ako to dijete ima potomstvo.**

Iznimno – može nakon djetetove smrti sve dok se **činjenica rođenja djeteta ne upiše u državnu maticu**

Iznimno, može se priznati *očinstvo mrtvorođenom djetetu* ili *djetetu koje je umrlo za vrijeme poroda*

- uz:
 - > **vlastoručno napisan i potpisan pristanak majke**
 - > ako majka zbog zdravstvenog stanja ne može – **usmeni pristanak majke u nazočnosti 2 svjedoka**

- sustav priznavanja očinstva u RH je prilagođen zahtjevima Konvencije o pravima djeteta:

- > čl. 7. – pravo djeteta na saznanje vlastitog podrijetla
- > čl. 12. – pravo djeteta na izražavanje mišljenja u vezi sa stvarima koje ga se tiču

Očinstvo se može priznati na zapisnik pred:

- matičarem
 - CZZS
 - sudom
 - u oporuci
- } dužni su bez odgode dostaviti primjerak zapisnika matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih
- u konzularnom uredu ili diplomatskom predstavništvu RH koje obavlja konzularne poslove

* *maloljetna osoba/osoba lišena PS u dijelu koji se odnosi na osobna stanja*

- te osobe izjavu o priznaju tj. pristanku daju pred CZZS nadležnim prema mjestu prebivališta/boravišta

Očinstvo može priznati:

- **punoljetna osoba** neovisno o svojoj PS
- maloljetna **osoba 16+** ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja
- maloljetna **osoba 16-** uz suglasnost njezinog **zakonskog zastupnika**
 - ako su to **roditelji** onda pristanak **oba roditelja**

Pristanak i suglasnost na priznanje očinstva

1. majka

- > punoljetne neovisno o PS
- > maloljetne 16 + ako razumije značenje riječi pravne posljedice pristanka
- > maloljetne 16 – uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika
 - ak su joj to roditelji onda suglasnost oba roditelja

* situacija → majka nije živa/nepoznato joj je boravište najmanje 2 mjeseca

- za upis očinstva potrebni su:

> pristanak **djetetova skrbnika + prethodno odobrenje CZZS**

> pristanak **djeteta 14+** kojemu se priznaje očinstvo

- majka daje pristanak u obliku *zapisničke izjave* pred: * matičarem/ * CZZS/ * sudom
(nema oporuke jer gore situacija kaže što ak nije živa)

- **rok:** 15 dana – ako ne da smatra se da je uskratila pristanak na priznanje očinstva i matičar ne smije upisati priznato očinstvo

2. dijete

> kojemu se priznaje očinstvo, a napunilo je 14.g.

- pretpostavke su *kumulativne* (nepostojanje bilo koje neće dovesti do upisa priznanja očinstva)

- moguće su 2 situacije:

a) kad se od djeteta **traži pristanak** za upis priznanja očinstva

- ako se traži i ako je to dijete starije od 14 godina i razumije značenje priznanja, ako **ne želi dati pristanak** do upisa priznatog očinstva neće doći

- to je njegova **osebna izjava** (ne zastupa ga majka) koja upućuje na djelomičnu poslovnu sposobnost maloljetnog djeteta

b) kad se **ne traži** pa će do upisa doći bez djetetovog pristanka

> dijete mlađe od 14 (čak i ako bi shvatilo značenje pristanka)

> starije od 14, ali ne shvaća značenje pristanka

→ u obje situacije matičar će upisati priznanje očinstva ako dobije samo pristanak majke, a suglasnost CZZS pod posebnim okolnostima

>> dijete daje pristanak pod navedenim pretpostavkama na zapisnik pred CZZS

- zakonom se navodi mjesna nadležnost CZZS – vezana je uz prebivalište/boravište djeteta
(koja je i stvarna)

3. majka + njezin muž

> ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta

OPĆE PRAVILO:

- do 14. godine – samo majka daje pristanak
- nakon 14. godine – majka i dijete daju pristanak

IZNIMKE:

Samo majka (bez djeteta)

1. starije od 14 ali ne razumije značenje pristanka
2. mlađe od 14 (to nije onda iznimka al dobro)

- mora mama bit PS ili djelomično može bit lišena ali NE u dijelu koji se odnosi na osobna stanja

Samo dijete (bez mame)

- kad je starije od 14 i shvaća značenje riječi, a **kod mame postoje prepreke** da se i ona usuglasi:

1. umrla je/proglášena umrlom
2. nepoznatog boravišta najmanje 2 mjeseca

Samo CZZS (mislim da nije baš samo i da je to krivo)

- ovlašten je dati svoju suglasnost na priznavanje u svim onim slučajevima kad **istodobno** na strani majke i djeteta postoje okolnosti koje ih onemogućavaju da daju svoj pristanak

(npr. mama nije živa + dijete ima manje od 14 g.)

Postupanje matičara kad primi izjavu o priznavanju očinstva

1. matičar primi izjavu/zapisnik o priznanju očinstva/oporuku **bez potrebnih pristanaka i suglasnosti**
2. matičar je **dužan zatražiti** te pristanke i suglasnosti koji su potrebni ovisno o kojem se slučaju radi
3. matičar šalje **pozive**
 - a) punoljetnim i PS – sukladno pravilima o osobnoj dostavi – **rok** za davanje tog je 15 dana od dana dostave poziva
 - b) dijete/lišen... - traži **posredstvom CZZS** koji je nadležan prema prebivalištu/boravištu osoba od kojih se traži
- **rok: 15 dana od dana kad ga je matičar zatražio dostaviti**
4. matičar u **roku od 30 dana od dana priznanja očinstva** mora obavijestiti tu osobu koja je priznala očinstvo i njezine zakonske zastupnike jesu li pribavljeni pristanci/suglasnosti
5. ako se ne odazovu ili se odazovu i ne daju kak god smatra se da podrijetlo djeteta od oca nije utvrđeno i očinstvo se nemože upisati u maticu rođenih

Postupanje matičara kad nema podataka o ocu

1. žena rodi i ne želi se izjasniti o tome tko je otac njenog djeteta

- matičar ju mora upoznati s: - **pravom djeteta da zna tko mu je otac**
 - s postupcima koji se mogu poduzeti radi ostvarivanja toga prava
 - (upozorava ju da može biti tužena u sudskom postupku za utvrđenje očinstva)

* **Tužba** je moguća samo kad bi tužitelj – **dijete** ili **CZZS** znao tko je otac → to je *lex imperfecta*
- ak ona nikad ne kaže nikad neće doći do postupka, a matičar ju ne može nikako prisiliti

a) majka pristane reći

- ona *na zapisnik* matičaru izjavljuje koga smatra djetetovim ocem
- ova izjava se **smatra njenim pristankom na priznanje očinstva**

b) majka odbije reći

1. matičar: - upisuje dijete u maticu rođenih bez podataka o ocu
 - zapisnički konstatira da nije bilo majčina imenovanja oca djeteta
2. **odmah** o tome mora obavijestiti CZZS koji je nadležan po prebivalištu/boravištu majke i dostaviti primjerak njene izjave (u kojoj valjda kaže da nema pojma)
 - CZZS će ponovno pokušati pribaviti podatke od majke tko bi bio otac djeteta

Postupanje CZZS kad nema podataka o ocu

1. CZZS će primiti obavijest kako se otac nepoznat

2. u roku od 15 dana od dana primitka te obavijesti CZZS će pozvati majku da izjavi koga smatra ocem djeteta te će joj ponuditi pomoć u ostvarivanju djetetovih prava

- obavijest majci će biti upućena po pravilima *upravnog postupka*
- ona opet može ne doći ili ne dati pristanak CZZS nema nikakav mehanizam prisile – *lex imperfecta*

a) majka pristane reći

- njena **izjava** pred CZZS o tome koga smatra ocem djeteta ima **značenje njenog pristanka na priznanje očinstva**
- ako da **pisanu suglasnost** CZZS će kao zastupnik djeteta pokrenuti postupak radi utvrđenja očinstva

b) majka odbije reći

- CZZS mora o tome obavijestiti matičara (valjda da upiše dijete bez oca)

Postupanje CZZS kad ima podatak o ocu

1. CZZS primi majčinu izjavu o ocu djeteta

2. u roku od 15 dana, sukladno pravilima o osobnoj dostavi pozvati će imenovanu osobu

* *situacija* – ako je za utvrđenje očinstva priznanjem **potreba suglasnost zakonskih zastupnika** onda i njima šalje poziv

a) pozvani se odazove

- CZZS će: - predočiti će mu izjavu majke da njega smatra ocem djeteta
- upoznat će ga sa zakonskim odredbama o utvrđivanju očinstva
(da može biti tužen u sudskom postupku radi utvrđivanja očinstva)

→ i ovo je *lex imperfecta* – ne može ga se prisilit da dođe ili da prizna

+ **prizna očinstvo**

– CZZS će matičaru odmah dostaviti : * primjerak zapisnika o majčinoj izjavi koga smatra ocem djeteta
* primjerak zapisnika o priznanju očinstva

b) pozvani se ne odazove/ ne prizna

- CZZS o tome obavještava: > **majku**
> **zakonske zastupnike** majke ako je maloljetna ili lišena PS u dijelu – osobna stanja

- upozna je ih s mogućnošću utvrđivanja očinstva sudskom odlukom

* *situacija* – maloljetni/lišeni PS u osobna stanja

- **skrbnik** majke ili oca dužan je pokrenuti sudski postupak radi utvrđivanja očinstva sudskom odlukom u roku od **30 dana** od dana primitka obavijesti da nije pribavljen pristanak/od dana uskrate suglasnosti

* *situacija* – **dijete rođeno/nađeno na brodu**

- postoji mogućnost da se dijete rodi na brodu i da se na brodu prizna očinstvo na zapisnik te je *de iure* moguće priznanje i u nazočnosti **zapovjednika broda**

UTVRĐIVANJE OČINSTVA SUDSKOM PRESUDOM

- ako očinstvo nije utvrđeno *presumpcijom bračnog očinstva* ili *priznanjem*, utvrđuje se u sudskom postupku

Pravo na tužbu radi utvrđivanja očinstva:

1. dijete
2. majka djeteta
3. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ili
4. centar za socijalnu skrb.

* *Pravo na tužbu **nakon smrti** osobe za koju se tvrdi da je otac djeteta*

- ako osoba za koju se tvrdi da je otac djeteta nije živa, tužba radi utvrđivanja očinstva podnosi se protiv njezinih nasljednika

Rokovi za pokretanje sudskog postupka:

1. Tužba djeteta

- utvrđivanje majčinstva/očinstva

- **rok:** do navršene 25 godine života

- nakon tog djetetu preostaje samo da ga prizna čovjek koji ga je napravio

* *situacija - maloljetno ili punoljetno a lišeno PS – osobna stanja*

- tužbu u njegovo ime može podnijeti : > njegov **zakonski zastupnik**

* **majka**

* **skrbnik** – ako je ona lišena roditeljske skrbi

+ prethodno odobrenje CZZS

> **CZZS** – ako majka da pisanu suglasnost (*maloljetno)

→ u slučaju suprotnosti radnji CZZS i majke djeteta sud će odlučiti kaj će

- stranke u postupku: > tužitelj: dijete

> tuženik: muškarac koji se smatra ocem djeteta

2. Tužba majke djeteta

- utvrđivanje očinstva

- **rok:** do navršene 18. godine života djeteta

(čak i ako bi dijete steklo PS ranije njoj je rok svejedno do 18.)

* *situacija - majka djeteta lišena PS - osobna stanja*

- tužbu u njezino ime može podnijeti: > njezin **zakonski zastupnik**

- stranke u postupku: > tužitelj: * dijete zastupano po majci – kao prvotužitelj

* majka – kao drugotužiteljica

→ **jedinstveni suparničari** – učinci presude se odnose na oba tužitelja

- može ona i sama kao jednotužitelj, ali ako se dijete ne želi pridružiti majci morat će tužit i dijete

> tuženik: muškarac čije očinstvo majka i dijete žele utvrditi

3. Tužba žene koja sebe smatra majkom, odnosno muškarca koji sebe smatra ocem djeteta

- utvrđivanje majčinstva/očinstva

- **rok:** * žena koja... do navršene 18. godine života djeteta

*muškarac koji... u roku od godine dana od primitka obavijesti da **nije pribavljen pristanak**, odnosno **suglasnost**, a najkasnije do navršene 18.. godine života djeteta

* *situacija* - žena / muškarac **lišeni PS – osobna stanja**

- tužbu u njezino/njegovo ime može podnijeti njezin/njegov **zakonski zastupnik**

- stranke u postupku: > tužitelj: muškarac koji...

> tuženik: muškarac koji je upisan kao biološki otac djeteta, a on to nije

4. Tužba **nakon smrti** osobe za koju se tvrdi da je majka, odnosno otac djeteta

- utvrđivanje očinstva/majčinstva

- podnosi se protiv njezinih/ njegovih nasljednika

- tko su oni ovisi o ostavinskom rješenju – zakonski/oporučni/nužni; pravne/fizičke osobe

- **rok:** > godina dana od smrti osobe za koju se tvrdi da je majka/otac djeteta

> šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

(ako u godinu dana nije gotov ostavinski postupak)

- stranke u postupku: > tužitelj : * dijete/ * majka/ * CZZS

> tuženik: nasljednici osobe za koju se tvrdi da je majka/otac djeteta

5. Tužba centra za socijalnu skrb

- utvrđivanja majčinstva/ očinstva

- **rok:** do navršene 18. godine života djeteta

- **preduvjet:** CZZS mora znati tko je navodni otac djeteta; bez tih podataka tužba nije moguća!

- podnosi tužbu kad se majka ne koristi svojim procesnopravnim ovlastima

- stranke u postupku: > tužitelj: * CZZS

+ **sutužitelj djeteta** zastupano od strane skrbnika za poseban slučaj

> tuženik: * muškarac djeteta

* majka djeteta

* načelo ekonomičnosti

* ostvarivanje prava djeteta na saznanje podrijetla

Postupak

1. sud zaprimi tužbu

2. moraju se utvrditi sve okolnosti relevantne za dokazivanje osnovanosti tužbenog zahtjeva

> vrijeme začeća izvanbračno rođenog djeteta

> činjenica da je maka djeteta u kritično vrijeme održavala spolne odnose s osobom za koju se tvrdi da je otac

- cijeli postupak je usmjeren prema utvrđivanju biološke veze između navodnog oca i djeteta

- u slučaju da tijekom rasprave skuže da možda još koji bi mogao biti tata sud nema ovlasti proširiti tužbu izvan granica tužbenog zahtjeva (*ne eat iudex ultra et extra petitium partium*)
- tuženi muškarac može uložiti **prigovor više suložnika** (*exceptio plurium concubentium*)
 - tvrdi da je imala spolne odnose s više njih u isto vrijeme
 - sud ne može na temelju toga proširiti ispitivanje na osobe koje ovaj nabroji jer se parnica vodi u pogledu očinstva točno određenog muškarca
- mogući prigovori – nesposobnost oplodnje, o neodržavanju spolnih odnosa s majkom u vrijeme začeća...
- najvažniji dokaz – rezultati **medicinskih vještačenja**

Dokazi

U postupku radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva sud odlučne činjenice može utvrđivati i izvođenjem dokaza **medicinskim vještačenjem** sukladno postignućima suvremene znanosti.

- ako se sud za to odluči, sud će u rješenju o izvođenju toga dokaza odrediti i **rok** do kojega će se čekati izvođenje dokaza
 - uzima se u obzir *žurnost postupka* i ostale okolnosti slučaja
 - rok ne može biti dulji od tri mjeseca računajući od dana dostave rješenja strankama

- sud dostavlja strankama osobno : > **rješenje** kojim je odredio izvođenje tog dokaza

+

> **poziv** za izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem

- navodi se :
 - * ustanova koja će izvršiti medicinsko vještačenje
 - * vrijeme vještačenja
 - * upozorenje na posljedice izostanka

→ **istekom roka** rasprava će se provesti bez obzira na to što taj dokaz nije izveden

- ako dokaz nije izveden jer se jedna od stranaka nije odazvala pozivu za izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem ili je uskratila izvođenje tih dokaza, sud će procijeniti od kakvog je to značenja
 - često tuženi otac izbjegava pojavljivanje u medicinskoj ustanovi u kojoj treba provesti vještačenje, ne može ga se prisiliti ali će se vjv tumačiti u korist tužbenom zahtjevu jer ako nije otac neće se protiviti vještačenju

Troškovi vještačenja

U postupku radi utvrđivanja majčinstva, odnosno očinstva iz sredstava suda isplatit će se **predugjam** za troškove vještačenja.

- ima značenje podupiranja tužitelja kojeg bi troškovi mogli obeshrabriti u vođenju postupka

- u vještačenjima o očinstvu može se primijeniti više *metoda*:

1- određivanje **vremena začeća**

2- određivanje **oplodne sposobnosti**

3- određivanje **genetskih značajki u krvi**

- ispitivanje krvnih grupa i faktora te njihovo uspoređivanje – dijete:majka:navodi otac
- dijete mora navršiti barem **6 mjeseci života**
- HLA – sustav
- DNA metoda
- analiza bioloških tragova ili uzoraka tkiva

→ katkad će biti potrebno provesti i **nadvještačenje** – kad se povjerava nekoj drugoj medicinskoj ustanovi zbog sumnje u nalaz i mišljenje vještaka

Učinci presude

- odnose se na uspostavljanje roditeljskog odnosa s djetetom i svih pravnih odnosa koji iz tog proizlaze

Pravni lijekovi

Protiv drugostupanjske presude o utvrđivanju majčinstva ili očinstva **dopuštena je revizija** iz članka 382. stavka 1. Zakona o parničnom postupku

- o njoj će u 3. stupnju odlučivati Vrhovni sud

- nakon što nastupe pravne posljedice pravomoćne presude nastaje pravni odnos između djeteta i oca

→ presuda ima **DEKLARATIVNO ZNAČENJE**

- njome je pravno priznat odnos roditelj – dijete; koji postoji od rođenja

* obveza je suda da odluči o roditeljskoj skrbi (s kim živi s kim ima odnose itd.=

* presuda sadrži i odluku o obvezi oca da uzdržava dijete

- ukoliko dijete ili majka maloljetnog djeteta nisu to naveli u tužbenom zahtjevu, sud će ju donijeti *ex officio*

* uzdržavanje djetetove majke

- odlučit će sud na njen zahtjev ukoliko postoje propisane pretpostavke

* Troškovi trudnoće i poroda izvanbračnog djeteta

Troškove nastale trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta namiruju majka i otac u skladu sa svojim imovinskim mogućnostima.

* osobno ime djeteta

- primjenjuju se odredbe ZOI

> potreba suglasnosti roditelja s kojim dijete ne živi (otac)

> pristanak djeteta na promjenu prezimena

OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA

>> Nedopuštenost osporavanja

1. Ako je majčinstvo/očinstvo utvrđeno **odlukom suda**, osporavanje nije dopušteno. (korištena su vještačenja)
2. Osporavanje majčinstva/ očinstva nije dopušteno **nakon djetetove smrti**.
3. Osporavanje majčinstva/očinstva zabranjeno je **nakon zasnivanja posvojenja**.

>> postoji obveza postavljanja **posebnog skrbnika** djetetu koje je tužitelj u sporovima osporavanja majčinstva/očinstva (u pravnom je sukobu s roditeljima koji su mu zakonski zastupnici)

OSPORAVANJE MAJČINSTVA

Tužbu radi osporavanja majčinstva ženi upisanoj u maticu rođenih može podnijeti:

1. **dijete**
2. žena koja je upisana u maticu rođenih kao **djetetova majka**
3. žena koja **sebe smatra majkom** djeteta, ako istodobno traži da se utvrdi njezino majčinstvo

1. Tužba djeteta

- **rok:** do navršene 25 godine života

* situacija – **maloljetno dijete**

- tužbu u njegovo ime podnosi:

> **posebni skrbnik**

- imenuje ga CZZS rješenjem

- u trenutku kad on podnese tužbu prestaje ovlaštenje roditelja kao zastupnika

- dužan je na zahtjev CZZS koji ga je imenovao podnijeti u izvješće tijekom postupka, a po okončanju postupka u roku od 8 dana

* situacija - **punoljetno i lišeno PS – u OS**

- tužbu u njegovo ime može podnijeti: > **zakonski zastupnik (skrbnik)**

- formalnopravno potrebno mu je prethodno odobrenje CZZS koje je implicirano u rješenju

- bez tog bi se tužba odbacila kao nedopustiva

2. Tužba žene koja je upisana u maticu rođenih kao majka (zamjena u rodilištu)

- **rok:** * radi osporavanja svojeg majčinstva u roku od šest mjeseci od saznanja za činjenicu koja isključuje njezino majčinstvo; (**subjektivni rok**)

* najkasnije do navršene sedme godine života djeteta (**objektivni rok**)

- objektivni je uvijek duži, i on je krajnji i neproduživ – subjektivni dovodi objektivni do nesvršishodnosti

* situacija – **lišena PS u OS**

- tužbu u njezino ime može podnijeti: > njezin **zakonski zastupnik**

3. Tužba žene koja sebe smatra majkom

- **rok:** * šest mjeseci od saznanja da je ona majka tog djeteta,

* a najkasnije do navršene sedme godine života djeteta

Žena koja sebe smatra djetetovom majkom može osporavati majčinstvo ženi koja je upisana u maticu rođenih kao majka **ako istodobno traži da se utvrdi njezino majčinstvo**. = **DVOSTRUKI TUŽBENI ZAHTEJEV!**

> prije nego što započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja majčinstva sud će na trošak tužiteljice odrediti izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti radi utvrđivanja majčinstva tužiteljice

a) nije majka

- sud će presudom *odbiti tužbeni zahtjev* u cijelosti

b) je majka

- sud će nastaviti raspravljati i odlučivati o zahtjevima radi osporavanja i utvrđivanja majčinstva

* situacija – **lišena PS u OS**

- tužbu u njezino ime može podnijeti: > njezin **zakonski zastupnik**

Sud će odluku o oba zahtjeva donijeti u jednoj presudi.

Nastavak postupka u slučaju smrti žene koja je osporavala svoje majčinstvo

Osoba koja ima **pravni interes** može nastaviti postupak osporavanja majčinstva **u roku:**

- od šest mjeseci od smrti žene koja je pokrenula postupak
- u roku od mjesec dana od pravomoćnosti odluke o nasljeđivanju

Stranke u postupku

(1) U postupku u kojem se isključivo osporava majčinstvo, stranke su dijete, žena čije se majčinstvo osporava i otac djeteta.

(2) U postupku u kojem druga žena osporava majčinstvo ženi koja je upisana u maticu rođenih kao majka tražeći istodobno utvrđivanje svojega majčinstva, stranke su dijete, žena koja sebe smatra majkom i žena čije se majčinstvo osporava.

+ djetetov otac i muškarac kojega bi se, u slučaju da se utvrdi majčinstvo, smatralo djetetovim ocem

Djelovanje presude

Pravomoćnom presudom o osporavanju majčinstva smatra se osporenim i očinstvo majčina muža, odnosno muškarca čije je očinstvo utvrđeno priznanjem.

- presuda o osporenom majčinstvu ima **DEKLARATIVNO ZNAČENJE**

- dijete od rođenja ne potječe od žene koja je bila upisana u maticu rođenih kao njegova mater

a) ili dijete nakon tog ima nepoznatog mamu i tatu

b) ili ak je osporavala druga žena nema + ak je ona u braku onda će djetetu pripast i bračni status i podrijetlo od majčina muža

Suparničarstvo, dokazi i pravni lijekovi

Na suparničarstvo, izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem i pravne lijekove u postupcima osporavanja majčinstva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka prije.

OSPORAVANJE OČINSTVA

> osporavanje *bračnog očinstva*

> osporavanje *izvanbračnog očinstva* utvrđenog *priznanjem*

Osporavanje bračnog očinstva

- može se osporavati jedino i isključivo u **sudskom postupku**

Tužbu radi osporavanja bračnog očinstva može podnijeti:

1. **dijete**
2. **majčin muž**
3. **majka djeteta**

1. Tužba djeteta

- **rok:** do navršene 25 godine života

* situacija - **dijete maloljetno**

- tužbu u njegovo ime podnosi: > **posebni skrbnik** kojega imenuje CZZS

- kad posebni skrbnik podnese tužbu prestaje ovlaštenje roditelja za zastupanje djeteta u tom postupku

* situacija - **dijete punoljetno i lišeno PS u OS**

- tužbu u njegovo ime može podnijeti: > njegov **zakonski zastupnik** → uz prethodno odobrenje CZZS

- stranke u postupku: > tužitelj: dijete

> tuženik: upisani otac

* majka > tužitelj : ako pristupi djetetu kao **jedinstveni suparničar**

> tuženik: ak to ne napravi

2. Tužba majčina muža

- **rok:** majčin muž ako smatra da on nije biološki otac, i to u roku:

* od šest mjeseci od dana saznanja za činjenicu koja dovodi u sumnju istinitost upisanoga očinstva, (**subjektivni rok**)

* ali najkasnije do navršene sedme godine života djeteta (**objektivni rok**)

* situacija - **majčin muž lišen PS u OS**

- tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti: > njegov **zakonski zastupnik** → uz prethodno odobrenje CZZS

- stranke u postupku: > tužitelj: muž majke

> tuženik: majka + dijete (* ako su jedinstveni suparničari)

3. Tužba majke djeteta

- **rok:** u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta (**objektivni rok**) – ne pripada joj subjektivni jer ona najbolje zna od trenutka začeća da njen muž nije otac djeteta

* situacija - **majka lišena PS u OS**

- tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti: > njezin **zakonski zastupnik** → uz prethodno odobrenje CZZS

- stranke u postupku: > tužitelj: majka

> tuženik: dijete (zastupa ga posebni skrbnik jer postoji sukob interesa roditelja i djeteta)

OSPORAIVANJE IZVANBRAČNOG OČINSTVA

Tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog priznanjem može podnijeti:

1. **dijete**
2. **muškarac** koji je **upisan** u maticu rođenih **kao otac djeteta**
3. **muškarac koji sebe smatra ocem** djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo

1. Tužba djeteta

- **rok:** do navršene 25 godine života

* situacija - **dijete maloljetno**

- tužbu u njegovo ime podnosi: > **posebni skrbnik** kojega imenuje CZZS
- kad posebni skrbnik podnese tužbu prestaje ovlaštenje roditelja za zastupanje djeteta u tom postupku

* situacija - **dijete punoljetno i lišeno PS u OS**

- tužbu u njegovo ime može podnijeti: > njegov **zakonski zastupnik** → uz prethodno odobrenje CZZS

- stranke u postupku: > tužitelj: dijete
> tuženik: **upisani otac i majka** jer je otac mogao biti upisan samo uz njen pristanak pred matičarom/CZZS
(zato kod izvanbračnog majka uopće ne može osporavati)

→ ako je do upisa očinstva došlo uz suglasnost CZZS nije baš realno za očekivati da će CZZS postaviti skrbnika i dati odobrenje jer je kod upisa prethodilo ispitivanje okolnosti koje su trebale upućivati da je taj lik otac djeteta

2. Tužba muškarca koji je priznao očinstvo

- **rok:** * (muškarac koji je u maticu rođenih upisan kao otac djeteta na temelju priznanja očinstva, a poslije je saznao za činjenicu koja isključuje njegovo očinstvo), može tužbom osporavati svoje očinstvo u roku od šest mjeseci od dana saznanja za tu činjenicu, (**subjektivni**)
 - taj rok vrijedi samo **ako nije znao!** – rok je vezan uz saznanje; ak je u trenutku priznanja znao da nije tata ne vrijedi
 - * ali najkasnije do navršene sedme godine života djeteta (**objektivni**)

* situacija – **priznanje pod prisilom**

- **rok:** * šest mjeseci od priznanja
 - * najkasnije do sedme godine života djeteta
 - oba roka su **objektivna** – ne postoji neki subjektivni doživljaj priznavatelja i nije teško utvrditi kad počinje teći

* situacija – **muškarac lišen PS u OS**

- tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti: > njegov **zakonski zastupnik**

- stranke u postupku: > tužitelj: muškarac koji je priznao očinstvo
> tuženik: dijete + majka

3. Tužba muškarca koji sebe smatra ocem

- **rok:** godinu dana od upisa priznanja očinstva u maticu rođenih (**objektivni**)

Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta može tužbom osporavati očinstvo osobi koja je to dijete priznala za svoje **ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo.**

U postupku sud će, prije nego što započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja očinstva, odrediti na trošak tužitelja, izvođenje dokaza **medicinskim vještačenjem** sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti radi utvrđivanja očinstva tužitelja.

- a) nije otac
 - sud će presudom *odbiti* tužbeni zahtjev u cijelosti
- b) je otac
 - sud će nastaviti raspravljati i odlučivati o zahtjevima radi osporavanja i utvrđivanja očinstva

Sud će odluku o oba zahtjeva donijeti u jednoj presudi.

* situacija – **muškarac koji...lišen PS u OS**

- tužbu u njegovo ime može podnijeti: > njegov **zakonski zastupnik**

- stranke u postupku: > tužitelj: muškarac koji sebe smatra ocem djeteta
> tuženik: * dijete/ * majka /* upisani otac
- maloljetno dijete zastupaju zakonski z. → 2 i 3 ako imaju roditeljsku skrb

Nastavak postupka

Osoba koja ima **pravni interes** može nastaviti postupak osporavanja očinstva u roku:

- * od šest mjeseci od smrti muškarca koji je pokrenuo postupak
- * u roku od mjesec dana od pravomoćnosti odluke o nasljeđivanju (ako u roku od 6 mj. nije poduzeta parnična radnja kojom se očituje namjera nastavljanja postupka)

- tzv. **PROCESNOPRAVNA SUKCESIJA**

- dotadašnja stranka (actor) prestaje biti stranka, a njezin sljednik (sukcesor) preuzima njen položaj; zbog neprekinutog kontinuiteta objektivnog procesnopravnog odnosa sukcesor ne počinje parnicu iznova već je nastavlja u stadiju u kojem je zatekao parnicu kad je stupio u nju

- ovaj slučaj pretpostavlja dva sudska postupka:

1. ostavinski
2. parnični

Suparničarstvo, dokazi i pravni lijekovi

Na suparničarstvo, izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem i pravne lijekove u postupku osporavanja očinstva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe od prije.

Učinak presude

- a) tužitelj dijete/majka
 - presuda ima **DEKLARATIVNO ZNAČENJE** – muškarac koji je bio otac to više nije, a niti je ikad bio – *ex tunc*
 - pravomoćna presuda je temelj za brisanje podataka o ocu u matici rođenih
- b) tužitelj muškarac koji se smatra ocem djeteta
 - u presudi će biti navedeno da upisani muškarac (tuženik) nije otac i da se ocem djeteta smatra tužitelj
 - isto djeluje *ex tunc*

- * postupak za osporavanje kao i za utvrđivanje je **hitan**
 - prvo ročište se zakazuje u roku od 15 dana od kad je tužba zaprimljena u sudu

* **javnost je isključena**

* dopuštena je **revizija** i suđenje u 3. stupnju (Vrhovni sud) nakon uložene revizije

ZAKON O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI

> Homologna oplodnja

- oplodnja pri kojoj se koriste **vlastite spolne stanice** bračnih, odnosno izvanbračnih drugova
- takvoj vrsti oplodnje se daje prednost

U postupku homologne izvantjelesne oplodnje smije se koristiti kontrolirana stimulacija ovulacije u skladu sa suvremenim biomedicinskim spoznajama tako da se dobije **najviše dvanaest jajnih stanica**.

Od tog broja može se oploditi svih dvanaest jajnih stanica.

U skladu s medicinskim dostignućima u spolne organe žene dopušten je unos najviše dva zametka poštujući *načelo sljedivosti*.

Preostali zameci i/ili jajne stanice **zamrzavaju se**.

* iznimno mogu se unijeti **3 zametka** u spolne organe žena

- kod žena starijih od 38 godina života,
- žena s nepovoljnim testovima pričuve jajnika,
- ponavljano neuspjeha u liječenju,
- onkoloških bolesnika
- težeg oblika muške neplodnosti

→ bračni, odnosno izvanbračni drugovi obvezni su prije započinjanja postupka medicinski pomognute oplodnje, u pisanom obliku izjasniti se žele li oplodnju do dvije ili više jajnih stanica

* čuvanje zametaka

- zameci koji nisu uneseni u spolne organe žene čuvaju se **na teret HZZO-a** do 5 godina

- nakon toga:

a) zameci se uz pristanak darivatelja **daruju** radi postizanja trudnoće i rađanja korisniku prava na medicinski pomognutu oplodnju koji pristane na takav postupak

Darovanje zametaka dopušteno je **isključivo za osobe koje se liječe od neplodnosti** u RH

b) bračni/ izvanbračni drugovi ako žele mogu produljiti čuvanje zametaka daljnjih pet godina, ali su **obvezni snositi trošak čuvanja**

* čuvanje jajnih stanica

- jajne stanice koje preostanu čuvaju se **na teret HZZO-a** do 5 godina

- nakon toga:

a) jajne stanice se **uništavaju** uz obavijest bračnim/izvanbračnim drugovima

b) žena može ako želi jajne stanice **darovati** ali mora obavijestiti zdravstvenu ustanovu u skladu sa Zakonom

→ Prije započinjanja novog svježeg postupka izvantjelesne oplodnje moraju se iskoristiti svi zamrznuti zameci, a nakon toga zamrznute jajne stanice.

> Heterologna oplodnja

- korištenje spolnih stanica darivatelja u svrhu provedbe medicinski pomognute oplodnje

- razlozi:

- nemogućnost korištenja vlastitih spolnih stanica jednog od bračnih, odnosno izvanbračnih drugova
- sprječavanje prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete

Iznimno, u postupku medicinski pomognute oplodnje mogu se koristiti **darovani zameci bračnih, odnosno izvanbračnih drugova** nastalih u postupku homologne oplodnje, koje bračni, odnosno izvanbračni drugovi od kojih zameci potječu ne žele koristiti za vlastitu prokreaciju, uz **njihov izričit pisani pristanak**.

Kod heterologne oplodnje prednost se daje postupcima *intrauterine inseminacije* (IUI).

→ sve je ostalo isto ko kod homologne

Korisnici prava na medicinski pomognutu oplodnju (čl. 10.)

1. **punoljetni i poslovno sposobni ŽENA I MUŠKARAC** koji su *u braku*, odnosno u *izvanbračnoj zajednici* i koji su s obzirom na životnu dob i opće zdravstveno stanje **sposobni za roditeljsku skrb** o djetetu
2. **punoljetna, poslovno sposobna ŽENA** koja *ne živi u braku, izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici*, čije je dosadašnje liječenje neplodnosti ostalo bezuspješno ili bezizgledno te koja je s obzirom na životnu dob i opće zdravstveno stanje **sposobna za roditeljsku skrb** o djetetu
3. osoba koja je lišena PS ali **ne u dijelu OS**

Pravo na medicinski pomognutu oplodnju **na teret HZZO-a** ima žena u pravilu do navršene 42. godine života. Liječnik koji provodi postupak medicinski pomognute oplodnje, iz osobito opravdanih zdravstvenih razloga može omogućiti pravo na medicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života.

Liječenje neplodnosti postupkom medicinski pomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje obuhvaća:

- četiri pokušaja intrauterine inseminacije (IUI),
- šest pokušaja izvantjelesne oplodnje (IVF), uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnome ciklusu

Reprodukcijske mogućnosti žene utvrđuje **liječnik specijalist ginekologije i opstetricije** s užom specijalizacijom iz humane reprodukcije na temelju testova pričuve jajnika.

Žene starije od 42 godine ili žene čiji su testovi pričuve jajnika nepovoljni, liječnik je **obavezan upozoriti** na slabe rezultate liječenja, rizike liječenja i trudnoće te rizike za dijete.

Postojanje braka, odnosno izvanbračne zajednice (čl. 11)

Brak ili izvanbračna zajednica mora postojati u trenutku unošenja spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene.

- dokazi:
- * brak - odgovarajućim javnim ispravama
 - * izvanbračna zajednica - izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika

Prije započinjanja postupka medicinski pomognute oplodnje bračni, odnosno izvanbračni drugovi obvezni su zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se provoditi postupak medicinski pomognute oplodnje dostaviti pristanak na medicinski pomognutu oplodnju.

Informiranje o medicinski pomognutoj oplodnji (čl. 12.)

Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili žene imaju pravo na:

- > obavijest o mogućim oblicima prirodnog planiranja obitelji,
- > o mogućnostima liječenja neplodnosti
- > te o drugim načinima ostvarenja roditeljstva (primjerice posvojenjem),

...a osobito ako su istodobno žena i muškarac neplodni

Prije provedbe svih postupaka medicinski pomognute oplodnje liječnik, magistar biologije ili drugi ovlašteni zdravstveni radnik bračnim, odnosno izvanbračnim drugovima i ženi obvezan je objasniti:

- > pojedinosti postupka,
- > izgleda za uspjeh
- > te moguće posljedice i opasnosti postupaka za ženu, muškarca i dijete

Pravno i psihološko savjetovanje prije medicinski pomognute oplodnje (čl. 13.)

- > prije homologne – može se omogućiti
- > prije heterologne – obvezno se provodi

** psihološko savjetovanje*

- provodi: magistar psihologije ili liječnik specijalist psihijatrije
- dužnost: 1. mora ih upoznati s mogućim psihičkim posljedicama postupka medicinski pomognute oplodnje
2. o provedenom savjetovanju izdaje *pisanu potvrdu*

** pravno savjetovanje*

- provodi: magistar prava
- dužnost :
 - 1. mora ih upoznati sa:
 - * pravnim značenjem i učincima pristanka na planirani postupak MPO
 - * obiteljskopравnim učincima koji proizlaze iz određenoga medicinskog postupka
 - * o pravu djeteta da sazna da je začeto MPO
 - * o pravu djeteta da sazna tko su mu biološki roditelji
 - 2. o provedenom savjetovanju *izdaje pisanu potvrdu*

- to može provesti:

- a) zdravstvena ustanova u kojoj se provodi MPO sama
- b) ak ne može sama provesti, obvezna je uputiti bračne, odnosno izvanbračne drugove ili žene,
 - > u drugu zdravstvenu ustanovu u kojoj se provode ova savjetovanja
 - > ili kod osoba ovlaštenih za psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje te kod magistra prava zbog pravnog s.

Pristanak na medicinski pomognutu oplodnju (čl. 14.)

- **ovjereni pristanak** daje se za svaki postupak MPO, posebno s obzirom na vrstu postupka MPO i podrijetlo spolnih stanica, odnosno zametka

** odustajanje*

- tko: * Bračni/ * izvanbračni drugovi **pojedinačno ili zajedno**, / * žena
- kada: sve dok sjemenske stanice ili jajne stanice ili zamci nisu uneseni u tijelo žene

- posljedice:

1. postupak MPO **obustavlja se** izjavom o povlačenju
2. spolne stanice se *uništavaju*
3. zametak se *pohranjuje u svrhu darivanja* korisniku prava na MPO

Izjavu o povlačenju pristanka zdravstvena ustanova obvezna je zabilježiti i na zahtjev žene ili muškarca o tome izdati pisanu potvrdu.

Prije unosa sjemenih stanica, jajnih stanica ili zametaka u tijelo žene liječnik je obavezan provjeriti je li pristanak povučen.

Pravo osobe na uvid u podatke o darivatelju (čl.15.)

- tko: 1. osoba začeta i rođena uz pomoć MPO ako je navršila 18 godina
- > darovanom sjemenom stanicom
 - > darovanom jajnom stanicom
 - > darovanim zametkom
2. **zakonskom zastupniku** osobe
3. **liječniku** osobe
- zbog medicinski opravdanih razloga i dobrobiti osobe
 - na njegov zahtjev uz prethodno odobrenje Nacionalnog povjerenstva za MPO
4. sud
5. tijelo državne uprave – kad je potrebno u vezi s primjenom ovog Zakona
- 2.,3.,4.,5., svi moraju čuvati ta saznanja kao tajnu u skladu s posebnim propisima

- ima pravo na uvid:

- a) u upisnik podataka o začecu
- b) svim podacima o svome biološkom podrijetlu,
- c) uključujući i podatak o identitetu darivatelja sjemenne stanice ili darivateljice jajne stanice, odnosno darivatelja zametka,
- d) te podatak o identitetu osoba iz članka 26. ovoga Zakona, a koji se vodi pri Državnom registru o medicinski pomognutoj oplodnji ministarstva nadležnog za zdravlje (u daljnjem tekstu: Državni registar)

Roditelji su obvezni osobu začetu i rođenu uz pomoć MPO darovanom sjemenom stanicom ili darovanom jajnom stanicom ili darovanim zametkom, najkasnije do 18. godine života **upoznati da je začeta uz pomoć MPO.**

Podrijetlo djeteta

Podrijetlo djeteta začetog u postupku medicinski pomognute oplodnje utvrđuje se prema obiteljskopравnim propisima.

Ako u postupku MPO *sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka MPO:*

- > muškarac je obvezan dati ovjerenu izjavu o priznanju očinstva djeteta koje će biti začetog u postupku MPO
- > žena ovjerenu izjavu o pristanku na priznanje očinstva tog djeteta

Izjave se sastavljaju u 5 primjeraka.

1. i 2. – žena dostavlja *zdravstvenoj ustanovi* u kojoj će se provesti postupak MPO
3. – pohranjuje se kod *javnog bilježnika*
4. pripada *ženi*
5. pripada *muškarcu*

Osporavanje majčinstva i očinstva djeteta začetog u postupku MPO uređuje se prema obiteljskopравnim propisima.

Zabrana novčane dobiti

Zabranjeno je davati ili primati novčanu naknadu ili kakvu drugu korist za darivanje spolnih stanica ili zametaka.

- * žena i muškarac koji su darovali svoje spolne stanice i/ili zametke imaju pravo na naknadu nužnih troškova

Zabranjeno je sklapanje ugovora, sporazuma ili drugih oblika pisanog ili usmenog dogovora o darivanju spolnih stanica ili zametaka između darivatelja ili darivateljice spolnih stanica, odnosno zametka i jednog ili oba bračna, odnosno izvanbračna druga u postupku MPO.

Ugovor ili sporazum o ustupanju spolnih stanica, odnosno zametka uz novčanu naknadu ili drugu korist je **ništetan**.

Zabrana korištenja darovanih spolnih stanica zbog obiteljskopравnih zapreka (čl. 25.)

- * Darovane *sjemene stanice* **ne smiju se koristiti za oplodnju** ako su:

- > darivatelj i žena kojoj se pruža medicinska pomoć **srodnici po krvi ili tazbini**
- > te ako postoje drugi razlozi zbog kojih **nije dopušteno sklapanje braka**

- * Darovane *jajne stanice* **ne smiju se oploditi sjemenim** stanicama muškarca kojem, zbog krvnog ili tazbinskog srodstva ili drugog razloga ne bi bilo dopušteno sklapanje braka s darivateljicom.

- * Darovani *zametak* **ne smije se koristiti za prokreaciju** žene koja je:

- > u krvnom ili tazbinskom srodstvu s darivateljem sjemene stanice od kojeg je nastao zametak
- > u krvnom ili tazbinskom srodstvu sa ženom od čije je jajne stanice nastao zametak

Zabrana odabira spola (čl. 27.)

Zabranjeno je korištenje postupka MPO u **svrhu odabira spola** budućeg djeteta.

* iznimno – dopušten je odabir spola djeteta u svrhu izbjegavanja teške nasljedne bolesti vezane uz spol

→ uz prethodnu suglasnost Nacionalnog povjerenstva za MPO

Zabrana trgovanja i javnog oglašavanja (čl.30.)

Zabranjeno je trgovanje spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima.

* iznimno *banka spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka* može prikupiti spolne stanice

→ uz prethodno dopuštenje Nacionalnog povjerenstva za MPO

Zabranjeno je oglašavanje, reklamiranje, traženje ili nuđenje spolnih stanica ili zametaka putem svih oblika javnog priopćavanja ili na bilo koji drugi način.

Zabrana kloniranja ljudskog bića (čl. 32.)

Zabranjen je svaki postupak namijenjen ili koji bi mogao dovesti **do stvaranja** ljudskog bića ili dijela ljudskog bića **genetski istovjetnog drugom** ljudskom biću, bilo živog bilo mrtvog.

Priziv savjesti (čl. 44.)

Zdravstveni radnici i nezdravstveni radnici koji bi trebali provesti ili sudjelovati u provođenju postupaka medicinski pomognute oplodnje **imaju pravo pozvati se na priziv savjesti** zbog svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja **te odbiti provođenje postupka** MPO ili **sudjelovanje** u tom postupku.

Profesionalna tajna (čl. 45.)

Sve osobe koje sudjeluju u postupku MPO obvezne su kao profesionalnu tajnu čuvati sve podatke vezane uz taj postupak, a naročito osobne i zdravstvene podatke o ženi ili muškarcu kojima se medicinska pomoć pruža, djetetu koje je začeto u postupku i o darivatelju spolnih stanica, odnosno zametaka.

Sud može u *osobito opravdanim slučajevima* osloboditi osobu od čuvanja profesionalne tajne.

Obveza čuvanja profesionalne tajne odnosi se i na *članove Nacionalnog povjerenstva za MPO* te na *članove Povjerenstva*, kao i na *sve druge osobe* koje su u obavljanju svoje dužnosti saznale za podatke.

OBITELJSKOPRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJECE

Konvencija o pravima djeteta

- usvojena u UN 20.11.1989.

- za razliku od drugih međunarodnih dokumenata, konvencija sadrži sankcije i zasebno tijelo (koje valjda provodi) – tzv. **Odbor za prava djeteta**

> države članice pristaju na kontrolu međunarodnih tijela u vezi s poštovanjem dječjih prava na svom teritoriju

> države članice se obavezuju podnositi *izvješća*

- a) u roku dvije godine od stupanja Konvencije na snagu u državama članicama;
- b) nakon toga, svakih pet godina

Države članice stavljaju izvještaje na uvid javnosti u svojim zemljama.

* **Odbor za prava djeteta**

- operativno tijelo
- djeluje prema svojim postupovnim pravilima
- sastaje se jednom godišnje
- svoja izvješća o radu upućuje svake 2 godine Općoj skupštini preko Gospodarskog i Socijalnog vijeća
- **glavna uloga:** razmatra inicijalna i periodična izvješća o stanju prava djece u zemljama da bi se indicirali čimbenici i teškoće koje sprječavaju državu da ispuni obveze preuzete Konvencijom

- osnovno polazište Konvencije:

1. potpuna jednakost sve djece
2. primarna uloga u podizanju djece
3. istodobno obvezivanje država stranaka na poštovanje proklamiranih prava

Države članice poštuju odgovornosti, prava i dužnosti **roditelja** ili, gdje je takav slučaj, članova šire obitelji ili zajednice, kako je predviđeno lokalnim običajima, zakonskih skrbnika ili drugih osoba zakonski odgovornih za dijete, da na način koji je u skladu s razvojem sposobnosti djeteta osiguraju, upute i usmjeravaju dijete u ostvarivanju njegovih prava koja su priznata u ovoj konvenciji.

Važnost roditelja je:

- * osiguravati, uputiti i usmjeravati dijete u ostvarivanju njegovih prava
- * njihova glavnu odgovornost za podizanje i razvoj djeteta; interesi djeteta su njihova osnovna briga
- * imaju prvenstveno odgovornost da, u okviru svojih sposobnosti i financijskih mogućnosti, osiguravaju životne uvjete potrebne za razvoj djeteta

→ u ostvarivanju sveg toga države se pojavljuju tek posredno

Dijete je ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života, ako se, na temelju zakona koji se odnosi na dijete, punoljetnost ne stječe ranije.

- a) pojam dijete označava ljudsko biće određene životne dobi ne isključivo u krvnosrodničkom odnosu
- b) punoljetnošću prestaje potreba posebne skrbi za dijete
- c) nije isključena primjena Konvencije na maloljetnu osobu koja je stekla PS ranije, ali ako stekne nakon 18. ne

* **prava djeteta – 4P**

- 1. *prevention* – pravo na zdravlje, zabrana diskriminacije...
- 2. *protection* – zabrana iskorištavanja, mučenja...
- 3. *provision* – pravo na obrazovanje, socijalno osiguranje, odmor...
- 4. *participation* – pristup informacijama, pravo na izražavanje vlastitog mišljenja...

* **psihologijski pristup djetetovim pravima – 3S**

- 1. *sigurnost*
- 2. *skrb*
- 3. *sudjelovanje*

- a) **pozitivna prava** – pravo na život, pravo na čast i ugled...
- b) **negativna prava** – pravo na zaštitu od upotrebe narkotika, na zaštitu od izricanja smrtne kazne...

Izvorna prava djeteta

- 1. pravo djeteta na život i zdravlje
- 2. pravo da živi sa svojim roditeljima
- 3. pravo na odgoj i obrazovanje
- 4. pravo na saznanje vlastitog podrijetla
- 5. pravo na tjelesni, duševni i emocionalni razvoj

* još neka sistemacija prava

- 1. osobna
- 2. društvena (tipična građanska prava) – najvažnije **pravo da izrazi vlastito mišljenje**
- 3. obrazovna
 - 3.1. pravo na informiranje
 - 3.2. pravo na obrazovanje
- 4. zdravstvena
- 5. socijalna
- 6. ekonomska
- 7. kulturna – manjine, odmor, slobodno vrijeme...
- 8. pravosudno-zaštitna

OSTALI MEĐUNARODNI DOKUMENTI O PRAVIMA DJETETA

1. dokumenti koji se bave ljudskim pravima
2. dokumenti koji su ciljano namijenjeni djeci kao njihovim ovlaštenicima

> **Ženevska deklaracija o pravima djeteta** (1924.)

- minimalni zahtjevi za postizanje dobrobiti djece u vezi s materijalnim potrebama
- ostala je tek kao popis dobrih želja; bez sankcija

> **Povelja UN-a** (1945.)

> **Opća deklaracija o ljudskim pravima** (1948.)

- * pravo na slobodu i jednakost po rođenju
- * zabrana ropstva i potčinjenosti, mučenja i ponižavanja
- * jednakost pred zakonom
- * pravo na obrazovanje

> **Deklaracija o pravima djeteta** (1959.)

- isto neobavezna

> **Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda**

- * pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života
- * pravično suđenje
- * zabrana mučenja, ponižavajućih postupaka, diskriminacije
- * pravo na život
- * pravo na obrazovanje

> **Haška konvencija o zaštiti djece** (1996.)

- određuje zaštitne mjere koje se mogu poduzimati radi pomoći djetetu, udomiteljstvo, skrbništvo...

> **Konvencija o kontaktima s djecom** (2003.)

- pravila u vezi s pravima djeteta na kontakte s roditeljem koji živi u drugoj državi

> **Bruxelles II** (1998.)

- brakorazvodni postupci, rastava, poništaj i roditeljska skrb nad zajedničkom djecom

> **Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece**

> **Europska konvencija o priznanju i izvršenju odluka u vezi s roditeljskom skrbi i o ponovnoj uspostavi roditeljske s.**

- vezano za uređenje povratka djece

> **Haška konvencija o međudržavnom posvojenju**

- da ne bi došlo do neke zlouporabe

> **Neobavezni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta u vezi s uključivanjem djece u oružane sukobe**

> **Neobavezni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji**

> **Konvencija VE o ostvarivanju djetetovih prava** (1996.)

- pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja, dobivanje informacija...

PRAVA DJETETA I PRAVNI ODNOS RODITELJA I DJETETA

RODITELJSKA SKRB

→ osnovni pravni odnos koji nastaje između roditelja i djeteta i **obiteljskopравни učinak** koji nastaje pravilu rođenjem djeteta

- cilj:

> da se *djeci* omogući *ostvarivanje njihovih prava* (izvorna ljudska prava i ona koja djeci pripadaju neovisno o rodit.)

> da se *roditeljima* da legitimitet i pravna osnova prema trećima da skrbe o svojoj djeci

- obuhvaća zaštitu osobnih i imovinskih interesa djeteta te odgovornost roditelja za njegovu dobrobit

* **najbolji interes djeteta**

> čl. 3. Konv: *U svim aktivnostima koje se tiču djece, od primarnog su značaja interesi djeteta bez obzira na to da li ih provode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela.*

Najbolji interes djeteta je načelo prema kojem zakonodavac mora uskladiti sve svoje propise.

- neodređen, ali odrediv pojam

→ 3 kriterija:

1. **potrebe djeteta**

- u svakom pojedinom slučaju treba propitivati potrebe djeteta

2. **volja roditelja**

3. **standardno ponašanje**

- prema njemu interes djeteta se određuje prema mjerilima određenog društva, zajednice ili obitelji kako je to tradicijski i kulturološki prihvatljivo

Postupanje u skladu s najboljim interesom djeteta značit će donošenje odluke u skladu s onim što bi dijete za sebe (i o sebi) odlučilo kad bi za to bilo sposobno.

* **dobrobit djeteta**

- bolji, sveobuhvatniji i primjereniji izraz od interesa

- identificirati dobrobit djeteta znači odrediti sve okolnosti koje djetetu omogućuju ili uskraćuju neko ili neka njegova prava

NAČELA

- prvenstveno pravo roditelja da skrbe o svojoj djeci (čl. 6.)
- načelo razmjernosti i najblaže intervencije u obiteljski život (čl. 7.)
- načelo žurnosti (čl. 10.)
- načelo razmjernosti (čl. 128.)

PRAVA I DUŽNOSTI DJETETA TE STJECANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

- > čl. 6. Konv.: 1. Države članice priznaju da svako dijete rođenjem ima pravo na život.
2. Država članice osiguravaju u najvećoj mogućoj mjeri opstanak i razvoj djeteta.

- važno je naglasiti da djetetovim pravima **koreliraju** odgovornosti, dužnosti i prava roditelja

Osobna prava djeteta (čl. 84.)

1. pravo na skrb za **život i zdravlje**
2. pravo na **sigurnost i odgoj** u obitelji primjeren svojim tjelesnim, psihološkim i drugim razvojnim potrebama
3. pravo **živjeti sa svojim roditeljima**, a ako roditelji žive razdvojeno, dijete ima pravo na **roditeljsku skrb obaju roditelja**
4. pravo na **ostvarivanje osobnih odnosa** s roditeljima i drugim bliskim osobama s kojima ne stanuje, kao i **pravo na točnu informaciju** o važnim okolnostima u vezi s roditeljima i drugim bliskim osobama
5. pravo na **izbor obrazovanja i zanimanja** i **pravo na zapošljavanje** u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti

1. Pravo na život i zdravlje

Dijete – čl. 84. st. 1. : > **pravo na skrb za život i zdravlje**

Roditelji – čl. 93. st. 1.-6.

- čl. 95. st. 4.

> *Zdravlje, razvoj, njega i zaštita djeteta*

Roditelji su dužni i odgovorni:

1. **skrbiti se o zdravlju** djeteta te mu omogućiti korištenje mjera:

- za očuvanje zdravlja (npr. cijepljenje)
- unaprjeđenje zdravlja (npr. sistematski)
- ozdravljenje u slučaju bolesti (npr. operacija)

2. **čuvati i njegovati** dijete te se skrbiti o njegovim potrebama

* čuvati – sprječavanje raznih ugroza

* njega – skrb o tjelesnim i emocionalnim potrebama

> Roditelji **ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora osobe starije od šesnaest godina.**

3. **štititi** dijete od **ponižavajućih postupaka** i **tjelesnoga kažnjavanja** drugih osoba

4. djetetu mlađem od šesnaest godina **zabraniti noćne izlaske** (vrijeme od 23-05 h) bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje

5. **nadzirati dijete** u njegovu druženju s drugim osobama, kao i komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno drugim oblicima elektroničke komunikacije te mu zabraniti druženja i komunikaciju koja nisu u skladu s djetetovom dobrobiti

2. Pravo na obiteljski odgoj

Dijete – čl. 84. st. 2. : > pravo na **sigurnost i odgoj** u obitelji primjeren svojim tjelesnim, psihološkim i drugim razvojnim potrebama

Roditelji – čl. 94. st. 1.-2.

> *Odgoj i obrazovanje djeteta*

- Odgoj djeteta mora biti u skladu s njegovom dobi i zrelošću te s pravom djeteta na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.
- Roditelji ne smiju tjelesno kažnjavati dijete, postupati ponižavajuće prema njemu niti primjenjivati psihičku prisilu te su ga dužni štiti od takvog postupanja drugih osoba.

- odgajajući dijete postižu dvojake učinke:

1. razvijanje osobnosti djeteta (potreba individualizacija)
2. uvođenje djeteta u svijet odraslih (potreba socijalizacije)

3. Pravo na obiteljski život

Dijete – čl. 84. st. 3.-4. : > pravo **živjeti sa svojim roditeljima**, a ako roditelji žive razdvojeno, dijete ima pravo na **roditeljsku skrb obaju roditelja**

> pravo na **ostvarivanje osobnih odnosa** s roditeljima i drugim bliskim osobama s kojima ne stanuje, kao i **pravo na točnu informaciju** o važnim okolnostima u vezi s roditeljima i drugim bliskim osobama

Roditelji – čl. 95. i 96. (1,2,3)

> *Određivanje mjesta stanovanja djeteta*

Djetetovo mjesto stanovanja jest **prebivalište**, odnosno **boravište njegovih roditelja**.

- * situacija - roditelji ne stanuju zajedno
- dijete može imati mjesto stanovanja **samo kod jednog** roditelja

Pravo roditelja da određuju djetetovo mjesto stanovanja može biti ograničeno odlukom suda ili potrebom pribavljanja suglasnosti CZZS.

Dijete ne može stanovati kod roditelja koji ne ostvaruje roditeljsku skrb o osobnim pravima djeteta ili je lišen prava na roditeljsku skrb.

> *Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom*

Roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost:

→ **ostvarivati osobne odnose** s djetetom, osim ako mu je to zabranjeno ili ograničeno sudskom odlukom

Roditelj koji stanuje s djetetom ima dužnost i odgovornost:

→ omogućivati i **poticati ostvarivanje osobnih odnosa** djeteta s drugim roditeljem

Roditelji imaju pravo, dužnost i odgovornost:

→ omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa **s osobama** koje su mu **osobito bliske**

4. Pravo na obrazovanje

Dijete – čl. 84. st. 5. : > pravo na **izbor obrazovanja i zanimanja** i pravo na **zapošljavanje** u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti

Roditelji – čl. 94. st. 3.-7.

> *Odgoj i obrazovanje djeteta*

Roditelji imaju pravo i dužnost i odgovornost:

1. **brinuti se** o svestranom, redovitom, a prema svojim mogućnostima i daljnjem **obrazovanju** svojeg djeteta
2. **poticati** njegove umjetničke, tehničke, sportske i druge interese
3. **odzivati se** sastancima ili pozivu odgojno-obrazovne ustanove u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta

Roditelji **ne smiju prisiljavati dijete** na obrazovanje koje nije u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

U **slučaju spora** između djeteta i roditelja vezanog za obrazovanje djeteta, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

* Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, uz suglasnost ministra nadležnog za kulturu, ministra nadležnog za zdravlje te ministra nadležnog za obrazovanje pravilnikom će propisati način sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim, sportskim i sličnim aktivnostima.

Ograničena poslovna sposobnost djeteta

Dijete koje je **navršilo petnaest godina** života i **koje zarađuje** može:

- > samostalno poduzimati pravne radnje,
- > odnosno sklapati pravne poslove
- > preuzimati obveze u visini iznosa koji zarađuje
- > te raspolagati svojom zaradom **pod uvjetom da ne ugrožava svoje uzdržavanje**

* situacija - pravne radnje i pravni poslovi djeteta bitno utječu na njegova osobna i imovinska prava
- za njihovo poduzimanje potrebna je suglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika djeteta

Pravo djeteta na izražavanje mišljenja

Roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu dužni su poštovati mišljenje djeteta u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

U svim postupcima u kojima se odlučuje o nekom djetetovu pravu ili interesu dijete ima pravo na prikladan način saznati važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješteno o mogućim posljedicama poštivanja njegova mišljenja.

Mišljenje djeteta se uzima u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

Pravo djeteta na pokretanje postupaka

Dijete koje je **navršilo četrnaest godina** ima pravo samostalno pokrenuti postupke pred nadležnim tijelima u vezi s ostvarivanjem svojih prava i interesa.

Dijete ima pravo na **posebnog skrbnika**.

Informirani pristanak djeteta na medicinske postupke

Dijete koje je **navršilo šesnaest godina** i koje prema ocjeni doktora medicine raspolaže s obavijestima potrebnim za oblikovanje vlastitog mišljenja o konkretnoj stvari i prema njegovoj je ocjeni **dovoljno zrelo** za donošenje odluke o preventivnom, dijagnostičkom ili terapijskom postupku u vezi sa svojim zdravljem ili liječenjem, **može samostalno dati pristanak** na pregled, pretragu ili medicinski postupak (**informirani pristanak**).

* situacija – ako se radi o medicinskom postupku koji je povezan s **rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje djeteta** pacijenta, uz pristanak djeteta potrebna je i suglasnost djetetovih roditelja ili drugog zakonskog zastupnika

* situacija – **spor** između djeteta i roditelja o poduzimanju medicinskog postupka

- sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta

Dužnosti djeteta u obitelji

- poštovati svoje roditelje
- pomagati im u obavljanju poslova u obiteljskoj zajednici u skladu sa svojom dobi i zrelošću
- biti obzirno prema članovima obitelji

Dužnost djeteta pridonositi uzdržavanju

Dijete koje je **navršilo petnaest godina**, **zaposleno** je i **stječe imovinu radom** dužno je pridonositi svojem uzdržavanju i obrazovanju.

Pojam roditeljske skrbi

Roditeljsku skrb čine **odgovornosti, dužnosti i prava roditelja**, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti.

Roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima.

- 2 funkcije roditelja:

1. odgovornost za postizanje i ostvarivanje dobrobiti djeteta
2. zaštita djetetovih osobnih i imovinskih odnosa

Roditelj se **ne može odreći prava na roditeljsku skrb**.

Roditelji su dužni o pojedinačnim sadržajima roditeljske skrbi razgovarati i sporazumijevati se s djetetom u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

* odgovornost roditelja

> čl. 63. Ustav: *Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.*

> čl. 18. Konvencija : *Države članice će uložiti sve napore da bi se uvažavalo načelo da oba roditelja imaju **zajedničku odgovornost** u podizanju i razvoju djeteta.*

→ **odgovornost oba roditelja** postala je zakonski termin i pravni pojam hrv. ob. zakonodavstva

* **Dužnost** roditelja – omogućiti djetetu ostvarenje njegovih prava

* **Prava** roditelja – na temelju njih roditelji postoje osobe koje su prije svih pozvane da skrbe o svom djetetu – imaju pravni *titulus* za skrb o svojem djetetu.

> čl. 5. Konvencije: *Države članice poštuju odgovornosti, prava i dužnosti roditelja...*

- roditeljska skrb je:

1. neprenosiva

- vezana je isključivo uz osobu roditelja i ne može pripadati trećim osobama

2. ravnopravna

- ravnopravnost majke i oca u odgovornosti, pravima i dužnostima (nitko nije u povlašteniji)

3. zajednička

- odraz je : * načela o zajedničkoj odgovornosti oba roditelja za skrb o djetetu
čl. 18. Konv. : *...oba roditelja imaju zajedničku odgovornost...*

* prava djeteta da uživa skrb svojih roditelja
čl. 5. Konv.

- njihovo suodlučivanje o pojedinim sadržajima roditeljske skrbi, o brizi za dijete i međusobnom uvažavanju...

4. sporazumna

→ sve to bez obzira žive li roditelji zajedno ili odvojeno

- roditeljska skrb pripadat će samo jednom roditelju:

1. kad je drugi umro
2. proglašen umrlim
3. lišen roditeljske skrbi
4. djelomice lišen PS u odnosu na roditeljsku skrb
5. spriječen

- djeca kojoj roditelji nisu poznati stavljaju se **pod skrbništvo**

Temeljni sadržaj roditeljske skrbi

U **sadržaj** roditeljske skrbi ulazi:

a) pravo i dužnost zaštite osobnih prava djeteta na:

1. zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu
2. odgoj i obrazovanje
3. ostvarivanje osobnih odnosa i
4. određivanje mjesta stanovanja

b) pravo i dužnost upravljanja djetetovom imovinom

c) pravo i dužnost zastupanja djetetovih osobnih i imovinskih prava i interesa

PRAVO I DUŽNOST ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA DJETETA

1. Zdravlje, razvoj, njega i zaštita djeteta

Roditelji su dužni i odgovorni:

1. **skrbiti se o zdravlju** djeteta te mu omogućiti korištenje mjera:

- za očuvanje zdravlja (npr. cijepljenje)
- unaprjeđenje zdravlja (npr. sistematski)
- ozdravljenje u slučaju bolesti (npr. operacija)

2. **čuvati i negovati** dijete te se skrbiti o njegovim potrebama

* čuvati – sprječavanje raznih ugroza

* nega – skrb o tjelesnim i emocionalnim potrebama

> Roditelji **ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora osobe starije od šesnaest godina.**

3. **štititi** dijete od **ponižavajućih postupaka i tjelesnoga kažnjavanja** drugih osoba

4. djetetu mlađem od šesnaest godina **zabraniti noćne izlaske** (vrijeme od 23-05 h) bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje

2. Odgoj i obrazovanje djeteta

- Odgoj djeteta mora biti u skladu s njegovom dobi i zrelošću te s pravom djeteta na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.
- Roditelji ne smiju tjelesno kažnjavati dijete, postupati ponižavajuće prema njemu niti primjenjivati psihičku prisilu te su ga dužni štititi od takvog postupanja drugih osoba.

Roditelji imaju pravo i dužnost i odgovornost:

1. **brinuti se** o svestranom, redovitom, a prema svojim mogućnostima i daljnjem **obrazovanju** svojeg djeteta
2. **poticati** njegove umjetničke, tehničke, sportske i druge interese
3. **odzivati se** sastancima ili pozivu odgojno-obrazovne ustanove u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta

Roditelji **ne smiju prisiljavati dijete** na obrazovanje koje nije u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

U **slučaju spora** između djeteta i roditelja vezanog za obrazovanje djeteta, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

* Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, uz suglasnost ministra nadležnog za kulturu, ministra nadležnog za zdravlje te ministra nadležnog za obrazovanje pravilnikom će propisati način sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim, sportskim i sličnim aktivnostima

* **Konvencija**

1. Države članice poštuju pravo djeteta na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti.
2. Države članice poštuju prava i dužnosti roditelja i, gdje je takav slučaj, zakonitih skrbnika da usmjeravaju dijete u ostvarivanju njegova prava na način koji je u skladu s razvojem njegovih sposobnosti.
3. Sloboda izražavanja vjeroispovijesti ili uvjerenja može podlijeći samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i koja su nužna radi zaštite javne sigurnosti, reda, zdravlja ili morala, ili osnovnih prava i sloboda drugih.

3. Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom

Roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost:

→ **ostvarivati osobne odnose** s djetetom, osim ako mu je to zabranjeno ili ograničeno sudskom odlukom

Roditelj koji stanuje s djetetom ima dužnost i odgovornost:

→ omogućivati i **poticati ostvarivanje osobnih odnosa** djeteta s drugim roditeljem

Roditelji imaju pravo, dužnost i odgovornost:

→ omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s **osobama** koje su mu **osobito bliske**

→ **nadzirati dijete** u njegovu druženju s drugim osobama, kao i komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno drugim oblicima elektroničke komunikacije te mu zabraniti druženja i komunikaciju koja nisu u skladu s djetetovom dobrobiti

4. Određivanje mjesta stanovanja djeteta

Djetetovo mjesto stanovanja jest **prebivalište**, odnosno **boravište njegovih roditelja**.

- * situacija - roditelji ne stanuju zajedno
- dijete može imati mjesto stanovanja **samo kod jednog** roditelja

Pravo roditelja da određuju djetetovo mjesto stanovanja može biti ograničeno odlukom suda ili potrebom pribavljanja suglasnosti CZZS.

Dijete ne može stanovati kod roditelja koji ne ostvaruje roditeljsku skrb o osobnim pravima djeteta ili je lišen prava na roditeljsku skrb.

PRAVO I DUŽNOST UPRAVLJANJA DJETETOVOM IMOVINOM

Roditelji imaju dužnost, pravo i odgovornost upravljati imovinom djeteta s **pažnjom odgovornog roditelja** na način:

- * da je **očuvaju**
- * i po mogućnosti **uvećaju**

Troškovi upravljanja imovinom djeteta padaju na teret te imovine.

Prihodi od imovine djeteta mogu se koristiti samo za uzdržavanje djeteta.

* otuđenje

1. samo ako roditelji **nemaju dovoljno vlastitih sredstava** za djetetovo uzdržavanje, liječenje ili obrazovanje, a sredstva za to ne mogu se osigurati na drugi način
2. potrebe liječenja roditelja ili braće i sestara djeteta ako se ne koriste za uzdržavanje, liječenje i obrazovanje djeteta
→ potrebno odobrenje suda u izvanparničnom postupku pokrenutom na prijedlog djeteta ili roditelja

Ograničavanje prava na upravljanje imovinom djeteta

Roditelji **ne smiju upravljati** imovinom djeteta koju je dijete

- > naslijedilo ili
 - > mu je darovana ...ako je ostavitelj ili darovatelj svojom voljom tako odredio
- > sredstvima koja su stečena djetetovim radom

Za raspolaganje vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim pravima djeteta, dijete ili roditelji moraju zatražiti odobrenje suda u izvanparničnom postupku sukladno članku 101. ovoga Zakona.

- roditelji imaju pravo i dužnost **sporazumno** zastupati svoje dijete u odnosu prema trećima

Smatra se da je jedan roditelj dao svoj pristanak drugom roditelju da može zastupati dijete bez njegove izričite suglasnosti, osim kad se traži **izričita pisana suglasnost** drugog roditelja:

1. promjena osobnog imena
2. promjena prebivališta/boravišta
3. promjena vjerske pripadnosti
4. upravljanje vrjednijom djetetovom imovinom

Jedan roditelj samostalno zastupa dijete u onim područjima roditeljske skrbi u kojima je drugi roditelj prema odredbama ovoga Zakona ili na temelju odluke suda ograničen.

U *žurnim slučajevima*, kad prijeti opasnost za život i zdravlje djeteta, osim u slučajevima iz članaka 100. i 101. ovoga Zakona, svaki od roditelja ima pravo poduzeti nužne pravne radnje u skladu s dobrobiti djeteta i o tome odmah obavijestiti drugog roditelja.

Roditelji **ne zastupaju dijete**:

1. kad ima 15 godina i zarađuje
2. u slučajevima u kojima se djetetu imenuje **posebni skrbnik**

Zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta (čl.100.)

1. promjenu djetetova osobnog imena
2. promjenu prebivališta, odnosno boravišta djeteta i
3. izbor ili promjenu vjerske pripadnosti

→ **valjano je** ako roditelj koji zastupa dijete ima pisanu suglasnost drugog roditelja koji ima pravo zastupati dijete

* prebivalište/boravište

- **iznimka** kad ipak nije potrebna suglasnost

I. ako preseljenje bitno ne utječe na ostvarivanje postojećih osobnih odnosa s drugim roditeljem

- **pod uvjetom** da je roditelj s kojim dijete stanuje pribavio suglasnost CZZS

II. ako je prijava prebivališta, odnosno boravišta nužna radi zaštite prava i interesa djeteta

- **pod uvjetom** da je roditelj s kojim dijete stanuje pribavio suglasnost CZZS

* ne može pribavit suglasnost roditelja 2

- sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja u toj stvari zastupati dijete radi zaštite dobrobiti djeteta, osim u slučaju ovih iznimki

Za priznanje, odnosno za pristanak na priznanje očinstva koje je dalo dijete u odnosu na očinstvo vlastitoga djeteta potrebna je **pisana suglasnost oba roditelja** koja imaju pravo zajednički zastupati dijete.

- zastupanje je valjano ako roditelj koji zastupa dijete dobije:

1. **pisanu suglasnost drugog roditelja** koji ostvaruje roditeljsku skrb i
2. **odobrenje suda** u izvanparničnom postupku.

Zastupanjem se smatra:

- > zastupanja prigodom otuđenja i opterećenja nekretnina, pokretnina koje se upisuju u javne upisnike ili pokretnina veće vrijednosti,
- > raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima,
- > raspolaganja nasljedstvom,
- > prihvaćanja darova s teretom
- > ili odbijanja ponuđenih darova
- > te raspolaganja drugim vrjednijim imovinskim pravima
- > zastupanje prigodom sklapanja ugovora između djeteta i fizičkih ili pravnih osoba kojima je predmet raspolaganje budućim imovinskim pravima djeteta u vezi s njegovim sportskim, umjetničkim ili sličnim aktivnostima

Ugovorene obveze mogu trajati **najdulje do punoljetnosti** djeteta.

* roditelj 1 ne može nabaviti pisanu suglasnost roditelja 2

> sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja u toj stvari zastupati dijete

OSTVARIVANJE RODITELJSKE SKRBI

Privremeno povjeravanje skrbi o djetetu

a) osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

Oba roditelja suglasno ili roditelj koji sam ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu mogu svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući smještaj, privremeno povjeriti osobi koja ispunjava pretpostavke koje propisane za skrbnika.

→ ako je na dulje od 30 dana potpis roditelja mora biti **ovjeren kod javnog bilježnika**

b) udomiteljskoj obitelji ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi

(1) Oba roditelja suglasno ili roditelj koji sam ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu mogu svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući smještaj djeteta, uz odluku centra za socijalnu skrb, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje socijalna skrb, povjeriti udomiteljskoj obitelji ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi u skladu s propisima kojima se uređuje socijalna skrb.

(2) Ako smještaj djeteta u slučaju iz stavka 1. ovoga članka traje dulje od šest mjeseci od kad je roditelj povjerio svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući smještaj djeteta, centar za socijalnu skrb će u daljnjem roku od trideset dana učiniti procjenu opravdanosti produljenja ove vrste smještaja ili podnijeti sudu prijedlog za izricanje odgovarajuće sudske mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta zajedno s individualnim planom i stručnom obiteljskom procjenom.

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi

> *ex lege* (bilo da žive ili ne žive skupa)

Roditelji imaju pravo i dužnost **ravnopravno, zajednički i sporazumno** ostvarivati roditeljsku skrb.

Ako trajno ne žive zajedno dužni su ostvarivanje roditeljske skrbi sporazumno urediti **planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi**.

> *sud*

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi može biti uređeno i *odlukom suda* koja se temelji na sporazumu roditelja o svim bitnim pitanjima iz plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi

> *ex lege*

- ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim

> *sud*

-- potpuno samostalno

-- djelomično samostalno

-- samostalno u odnosu na određena bitna pitanja u vezi s djetetom

- kada: * ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazum tijekom sudskog postupka

- sud je dužan posebno voditi računa koji je od roditelja spreman na suradnju i sporazum

- **Roditelj koji se protivi** zajedničkom ostvarivanju roditeljske skrbi, odnosno sklapanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazumu dužan je dokazati da zajednička roditeljska skrb nije za dobrobit djeteta, u protivnom sud može samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi povjeriti drugom roditelju ako je to u skladu s dobrobiti djeteta.

Kad sud donosi odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi, odredit će hoće li roditelj koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb sam zastupati dijete u bitnim osobnim pravima ili uz suglasnost drugog roditelja sukladno članku 100. ovoga Zakona.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

→ pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta **trajno ne žive** u obiteljskoj zajednici

Sadržaj:

1. mjesto i adresa djetetova stanovanja
2. vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
3. način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete, sukladno odredbama članka 108. ovoga Zakona, te razmjene važnih informacija u vezi s djetetom iz članka 111. ovoga Zakona
4. visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja kod kojega dijete ne stanuje i
5. način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu se urediti i druga pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete, odnosno o kojima su roditelji dužni odlučivati sporazumno, a za koja se smatra da je drugi roditelj dao suglasnost.

Roditelji su **dužni upoznati dijete sa sadržajem plana** o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću te ga poštovati u skladu s djetetovom dobrobiti.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti samostalno, u postupku obveznog savjetovanja, kao i u postupku obiteljske medijacije.

Sporazumno donošenje odluka bitnih za dijete

- odluke koje su bitne za dijete (to su one čl. 100. i 101), kao i suglasnosti dužni su donijeti, odnosno dati **sporazumno**

To mogu biti i druge odluke koje mogu znatno utjecati na život djeteta kao što je:

- > ostvarivanje osobnih odnosa s djetetu bliskim osobama,
- > izvanredni medicinski postupci ili liječenje
- > izbor škole

Neslaganje roditelja o odlukama koje su bitne za dijete

- ako se roditelji ne mogu sporazumjeti sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja u toj stvari zastupati dijete

Ako se bitne odluke odnose na **osobna prava djeteta**, prije pokretanja postupka roditelji su dužni sudjelovati u postupku obveznog savjetovanja.

U postupku obveznog savjetovanja može sudjelovati i dijete.

- ako se to često događa sud može na zahtjev djeteta ili roditelja povjeriti ostvarivanje roditeljske skrbi djelomice ili u potpunosti samo jednom roditelju

Samostalnost roditelja pri donošenju odluka u vezi s djetetom

Roditelji, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, imaju pravo samostalno donositi svakodnevne odluke u vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete nalazi kod jednoga od njih.

- roditelji su dužni međusobno poštovati roditeljsku samostalnost i roditeljski autoritet u vrijeme kad se dijete nalazi kod drugog roditelja

Svakodnevne odluke iz može donositi i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom uz pristanak roditelja.

U hitnim slučajevima, kad prijeti neposredna opasnost za dijete, svaki od roditelja ima pravo, bez suglasnosti drugog roditelja donijeti odluke o poduzimanju nužnih radnji u skladu s djetetovom dobrobiti i o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti drugog roditelja.

- te odluke može donijeti i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom odnosno odgovorna osoba u odgojno-obrazovnoj ustanovi koju dijete pohađa u slučaju da neposredna opasnost nastupi za vrijeme boravka u njoj

Dužnost roditelja na razmjenu informacija u vezi s djetetom

Roditelji su dužni, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, međusobno razmjenjivati informacije o očuvanju djetetova zdravlja i dosljednosti u odgoju te informacije u vezi sa školskim i izvanškolskim obvezama djeteta.

Razmjena informacija mora biti jasna, brza i usmjerena isključivo na dijete.

Roditelji ne smiju dužnost suradnje koristiti radi kontrole drugog roditelja.

Prava roditelja kojem je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi

1. pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom
2. pravo na donošenje svakodnevnih odluka u vezi s djetetom i odluka o poduzimanju nužnih radnji u slučaju neposredne opasnosti
3. pravo na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna prava djeteta

-ta prava mogu biti **ograničena ili oduzeta samo odlukom suda** ako je to nužno radi zaštite djetetove dobrobiti

Roditelj koji ne ostvaruje roditeljsku skrb nad djetetom ima pravo zahtijevati od drugog roditelja informacije ako za to ima opravdani pravni interes i u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s djetetovom dobrobiti.

U slučaju spora u vezi s ostvarivanjem prava iz sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

Izmjena presude o ostvarivanju roditeljske skrbi

Ako okolnosti na temelju kojih je bila donesena presuda o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja prestanu postojati, sud će donijeti odluku u skladu s dobrobiti djeteta.

MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI DJETETA

NAČELA

- *Prvenstvena dužnost roditelja i podredna dužnost nadležnih tijela štititi dijete*

Roditelji su dužni i odgovorni štititi prava i dobrobit djeteta.

I drugi članovi bliže obitelji imaju dužnosti i odgovornosti.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti centra za socijalnu skrb mogu se odrediti i osobama kojima je povjerena svakodnevna skrb o djetetu.

- *Načelo razmjernosti*

Tijelo koje provodi postupak prilikom izbora mjere prikladne za zaštitu prava i dobrobiti djeteta dužno je voditi računa da se odredi ona mjera kojom se najmanje ograničava pravo roditelja na ostvarivanje skrbi o djetetu, ako je takvom mjerom moguće zaštititi prava i dobrobit djeteta.

- *Načelo razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život*

Mjere kojima se zadire u obiteljski život prihvatljive su ako su nužne te se njihova svrha ne može uspješno ostvariti poduzimanjem blažih mjera uključujući i preventivnu pomoć, odnosno potporu obitelji.

OPĆE ODREDBE

Izdvajanje djeteta iz obitelji

Izdvajanje djeteta iz obitelji određuje se **samo ako niti jednom blažom mjerom** nije moguće zaštititi prava i dobrobit djeteta.

→ svaka mjera na temelju koje se dijete izdvaja iz obitelji i smješta kod druge osobe koja zadovoljava pretpostavke za skrbnika, u udomiteljsku obitelj, u ustanovu socijalne skrbi ili kod druge fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi

Svrha:

- * zaštita djetetova života, zdravlja i razvoja,
- * osiguravanje primjerene skrbi o djetetu izvan obitelji
- * i stvaranje uvjeta za djetetov povratak u obitelj, odnosno priprema drugog trajnog oblika skrbi o djetetu.

Izdvajanje djeteta iz obitelji ne smije trajati dulje negoli je to nužno da bi se zaštitila prava i dobrobit djeteta.

Mjera izdvajanja djeteta iz obitelji mora biti redovito preispitivana, a roditelji imaju pravo na pomoć i potporu da bi se uklonili uzroci izdvajanja i dijete vratilo u obitelj u skladu s njegovom dobrobiti.

Dijete ima pravo sudjelovati i izraziti svoje mišljenje u svim postupcima procjenjivanja i određivanja mjera kojima se štite njegova prava i dobrobit.

U postupcima u kojima se određuju mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta tijela koja određuju mjere rješenjem će dopustiti djetetu koje je navršilo četrnaest godina da iznosi činjenice, predlaže dokaze, podnosi pravne lijekove i poduzima druge radnje u postupku ako je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji.

U postupku radi određivanja mjera iz nadležnosti suda djetetu se imenuje **posebni skrbnik**.

U postupku određivanja mjera za zaštitu djeteta mogu sudjelovati te biti saslušane osobe koje su važne u djetetovu životu.

Opće pretpostavke za određivanje mjera za zaštitu djeteta

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se na temelju **stručne procjene** ako se utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi.

Prava djeteta smatraju se ugroženima ako je skrb o djetetu neodgovarajuća ili ako dijete ima psihosocijalne poteškoće koje se očituju kroz ponašanje, emocionalne, školske i druge probleme u djetetovu odrastanju ili ako postoji vjerojatnost da će do toga doći.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati uvjete stručne osposobljenosti radnika, edukaciju radnika za provođenje mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, način provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, kriterije za stručnu procjenu i provedbu mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, kao i visinu iznosa i način isplate naknade za provedbu mjera stručne pomoći i potpore obitelji u ostvarivanju skrbi o djetetu te intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

Dužnost prijave i suradnje radi zaštite djeteta

Svatko je dužan prijaviti centru za socijalnu skrb povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava.

Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito: tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zloporabe, zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta.

Centar za socijalnu skrb dužan je odmah po primitku prijave ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava te o tome obavijestiti podnositelja prijave.

Sud i centar za socijalnu skrb, roditelji i druge osobe ili ustanove socijalne skrbi kojima je povjereno ostvarivanje skrbi o djetetu dužni su međusobno surađivati i obavještavati se o radnjama poduzetima na temelju prijave.

Sud pred kojim se vodi prekršajni ili kazneni postupak, državni odvjetnik, kao i policija dužni su o pokretanju postupka u vezi s povredom nekoga djetetova prava ili o noćnim izlascima djeteta mlađeg od šesnaest godina u roku od dvadeset i četiri sata obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta.

Centar za socijalnu skrb dužan je odmah po primitku obavijesti iz ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava te o tome obavijestiti podnositelja obavijesti.

Dužnost suradnje roditelja i osoba koje se skrbe o djetetu

Roditelji i druge osobe koje se skrbe o djetetu dužne su u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta surađivati te omogućiti centru za socijalnu skrb uvid u stambene prilike, davati istinite osobne i obiteljske podatke, kao i podatke o prihodima i imovini.

Roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu dužne su u vezi s postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta obavještavati nadležni centar za socijalnu skrb o svakoj promjeni adrese stanovanja.

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA U NADLEŽNOSTI CZZS

Vrste mjera:

- a. žurnu mjeru **izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji**
- b. **upozorenje na pogreške i propuste** u ostvarivanju skrbi o djetetu
- c. mjeru **stručne pomoći i potpore** u ostvarivanju skrbi o djetetu i
- d. mjeru **intenzivne stručne pomoći i nadzora** nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

a. Žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji

1. nadležnost: CZZS

2. pretpostavke

> ako postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta koji se mogu zaštititi samo izdvajanjem djeteta iz neposrednoga okruženja

- u rješenju CZZS će odlučiti i o privremenom smještaju djeteta kod druge osobe koja zadovoljava pretpostavke za skrbnika, kod udomiteljske obitelji, ustanove socijalne skrbi, odnosno druge fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

3. inicijativa za izricanje mjere

Rješenje o žurnom izdvajanju djeteta centar za socijalnu skrb donosi po službenoj dužnosti, na prijedlog djeteta ili roditelja.

4. odlučivanje o mjeri

- rješenje se donosi u upravnom postupku
- prilikom izvršenja rješenja može se zatražiti pomoć policije
- ako CZZS odluči o izdvajanju usmenim rješenjem dužan je roditelju ili drugoj osobi koja se skrbi o djetetu u roku 72 sata od trenutka donošenja usmenog rješenja otpremiti rješenje u pisanom obliku

*** žalba protiv rješenja**

- odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
- žalba ne odgađa izvršenje rješenja

CZZS je dužan u roku od 72 sata od oduzimanja djeteta dostaviti sudu neposredno ili elektroničkim putem prijedlog da u izvanparničnom postupku donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, ustanovi socijalne skrbi, odnosno drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

- sud o prijedlogu mora odlučiti u roku od 10 dana od dana pokretanja postupka

5. trajanje mjere

- najdulje 15 dana od dana oduzimanja djeteta

- **prestaje važiti :** 1. ako CZZS u ona 72 sata ne podnese sudu prijedlog
2. ako sud u 10 dana ne odluči

*** iznimno produljenje**

- sud ne odluči u 10 dana, ali i daje postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta

- produljit će se najdulje za dodatnih 8 dana od dana isteka trajanja mjere

b. Upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu

1. nadležnost: CZZS

2. pretpostavke

> ako su se nedostaci o skrbi o djetetu dogodili jednom ili se događaju rijetko

> posljedice za dijete su blažeg

3. inicijativa: nenavedeno – CZZS *ex officio*

Pritom centar može roditelje uputiti na zdravstvene, edukativne i druge stručne programe i usluge za potporu roditeljstva i razvoja djeteta.

CZZS će u pravilu prethodno provesti neposredno savjetovanje te o tome sastaviti zapisnik.

c. Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

1. nadležnost: CZZS

2. pretpostavke:

> ako utvrdi da roditelji nisu u stanju samostalno ostvarivati roditeljsku skrb u cijelosti ili djelomice zbog okolnosti na strani roditelja ili na strani djeteta, pri čemu je ugrožen razvoj djeteta

> odredit će samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi

3. inicijativa: CZZS

4. odlučivanje o mjeri

- rješenje *mora* sadržavati:

> svrhu određivanja mjere,

> vrijeme trajanja mjere,

> osobno ime voditelja mjere

> upozorenje o pravnim posljedicama nesuradnje pri provođenju mjere

Na temelju rješenja CZZS će u roku od 30 dana od donošenja rješenja izraditi **individualni plan i program provođenja** mjere.

- rješenje *može* sadržavati:

- > uputu roditeljima i djetetu da zatraže odgovarajuće liječenje,
- > da se uključe u odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe
- > upućivanje djeteta u dom za djecu ili udomiteljsku obitelj vikendom, u poludnevni ili cjelodnevni boravak

*** žalba**

- odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
- žalba ne odgađa izvršenje rješenja

5. trajanje mjere

- neprekidno trajanje od šest mjeseci do godine dana
- može se odrediti uvijek kad postoje opravdani razlozi, bez obzira na vrstu prethodno određene mjere
- može se produljivati ako za to postoje opravdani razlozi.

*** dužnosti voditelja mjere**

- posjećivati obitelj i pružati potporu roditeljima i djetetu u skladu s rješenjem, odnosno individualnim planom
- jednom mjesečno dostavljati CZZS izvješće o provedbi mjere
- u roku od 15 dana prije isteka roka na koji je mjera određena izraditi i dostaviti centru za socijalnu skrb završno izvješće o provedbi mjere

*** dužnosti CZZS**

- CZZS predložit će sudu izricanje druge mjere ako:

1. roditelji nisu pokazali spremnost na suradnju
2. završno izvješće pokazuje da nema napretka nakon provedene mjere

- **rok:** * petnaest dana od isteka vremena na koje je mjera određena,
* odnosno odmah nakon što se pokaže da roditelji nisu spremni prihvatiti pruženu pomoć i potporu

- CZZS dostavlja sudu:

- > prijedlog za određivanje druge mjere
- > rješenje o određivanju mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu
- > završno izvješće o provedenoj mjeri, odnosno o nesuradnji roditelja

- CZZS dužan je upoznati **roditelje i dijete** sa završnim izvješćem, stručnom procjenom, kao i eventualnom potrebom poduzimanja drugih odgovarajućih mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta

* *iznimno* **dijete se neće upoznati** ako bi to imalo posljedice za njegovo zdravlje i razvoj

*** Praćenje obiteljskih prilika nakon prestanka mjere**

CZZS dužan je prije isteka godine dana od dana prestanka mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu **procijeniti obiteljske prilike** te o tome **sastaviti izvješće**.

d. Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

1. nadležnost: CZZS

2. pretpostavke

> ako je utvrđeno da je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a roditelji su:

1. spremni i sposobni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji i
2. spremni poštovati jasne upute i omogućiti nesmetan nadzor nad skrbi o djetetu

> odredit će samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi

3. inicijativa: CZZS

4. odlučivanje o mjeri, dužnosti voditelja, CZZS, predlaganje druge mjere

- sve se isto primjenjuje ko gore

Rješenjem o mjeri roditeljima se moraju odrediti učestaliji posjeti i pojačana pomoć voditelja mjere stručne pomoći te jasne upute i posljedice koje mogu uslijediti zbog nepoštivanja uputa i neprihvatanja pomoći.

Mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu provode stručne osobe zaposlene u centru za socijalnu skrb ili drugi stručnjaci koje centar za socijalnu skrb ovlasti kao voditelje mjere.

5. trajanje mjere

- određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje

- može se odrediti *višekratno*

- > ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta,
- ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana

*** Praćenje obiteljskih prilika nakon prestanka mjere**

Centar za socijalnu skrb je dužan prije isteka godine dana od dana prestanka mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora procijeniti obiteljske prilike i o tome sastaviti izvješće.

5. trajanje mjere

- najdulje trideset dana računajući od dana kad je mjera određena
- u posebno opravdanim okolnostima sud je može u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb produljiti za daljnjih trideset dana
- CZSS dužan je najkasnije pet dana prije isteka tog roka izraditi obiteljsku procjenu i dostaviti je sudu neposredno ili elektroničkim putem zajedno s prijedlogom za donošenje druge mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta ako je to potrebno

Sud može u izvanparničnom postupku mjeru privremenog povjeravanja i smještaja djeteta **ukinuti prije isteka roka od trideset dana** računajući od dana kad je mjera određena, ako prestanu postojati razlozi zbog kojih je mjera određena, na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb.

* Prava i dužnosti roditelja i drugih osoba

Roditelji **imaju sva prava i dužnosti** u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu, **osim prava na stanovanje s djetetom** i s tim u vezi **na svakodnevnu skrb o djetetu** dok traje mjera.

Roditelji imaju pravo i dužnost **ostvarivati osobne odnose** s djetetom na način utvrđen sudskom odlukom. (i druge osobe imaju pravo na temelju rješenja)

2. Zabrana približavanja djetetu

1. nadležnost: sud

2. pretpostavke

- sud može zabraniti roditelju, baki ili djedu, sestri ili bratu, odnosno polusestri ili polubratu, drugom članu obitelji koji ne stanuje s djetetom i drugim osobama da se neovlašteno približava djetetu na određenim mjestima ili na određenu udaljenost i da ga uznemiruje na drugi način, primjerice neovlaštenim uspostavljanjem veze s djetetom ili uhođenjem

3. inicijativa

- može pokrenuti dijete, roditelj ili centar za socijalnu skrb
- > ako nije pokrenuo CZSS
- sud mora obavijestiti CZSS
- > ako je pokrenuo CZSS
- mora obavijestiti druge osobe

4. odlučivanje

Rješenje o zabrani približavanja i uznemirivanja djeteta sud će dostaviti centru za socijalnu skrb i policiji.

Sud će donijeti rješenje bez odgode, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana pokretanja postupka.

Provjeru izvršavanja mjere zabrane približavanja djetetu provode policijski službenici za mladež policijske postaje nadležne prema mjestu na kojem se nalazi dijete sukladno propisu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti.

CZZS je dužan obavijest o postojanju pravomoćne odluke o zabrani približavanja djetetu dostaviti odgojno-obrazovnoj ustanovi koju dijete pohađa.

3. Oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu

1. nadležnost: CZZS

2. pretpostavke

1. na temelju obiteljske procjene centra za socijalnu skrb da djetetu ostankom ili povratkom u obitelj prijeti opasnost za život, zdravlje i razvoj ili

2. kad se nisu dogodile planirane promjene u obitelji iz prethodno određenih mjera za zaštitu djeteta

Oduzimanjem prava na stanovanje s djetetom roditelj se lišava i prava na svakodnevnu skrb o djetetu.

3. inicijativa

- na prijedlog djeteta, roditelja ili CZZS

- oni također imaju pravo predložiti produljenje, ukidanje i izmjenu sudske odluke o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi

Kad centar za socijalnu skrb podnosi prijedlog za donošenje odluke, dužan je predložiti i smještaj djeteta te uz prijedlog dostaviti obiteljsku procjenu, individualne planove i završna izvješća iz prethodno izrečenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Kad postupak pred sudom pokreću ostale osobe iz stavka 1. ovoga članka, priloge iz stavka 3. ovoga članka i prijedlog o smještaju djeteta centar za socijalnu skrb podnosi u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva suda za dostavu priloga.

4. odlučivanje o mjeri

- sud će rješenjem odlučiti:

- > o smještaju djeteta
- > ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom,
- > odnosno o nadzoru nad ostvarivanjem osobnih odnosa s djetetom
- > zabrani ostvarivanja osobnih odnosa ako je to potrebno i ako to predlažu dijete, roditelj ili centar za socijalnu skrb

Sud će rješenjem obvezati roditelja da obavještava nadležni centar za socijalnu skrb o svakoj promjeni adrese stanovanja

Rješenje može sadržavati uputu:

- > roditeljima i djetetu da zatraže odgovarajuće liječenje,
- > kao i da se uključe u druge zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe kako bi nakon završetka liječenja ili terapije mogli iznova samostalno preuzeti skrb o djetetu

Ako se obiteljskom procjenom utvrdi da je slaba vjerojatnost povratka djeteta u obitelj, centar za socijalnu skrb i sud će voditi računa da povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu i smještaj djeteta budu trajnije naravi.

Sud će rješenjem odlučiti i o uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao.

5. trajanje mjere

- određuje se u trajanju do godine dana

- može se produljiti na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb za najviše još jednu godinu, a nakon toga mjera iznimno može trajati do pravomoćnog okončanja sudskog postupka pokrenutog radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta, odnosno postupka radi lišenja prava na roditeljsku skrb te imenovanja skrbnika

Centar za socijalnu skrb će najkasnije trideset dana prije isteka vremena podnijeti sudu završno izvješće o djetetu i roditelju kojemu je oduzeto pravo na stanovanje s djetetom.

Sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb ukinuti mjeru oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi prije isteka vremena, ako prema izvješću centra za socijalnu skrb prestanu postojati razlozi zbog kojih je mjera određena.

Izmjena rješenja

Sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb izmijeniti rješenje o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi ako za to postoje opravdane okolnosti.

U iznimnim slučajevima, kad je potrebna žurna promjena djetetova smještaja ili promjena osobe kojoj je povjerena svakodnevna skrb o djetetu, centar za socijalnu skrb može o tome donijeti rješenje. Centar za socijalnu skrb je dužan u roku od sedamdeset i dva sata od donošenja rješenja o promjeni djetetova smještaja ili promjeni osobe kojoj je povjerena svakodnevna skrb o djetetu dostaviti sudu to rješenje neposredno ili elektroničkim putem, zajedno s prijedlogom za izmjenu rješenja o djetetovu smještaju, odnosno rješenja u dijelu u kojem se svakodnevna skrb o djetetu povjerava drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi.

*** Dužnosti i prava osoba kojima je povjerena svakodnevna skrb o osobnim pravima djeteta**

Dužnosti osobe, ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji kojima je povjerena svakodnevna skrb o djetetu uređene su posebnim propisima.

*** Dužnosti centra za socijalnu skrb**

Fizička, odnosno pravna osoba kod koje je dijete smješteno dužna je u roku od petnaest dana od smještaja djeteta **prijaviti djetetovo boravište** na temelju sudske odluke.

Centar za socijalnu skrb nadležan prema djetetovu boravištu će uz stručnu podršku i suradnju s centrom za socijalnu skrb nadležnim prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja nadzirati skrb o djetetu i osiguravati mu potporu. Roditelju i djetetu centar za socijalnu skrb davat će upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja djeteta iz obitelji te svaka tri mjeseca procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta.

S obzirom na okolnosti slučaja, pomoć i potpora mogu biti planirani tako da budu više usmjereni na jačanje djetetove neovisnosti negoli na jačanje roditeljskih sposobnosti da se skrbe o djetetu ako je to razmjerno djetetovoj dobi, stupnju razvoja te potrebama i mogućnostima.

Centar za socijalnu skrb će poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove obitelji ili djetetu bliskih osoba, u skladu s djetetovom dobrobiti.

*** Prava i dužnosti roditelja i djeteta**

Dok traje mjera, roditelji imaju sva prava i dužnosti u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu, osim prava na stanovanje s djetetom i s tim u vezi na svakodnevnu skrb o djetetu.

Roditelj je dužan osigurati uvjete za povratak djeteta u obitelj te nadležni centar za socijalnu skrb obavijestiti o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Roditelji imaju pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom na način utvrđen sudskom odlukom i plaćati uzdržavanje za dijete.

Ustanova socijalne skrbi može dati pisane upute u vezi s ostvarivanjem skrbi o djetetu i ostvarivanjem osobnih odnosa s djetetom, a roditelj i dijete dužni su se ponašati u skladu s tim uputama.

Izvješće, povratak djeteta u obitelj ili predlaganje druge mjere

(1) Centar za socijalnu skrb će trideset dana prije isteka roka na koji je mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom određena izraditi izvješće o djetetu i roditelju te u skladu s rezultatima izvješća predložiti sudu povratak djeteta u obitelj, ili produljenje mjere za iduću godinu dana, ili lišenje roditelja prava na roditeljsku skrb.

(2) Sud može iznimno nakon šest mjeseci od određivanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom ukinuti određenu mjeru i roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb ako prema izvješću centra za socijalnu skrb postoji vjerojatnost da se neće postići svrha mjere te da bi povratak djeteta u obitelj predstavljao opasnost za njegov život, zdravlje i razvoj.

(3) Izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb dostavlja, osim sudu, i roditeljima te posebnom skrbniku djeteta.

d) Povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju

1. nadležnost: sud

2. pretpostavke

- > zbog djetetova ponašanja kojim ozbiljno ugrožava svoja prava i interese, kao i prava i interese članova obitelji ili drugih osoba djetete će se povjeriti radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
- > kad roditelji ili druge osobe koje se skrbe o djetetu u većoj mjeri zanemaruju odgoj djeteta ili ga nisu u mogućnosti valjano odgajati, ako promjenu ponašanja djeteta i roditelja nije moguće postići niti jednom drugom blažom mjerom

3. inicijativa

- na prijedlog:

- > centra za socijalnu skrb - dužan je uz prijedlog priložiti stručnu procjenu obitelji i djeteta te prijedlog o smještaju djeteta
- > državnoga odvjetnika za mladež,
- > djeteta,
- > roditelja

Kad postupak pred sudom pokreću ostale osobe, stručnu procjenu i prijedlog o smještaju djeteta centar za socijalnu skrb podnosi u roku od osam dana od dana od kad to sud od njega zahtijeva.

4. odlučivanje o mjeri

Sud će rješenjem odlučiti:

- > o smještaju djeteta i povjeravanju svakodnevne skrbi i odgoja djeteta ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
- > može odrediti i druge mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
- > o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, nadzoru ili zabrani ostvarivanja osobnih odnosa ako je to potrebno i ako to predlaže dijete, roditelj ili centar za socijalnu skrb
- > može odrediti upućivanje djeteta s problemima u ponašanju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji vikendom, u poludnevni ili cjelodnevni boravak
- > može odrediti da se dijete uključi u multidisciplinarni dijagnostički postupak, ako je to potrebno radi donošenja rješenja
- > može sadržati uputu djetetu da zatraži odgovarajuće liječenje, kao i da se uključi u druge zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe
- > sud će odlučiti i o uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao

5. trajanje mjere

- određuje se u trajanju od jedne godine

Sud može u posebno opravdanim slučajevima produljiti trajanje ove mjere u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja, centra za socijalnu skrb ili državnog odvjetnika za mladež.

Centar za socijalnu skrb dužan je najkasnije trideset dana prije isteka roka podnijeti sudu *završno izvješće o djetetu*

Sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog centra za socijalnu skrb ili drugih **ukinuti mjeru** povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju i prije isteka vremena ako prema izvješću o djetetu i roditeljima prestanu postojati razlozi zbog kojih je mjera određena.

* prava i dužnosti roditelja i djeteta

> sva prava i dužnosti u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu, osim prava na stanovanje s djetetom i s tim u vezi na svakodnevnu skrb o djetetu

> pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom i plaćati uzdržavanje za dijete

Dok traje mjera povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju, dijete ima dužnost ponašati se u skladu s odlukom suda i uputama osoba kojima je povjerena svakodnevna skrb, odgoj i liječenje djeteta.

Dok traje mjera povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju, dijete ima pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljima i drugim bliskim osobama sukladno odluci suda i uputama osoba kojima je povjerena svakodnevna skrb, odgoj i liječenje djeteta.

* dužnosti centra za socijalnu skrb, izvješće o djetetu i prijedlozi

Centar za socijalnu skrb će trideset dana prije isteka roka na koji je mjera povjeravanja djeteta s problemima u ponašanju određena izraditi izvješće o djetetu, a po potrebi i o roditeljima, te u skladu s rezultatima izvješća predložiti sudu povratak djeteta u obitelj ili produljenje mjere za iduću godinu dana.

Izvješće centar za socijalnu skrb dostavlja, osim sudu, roditeljima, posebnom skrbniku djeteta i državnom odvjetniku za mladež ako je postupak bio pokrenut na njegov prijedlog.

5. Lišenje prava na roditeljsku skrb

1. **nadležnost:** sud

2. pretpostavke

Opća pretpostavka

> kad utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava

Posebne pretpostavke

1. ako je **napustio** dijete

2. ako je dijete **izloženo nasilju** među odraslim članovima obitelji

3. ako na temelju izvješća centra za socijalnu skrb proizlazi da **roditelj ne poštuje mjere, odluke i upute** koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno **donio centar za socijalnu skrb ili sud**

4. ako na temelju izvješća i procjene centra za socijalnu skrb proizlazi da bi **povratak** djeteta u obitelj nakon provedene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta **predstavljao** ozbiljnu **opasnost** za djetetov život, zdravlje i razvoj

5. na temelju pravomoćne presude kojom je **roditelj osuđen** za neko od sljedećih kaznenih djela počinjenih na štetu svog djeteta:

- kaznenih djela protiv:

> spolne slobode i spolnog ćudoređa

> braka, obitelji i mladeži

> života i tijela

> spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i blablalab

6. ako su **mentalne sposobnosti** roditelja u tolikoj mjeri **ograničene** da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi, pri čemu je ugrožena dobrobit djeteta

3. inicijativa

- na prijedlog:

> djeteta,

> roditelja,

> centra za socijalnu skrb - + dužan sudu dostaviti izvješća i procjene na kojima temelji svoj zahtjev

> ili državnog odvjetnika za mladež - + pravomoćnu presudu na temelju koje je roditelj osuđen za kaznena djela

Kad postupak pred sudom pokreću ostale osobe, izvješće i procjenu centar za socijalnu skrb podnosi u roku od osam dana od dana od kad to sud od njega zahtijeva.

* Odluka o mirovanju roditeljske skrbi

U postupku odlučivanja o lišenju prava na roditeljsku skrb sud može po službenoj dužnosti, ovisno o okolnostima slučaja, odrediti mirovanje roditeljske skrbi kao privremenu mjeru uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 115. (stvarne zapreke).

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka

1. kad je roditelj djeteta *maloljetna osoba*
2. ili osoba *lišena poslovne sposobnosti* u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb

Takav roditelj može:

* ostvarivati **svakodnevnu skrb** o djetetu

- a) samostalno
- b) zajedno s drugim roditeljem
- c) skrbnikom djeteta

Takav roditelj ne može:

* **zastupati dijete**,
> ako je lišen poslovne sposobnosti ne može ga zastupati u dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti

Dijete zastupa drugi roditelj ili skrbnik djeteta koji je dužan poštovati mišljenje roditelja.

U slučaju neslaganja roditelja djeteta međusobno ili roditelja i skrbnika djeteta oko zastupanja djeteta u vezi s odlukama koje su bitne za dijete sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili skrbnika donijeti rješenje kojim će odrediti tko će zastupati dijete u toj stvari.

* *iznimno* maloljetni roditelj može odrediti **osobno ime djetetu**

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka **prestaje** kad prestanu postojati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka

1. ako je roditelj **odsutan** i **nepoznatog boravišta**
2. ili spriječen iz objektivnih razloga **dulje vrijeme ostvarivati roditeljsku skrb**

Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske, roditelj nema pravo na njezino ostvarivanje.

Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi, roditeljsku skrb ostvaruje **drugi roditelj samostalno** ili se dijete stavlja **pod skrbništvo**.

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka **prestaje** kad prestanu postojati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

> o tome odlučuje sud u izvanparničnom postupku na prijedlog:

- djeteta,
- roditelja kojem miruje ostvarivanje roditeljske skrbi
- ili centra za socijalnu skrb

Pravomoćno rješenje sud je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta djeteta.

4. odlučivanje o mjeri

> odlučiti i o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom ako je to u iznimnim okolnostima potrebno i ako to predlaže dijete ili roditelj koji se lišava prava na roditeljsku skrb

> odlučiti i o uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao

* Pravni učinci izricanja mjere

Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb **gubi sva prava iz roditeljske skrbi**.

Sud može u **iznimnim okolnostima** dopustiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb.

Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb ima dužnost **plaćati uzdržavanje** za dijete.

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i dužnost uzdržavanja **prestaju posvojenjem**.

* Vraćanje prava na roditeljsku skrb

Pravo na roditeljsku skrb može rješenjem suda u izvanparničnom postupku biti vraćeno ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno.

Prijedlog za vraćanje roditeljske skrbi mogu podnijeti dijete, roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb ili centar za socijalnu skrb.

Posebne odredbe

Pravomoćnu odluku o lišenju i vraćanju prava na roditeljsku skrb sud dostavlja nadležnom matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta i roditelja i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi vođenja očevidnika o osobama koje su lišene prava na roditeljsku skrb, a ako dijete ima neko pravo na nekretninama, odluka će se dostaviti i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda radi zabilježbe.

Nakon punoljetnosti djeteta podaci o lišenju prava na roditeljsku skrb ne iskazuju se u ispravama iz matice rođenih djeteta.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati način vođenja očevidnika o osobama koje su lišene prava na roditeljsku skrb.

MJERE ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA DJETETA

Vrste mjera :

Sud može radi zaštite imovine i imovinskih prava djeteta u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb donijeti rješenje kojim se **jedan ili oba roditelja lišavaju prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima** te taj dio roditeljske skrbi **povjeriti drugom roditelju ili drugoj osobi na određeno ili neodređeno vrijeme** ili u odnosu na određenu stvar ili posao.

Sud može radi zaštite imovine i imovinskih prava djeteta u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb odrediti mjere osiguranja na imovini roditelja.

Izmjena ili ukidanje rješenja

Osobe ili centar za socijalnu skrb mogu tražiti izmjenu ili ukidanje rješenja o mjerama za zaštitu imovine i imovinskih prava djeteta ako se promijene, odnosno prestanu postojati okolnosti na temelju kojih je rješenje bilo doneseno.

OSTVARIVANJE OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM

Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja

Dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s roditeljem s kojim ne stanuje, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, neovisno o njegovu pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi

Roditelj i druge osobe koje stanuju s djetetom i skrbe se o djetetu dužne su omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljem s kojim ne stanuje te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s tim roditeljem.

Roditelj koji ne stanuje s djetetom nema pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom jedino ako mu je to odlukom suda zabranjeno.

Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta sa srodnicima i drugim osobama

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano: dijete, braća, sestre, polubraća, polusestre te bake i djedovi.

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano dijete i druge osobe ako su dulje vrijeme živjele u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinule o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos.

Roditelji i druge osobe koje stanuju s djetetom i skrbe se o djetetu dužne su djetetu omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa sa srodnicima i drugim osobama koje imaju na to pravo te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom.

Osobe nemaju pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom ako bi to bilo u suprotnosti s djetetovom dobrobiti.

Oblici ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom

Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati izravno u kraćim ili duljim razdobljima u obliku susreta i druženja ili boravkom djeteta kod osobe koja ima pravo ostvarivati osobne odnose s djetetom.

Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati neizravno korištenjem različitih komunikacijskih sredstava, slanjem pisama, darova i slično.

Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati davanjem informacija u vezi s osobnim pravima djeteta, osobi koja na to ima pravo i djetetu.

- informacija se može zahtijevati od svake osobe koja skrbi o djetetu, ako za to postoji pravni interes i ako to ne bi bilo na štetu djetetove dobrobiti

U slučaju spora u vezi s ostvarivanjem prava sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja ili osobe koja ima pravo na informaciju donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

Sporazum, provjera sporazuma i potvrda ovršnosti

Roditelji, srodnici i druge osobe mogu sklopiti sporazum o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom.

Sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku, sadržavati detaljne podatke o načinu, vremenu i mjestu preuzimanja, odnosno povratka djeteta, kao i eventualnu nazočnost drugoga roditelja ili treće osobe, te podjelu troškova u vezi s ostvarivanjem osobnih odnosa s djetetom, ako je to s obzirom na okolnosti slučaja potrebno.

Ograničenje ili zabrana ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom

Sud može iznimno ograničiti ili zabraniti pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom ako bi to bilo nužno radi zaštite dobrobiti djeteta.

Kad donosi odluku, sud je dužan:

1. ispitati postoji li mogućnost poduzimanja blažih mjera zaštite dobrobiti djeteta
2. voditi računa da ograničenje ili zabrana budu razmjerni potrebi da se zaštiti dobrobit djeteta i
3. obrazložiti nužnost ograničenja ili zabrane.

Odlukom ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom može se ograničiti ili zabraniti na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Sud može odrediti da se osobni odnosi djeteta s roditeljem ostvaruju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb.

Sud određuje:

- > vrijeme
- > te mjesto ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem koje mora biti prikladno za dijete,
- > a može se odrediti i nazočnost drugog roditelja ili djetetu bliske osobe

Mjera se može odrediti **samo privremeno**, u trajanju do šest mjeseci računajući od dana kada centar za socijalnu skrb imenuje osobu koja će obavljati nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa.

* **iznimno** opravdanim okolnostima mjera nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem može se produžiti za idućih šest mjeseci

Na temelju pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom CZZS rješenjem će imenovati **stručnu osobu** (voditelja nadzora) pod čijim će se nadzorom ostvarivati osobni odnosi djeteta s roditeljem.

CZZS će rješenjem razriješiti voditelja nadzora ako neuredno ispunjava svoje obveze te imenovati novog voditelja nadzora.

Protiv rješenja može se **izjaviti žalba** ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Stručna osoba koja obavlja nadzor ima pravo na naknadu za obavljanje nadzora kao i na naknadu opravdanih troškova prijevoza koji nastanu u provođenju nadzora.

Dužnosti stručne osobe koja obavlja nadzor

Ako je nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem određen jer se osobni odnosi s djetetom nisu ostvarivali dulje vrijeme dužna je prethodno pripremiti dijete za ostvarivanje osobnih odnosa pod nadzorom te djetetu i roditelju savjetovanjem pomagati kako bi se ostvarivanje osobnih odnosa uspostavilo.

(2) Stručna osoba iz članka 124. stavka 1. ovoga Zakona dužna je pratiti napredak i razvoj osobnog odnosa djeteta s roditeljem te jednom mjesečno dostavljati centru za socijalnu skrb izvješća o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem.

(3) Centar za socijalnu skrb je dužan izvješća iz stavka 2. ovoga članka zajedno sa stručnom procjenom dostaviti sudu u roku od petnaest dana prije isteka roka na koji je nadzor određen te predložiti sudu donošenje rješenja o prestanku nadzora, izmjenu odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem, odnosno zabranu ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem.

(4) Ako stručna osoba koja obavlja nadzor ustanovi da ostvarivanje osobnih odnosa pod nadzorom predstavlja za dijete intenzivan psihološki stres ili da su ugroženi djetetov tjelesni ili mentalni razvoj, dužna je bez odgode o tome izvijestiti centar za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb dužan je bez odgode predložiti sudu u izvanparničnom postupku izmjenu odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom, odnosno zabranu ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom i prije isteka roka na koji je nadzor određen.

(5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati način provođenja nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa, stručnu osposobljenost osobe koja obavlja nadzor, dužnosti stručne osobe u obavljanju nadzora, postupanje centra za socijalnu skrb pri provođenju mjere, prostorne uvjete održavanja osobnih odnosa pod nadzorom, naknadu troškova u vezi s nadzorom ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom te visinu iznosa i način isplate naknade za provođenje nadzora.

Pravo na naknadu štete

Osoba koja je obvezna roditelju ili drugoj osobi omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom dužna je roditelju ili drugoj osobi koja ima pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom nadoknaditi štetu uzrokovanu nepoštivanjem sudske odluke, odobrenoga plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili odobrenoga sporazuma o ostvarivanju osobnih odnosa iz neopravdanih razloga prema propisima obveznoga prava.

SMRT RODITELJA

1. umre jedan

a) *zajednička roditeljska skrb*

- drugi roditelj nastavlja samostalno ostvarivati roditeljsku skrb

b) *samostalna roditeljska skrb*

- sud će donijeti rješenje kojim će skrb drugom roditelju, ako je to u skladu s dobrobiti djeteta

- na prijedlog: * CZZS/ * djeteta/ * drugog roditelja

- do donošenja rješenja sud će, ako je to potrebno, žurno odlučiti koja osoba će privremeno skrbiti o djetetu

2. umru oba

- CZZS će dijete staviti pod **skrbništvo**

Roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb može za života u oporuci ili u obliku javnobilježničke isprave (anticipirana naredba) imenovati osobu za koju smatra da bi se u slučaju njegove smrti najbolje skrbila o djetetu.

Kad se u slučaju smrti roditelja djetetu imenuje skrbnik, uzima se u obzir volja roditelja i mišljenje djeteta, osim ako se procijeni da to ne bi bilo u skladu s djetetovom dobrobiti.

PRESTANAK RODITELJSKE SKRBI

1. kad dijete stekne potpunu **poslovnu sposobnost**,
2. **posvojenjem** djeteta
3. **smrću roditelja**

Potpunu poslovnu sposobnost dijete stječe punoljetnošću ili sklapanjem braka prije punoljetnosti.

Punoljetna je osoba koja je navršila osamnaest godina života.

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Svrha ovog zakona:

1. **prevencija**
2. **sankcioniranje**
3. **suzbijanje svih vrsta nasilja** u obitelji

→ primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju

4. **ublažavanje posljedica** već počinjenog nasilja

→ pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja

U svim postupcima vezanim za nasilje u obitelji primjenjuju se odredbe:

> *Prekršajnog zakona,*

> *Zakona o kaznenom postupku*

> *Zakona o sudovima za mladež*

U smislu ovoga Zakona **obitelj** čine:

1. žena i muškarac *u braku*, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih,
2. žena i muškarac *u izvanbračnoj zajednici*, djeca svakog od njih i njihova zajednička djeca,
3. *srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja*,
4. *srodnici po krvi u pobočnoj lozi zaključno s trećim stupnjem*,
5. *srodnici po tazbini zaključno s drugim stupnjem* u bračnoj i izvanbračnoj zajednici,
6. osobe koje imaju **zajedničku djecu**,
7. **skrbnik i štićenik**,
8. **udomitelj**, korisnik smještaja u udomiteljskoj obitelji i članovi njihovih obitelji dok takav odnos traje
9. žena i muškarac **koji su živjeli** zajedno u *bračnoj ili izvanbračnoj zajednici*, **djeca** svakog od njih i njihova **zajednička djeca**, ukoliko su nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice **povod sukoba** bili bivši bračni ili izvanbračni odnosi.

Nasilje u obitelji je svaki oblik:

a) *tjelesnog*

- tjelesno nasilje, odnosno **primjena fizičke sile** bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,
- **tjelesno kažnjavanje** i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci **u odgojne svrhe**

b) *psihičkog*

- > **psihičko nasilje**, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva
- > **verbalno nasilje**, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje
- > **uhodjenje ili uznemiravanje** preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama
- > protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem tekstu: **uhodjenje i uznemiravanje**)

c) *spolnog*

- **spolno nasilje**, odnosno spolno uznemiravanje

d) *ekonomskog nasilja*

- > **oštećenje ili uništenje** osobne i zajedničke imovine
- > **zabrana** ili **onemogućavanje korištenja** osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini
- > oduzimanje prava ili **zabrana raspolaganja** osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem,
- > **onemogućavanje zapošljavanja** ili rada,
- > **prisiljavanje na ekonomsku ovisnost**,
- > **uskraćivanje sredstava** za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva

* *načelo hitnosti*

Sva nadležna tijela koja poduzimaju radnje vezane za nasilje u obitelji postupat će **hitno**.

Svi postupci pokrenuti po ovom Zakonu su **hitni**.

* *dijete žrtva*

U slučajevima pokretanja prekršajnog postupka u kojem se **kao žrtva pojavljuje dijete** nadležni sud dužan je, bez odgode, o tome obavijestiti **ustanove socijalne skrbi** radi poduzimanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Interesi djeteta izloženog nasilju u obitelji prioritetni su u svim postupcima.

* *istospolna zajednica*

Odredbe ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na osobe koje prema posebnom propisu žive u **istospolnoj zajednici**.

* *obveza prijavljivanja nasilja od strane stručnih službi*

Zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji **obvezni su prijaviti** policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Ako ne bi prijavile kaznit će se **novčanom kaznom** u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna.

* *zaštita žrtve*

Radi zaštite i osiguranja osobe izložene nasilju **nadležni sud će izdati nalog policiji da otprati osobu izloženu nasilju** u kuću, stan ili drugi stambeni prostor **radi uzimanja njezinih osobnih stvari** i osobnih stvari drugih osoba koje su s njom napustile navedeni prostor, koje su neophodne za zadovoljenje svakodnevnih potreba.

PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE

Svrha prekršajnopравnih sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji

- osobita zaštita obitelji i članova obitelji ugroženih i izloženih nasilju,
- poštivanje pravnog sustava
- sprječavanje ponovnog počinjenja nasilja u obitelji primjerenim sankcioniranjem počinitelja prekršaja

Vrste prekršajnopравnih sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji

- a) zaštitne mjere
- b) kazna zatvora
- c) novčana kazna
- d) druge prekršajnopravne sankcije propisane Prekršajnim zakonom

a) Zaštitne mjere

Svrha zaštitnih mjera:

1. sprečavanje nasilje u obitelji,
2. osiguranje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osobe koja je izložena nasilju
3. otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog prekršaja, a primjenjuju se radi otklanjanja ugroženosti osoba izloženih nasilju i drugih članova obitelji

Sud može nad počiniteljem nasilja u obitelji, osim zaštitnih mjera propisanih Prekršajnim zakonom, primijeniti sljedeće zaštitne mjere:

- obveznog psihosocijalnog tretmana,
- zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji,
- zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju,
- udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora,
- obveznog liječenja od ovisnosti,
- oduzimanja predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja

> Zaštitna mjera obveznoga *psihosocijalnog tretmana*

- kada: * prema počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili
* ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje

- **rok:** u trajanju od najmanje šest mjeseci

- tko: *ministar nadležan za poslove socijalne skrbi*
 - provedbenim propisom propisat će :
 - **način** provođenja tretmana
 - **mjesto** provođenja tretmana

> Zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji

- kada: prema počinitelju nasilja u obitelji ako postoji opasnost da bi ponovno mogao počiniti nasilje u obitelji
- **rok:** u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od dvije godine.
- tko: * *sud* u presudi određuje: - **mjesta ili područja**
 - **udaljenost** ispod koje se počinitelj ne smije približiti žrtvi nasilja u obitelji
- * *ministar nadležan za unutarnje poslove*
 - provedbenim propisom propisat će : - **postupanje policijskog službenika** u izvršenju mjere

> Zaštitna mjera zabrane uhođenja ili uznemiravanja osobe izložene nasilju

- kada: prema počinitelju nasilja u obitelji koji ga je počinio uhođenjem ili uznemiravanjem , a postoji opasnost da bi ponovno mogao uhoditi ili uznemiravati osobe
- **rok:** u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od dvije godine.
- tko: * *ministar nadležan za unutarnje poslove*
 - provedbenim propisom propisat će : - **postupanje policijskog službenika** u izvršenju mjere

> Zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora

- kada: prema počinitelju nasilja u obitelji koji je počinio nasilje prema članu obitelji s kojim živi u stanu, kući ili nekom drugom stambenom prostoru, ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje

Osoba kojoj je izrečena ova mjera dužna je **odmah napustiti** stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor uz prisutnost policijskog službenika.

- **rok:** u trajanju koje ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od dvije godine.

- tko: * *ministar nadležan za unutarnje poslove*
 - provedbenim propisom propisat će : - **postupanje policijskog službenika** u izvršenju mjere

> Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti

- kada: prema počinitelju nasilja u obitelji koji ga je počinio pod djelovanjem ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama kad postoji opasnost da će zbog te ovisnosti ponovno počiniti nasilje
- **rok**: u trajanju koje ne može biti dulje od dvije godine.
- tko: * *ministar nadležan za unutarnje poslove*
 - provedbenim propisom propisat će : - **način provedbe** zaštitne mjere

> Zaštitna mjera oduzimanja predmeta

- kada: * kada postoji opasnost da će se određeni predmet ponovno uporabiti za počinjenje nasilja
*radi zaštite opće ili javne sigurnosti

Primjena zaštitnih mjera

- mogu se primijeniti **samostalno** i bez izricanja kazne, odnosno druge prekršajnopravne sankcije
- mogu se primijeniti:
 - > po *službenoj dužnosti*
 - > na *zahtjev ovlaštenog tužitelja*
 - > na *zahtjev osobe izložene nasilju*

Zaštitne mjere mogu se primijeniti prije pokretanja prekršajnog postupka.

Sud će donijeti odluku **odmah** bez odgode, a najkasnije u roku od dvadeset četiri sata od podnošenja prijedloga.

- > može odluku staviti izvan snage ako predlagatelj u roku od 8 dana od dana donošenja odluke ne podnose optužni prijedlog
- > sud je dužan upozoriti predlagatelja o posljedicama nepodnošenja optužnog prijedloga

Prekršajne odredbe

Sud može počinitelju nasilja u obitelji izreći **kaznu zatvora** ili **novčanu kaznu**.

Član obitelji koji počinio nasilje kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna
- * ili kaznom zatvora do 90 dana

Član obitelji koji ponovi nasilje u obitelji kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna
- * ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 15 dana

*** neko kvalificirano počinjenje nasilja u nazočnosti**

1. djeteta,
2. maloljetne osobe
3. ili osobe s invaliditetom

- kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu najmanje 6000 kn
- * ili kaznom zatvora od najmanje 30 dana

Ako bi ponovio kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7.000,00 kuna
- * ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 45 dana

*** neko kvalificirano počinjenje nasilja na štetu:**

1. djeteta,
2. maloljetne osobe
3. ili osobe s invaliditetom

- kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu najmanje 7000 kn
- * ili kaznom zatvora od najmanje 45 dana

Ako bi ponovio kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu od najmanje 15.000,00 kuna
- * ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 60 dana

Odgovornost za nepostupanje po zaštitnim mjerama

Počinitelj nasilja u obitelji dužan je postupati u skladu s primijenjenom zaštitnom mjerom.

Počinitelj koji ne postupa prema primijenjenoj zaštitnoj mjeri kaznit će se za prekršaj:

- * novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna ili
- * kaznom zatvora od najmanje 10 dana.

Osobe iz članka 8. ovoga Zakona koje u djelokrugu svoje djelatnosti saznaju da počinitelj nasilja ne postupa u skladu s primijenjenom zaštitnom mjerom, dužne su o tome obavijestiti nadležno tijelo koje će prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog.

ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

Ovim se Zakonom uređuje:

> **djelokrug i način rada**

> uvjeti za **imenovanje** i **razrješenje** pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika

Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

- djeluje neovisno i samostalno, držeći se *načela pravičnosti i morala*
- nitko mu ne smije davati upute i naloge u njegovu radu

Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Pravobranitelja za djecu **imenuje i razrješava** Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Dva njegova **zamjenika** imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pravobranitelja za djecu.

→ imenovani su na vrijeme od 8 godina i mogu biti **ponovno imenovani**

- prije stupanja na dužnost daju prisegu pred Hrvatskim saborom

Vlada Republike Hrvatske pokreće postupak za imenovanje pravobranitelja za djecu najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata pravobranitelja za djecu, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti pravobranitelja za djecu iz drugih zakonom određenih razloga.

Pravobranitelj za djecu pokreće postupak za imenovanje zamjenika najkasnije u roku od 3 mjeseca prije isteka mandata zamjenika, odnosno 30 dana nakon prestanka dužnosti zamjenika iz drugih zakonom određenih razloga.

DJELOKRUG I NAČIN RADA

Pravobranitelj za djecu:

- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
- prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama,
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece,
- obavještava javnost o stanju prava djece,
- obavlja druge poslove određene ovim Zakonom.

Pravobranitelj za djecu upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Pravobranitelj za djecu surađuje s djecom, potiče djecu na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

Pravobranitelj može sudjelovati u postupku izrade nacрта prijedloga propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu.

Kad u praćenju stanja u okviru svog djelokruga rada ocijeni potrebnim, pravobranitelj za djecu može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece.

(1) U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobranitelj za djecu je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke.

(2) Pravobranitelj za djecu je ovlašten nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

(1) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i pravne i fizičke osobe, obavezni su surađivati s pravobraniteljem za djecu i na njegov zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite.

(2) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne i fizičke osobe dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobranitelja za djecu o poduzetom u povodu njegovog upozorenja, prijedloga ili preporuke.

(3) Ako tijela i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe u propisanom roku prema njegovom traženju, pravobranitelj za djecu će o tome obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom.

(4) Ako tijelo koje obavlja nadzor nad radom tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pravobranitelj za djecu će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne i fizičke osobe dužne su pravobranitelju za djecu osigurati dostupnost i uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu djece, bez obzira na stupanj njihove tajnosti.

(1) Pravobranitelj za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještene kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa.

(2) O obavljenom uvidu iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se izvješće koje se dostavlja i tijelu koje obavlja nadzor nad radom osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo iz stavka 2. ovoga članka dužno je u roku od 30 dana od dana zaprimanja izvješća, a u hitnim slučajevima bez odgode, izvijestiti pravobranitelja za djecu o poduzetim radnjama.

(4) Ako tijelo koje obavlja nadzor ne dostavi izvješće u roku iz stavka 3. ovoga članka, pravobranitelj za djecu će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske i sredstva javnog priopćavanja.

Ako u obavljanju dužnosti pravobranitelj za djecu sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju dužan je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležan centar za socijalnu skrb i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa djeteta.

(1) Pravobranitelj za djecu može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i ustanova, u čijem su djelokrugu istraživanja zaštita, skrb, razvitak i prava djece, a isti su mu dužni tu pomoć pružiti.

(2) Znanstvene i stručne ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su pravobranitelju za djecu traženu pomoć pružiti u primjerenom roku.

(1) Svatko ima pravo pravobranitelju za djecu podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

(2) Pravobranitelj za djecu će obavijestiti podnosioca o aktivnostima poduzetim povodom njegova prijedloga.

Pravobranitelj za djecu ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje i poduzete radnje u okviru svog djelokruga rada, osim ako se radi o kršenju zakona od strane pravobranitelja za djecu koje predstavlja kazneno djelo.

* izvješće

Pravobranitelj za djecu podnosi jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu.

Pravobranitelj za djecu ima pravo Hrvatskome saboru podnijeti i posebna izvješća kada ocijeni potrebnim, radi poduzimanja mjera od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

* uredić

Stručni i administrativni poslovi za pravobranitelja za djecu obavljaju se u Uredu pravobranitelja za djecu. Sjedište Ureda pravobranitelja za djecu je u Zagrebu.

* poslovnik o radu

Pravobranitelj za djecu donosi **poslovnik o svom radu** kojim se uređuje način i organizacija rada, unutarnji ustroj stručne službe te druga pitanja značajna za rad.

Poslovnik o radu potvrđuje Hrvatski sabor.

* sredstva za rad

Sredstva za rad pravobranitelja za djecu, njegovih zamjenika i stručne službe osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Imenovanje i razrješenje pravobranitelja za djecu

Za pravobranitelja za djecu može biti imenovan:

- * hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu,
- * najmanje 10 godina radnog iskustva
- * koji je osobnim zalaganjem javnosti poznat u području promicanja i zaštite prava djeteta

Za zamjenika pravobranitelja za djecu mogu biti imenovani:

- * hrvatski državljanin koji imaju visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva

Jedan od zamjenika pravobranitelja za djecu mora imati visoku stručnu spremu *pravnog smjera*.

Osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo **ne može biti imenovana** za pravobranitelja za djecu niti za njegova zamjenika.

Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici bit će **razriješeni dužnosti prije isteka vremena** na koje su imenovani u slučaju:

1. na vlastiti zahtjev,
2. gubitka hrvatskog državljanstva,
3. trajnog gubitka sposobnosti za obnašanje dužnosti,
4. pravomoćne osude za kazneno djelo, ili
5. neprihvatanja godišnjeg izvješća o radu ili
6. nezakonitog, nepravodobnog ili nestručnog obavljanja svoje dužnosti

POSVOJENJE

Povijest

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara **trajni odnos** roditelja i djeteta.

Posvojitelji posvojenjem **stječu pravo na roditeljsku skrb**.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.

U postupcima posvojenja vodit će se računa o tome da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako bi to bilo u skladu s dobrobiti djeteta.

- 3 kategorije koje se štite:

1. djeca
2. biološki roditelji
3. posvojitelji

NAČELA

- **dobrobit djeteta i najbolji interes djeteta**

Konvencija je odredila 3 kriterija:

- potrebe djeteta
- volja roditelja
- standardno ponašanje

- **zakonitost**

- poštivanje zakonskih odredaba o pretpostavkama i (upravnom) postupku u kojem se zasniva posvojenje

Temeljna prava

1. pravo djeteta na osobitu zaštitu
2. pravo na poštivanje obiteljskog života članova obitelji odnosno pravo na zaštitu privatnosti novozasnovane obitelji
3. pravo djeteta na saznanje podrijetla

(čl. 206. *Pravo djeteta na informaciju o posvojenju*)

Centar za socijalnu skrb upoznat će potencijalne posvojitelje s pravom djeteta da od posvojitelja dozna da je posvojeno te će im se savjetovati da djetetu najkasnije do sedme godine kažu da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.)

OPĆE PRETPOSTAVKE

> *stvarna nadležnost* za zasnivanje – CZZS

> *mjesna nadležnost* – centar mjesta prebivališta/boravišta djeteta

- pretpostavke na strani djeteta – PASIVNA ADOPTIVNA SPOSOBNOST

- pretpostavke na strani posvojitelja – AKTIVNA ADOPTIVNA SPOSOBNOST

PASIVNA ADOPTIVNA SPOSOBNOST

1. **dobrobit djeteta**
2. **dob djeteta**
3. posebna okolnost – **maloljetnost roditelja**
4. **pristanak roditelja**
5. **pristanak djeteta**
6. **pristanak izvanbračnog/bračnog druga**

1. Dobrobit

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.

U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.

- što bi dijete odlučilo da može

2. Dob

Posvojenje se može zasnovati **do osamnaeste godine** života djeteta.

Dijete *nepoznatog podrijetla* može se posvojiti nakon isteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.

(* prenatalno – ne! mora biti rođeno i proći 6 tjedana)

3. Maloljetnost roditelja

Ne može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja.

* **Iznimno**, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda, odnosno drugih bližih srodnika.

Za posvojenje potreban je **pristanak maloljetnih** roditelja.

4. Pristanak roditelja

Za posvojenje je **potreban pristanak djetetovih roditelja** (osim kad nije).

Pristanak roditelja **nije obvezan** ako je roditelj:

1. umro, nestao ili nepoznat ili
2. lišen prava na roditeljsku skrb.

* *situacija* – pristanak daju **maloljetni roditelj**

- ili **roditelj lišen poslovne sposobnosti** (neovisno o dijelu u kojemu je lišen poslovne sposobnosti)

→ oni moraju biti u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje,

- CZSS dužan ih je na prikladan način informirati o pravnim i faktičnim posljedicama posvojenja djeteta

* *situacija* - roditelj lišen PS **nije u stanju razumjeti** značenje pristanka za posvojenje

> njegov pristanak može nadomjestiti odluka suda

Roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji **njemu poznati posvojitelj** samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta.

Roditelj **može opozvati** pristanak za posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika o pristanku za posvojenje.

Dužnosti centra za socijalnu skrb

1. roditelji odbiju dati pristanak za posvojenje

> CZZS će: > ih **upozoriti** da njihov pristanak može biti nadomješten odlukom suda, nakon što istekne rok od tri mjeseca, računajući od dana kad su upozoreni na tu mogućnost

> **upoznati** roditelje o mogućnosti izricanja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora u trajanju od tri mjeseca, osim ako dijete na temelju rješenja suda već stanuje izvan obitelji

Upozorenje nije obvezno ako je roditelj promijenio adresu stanovanja, a o promjeni adrese nije obavijestio nadležni centar za socijalnu skrb te adresu stanovanja roditelja nije moguće utvrditi.

Rok od tri mjeseca počinje teći od prve poduzete radnje centra za socijalnu skrb radi utvrđivanja adrese stanovanja roditelja ili od dana davanja upozorenja.

Rok ne može isteći prije nego što protekne pet mjeseci od rođenja djeteta.

Odluka suda koja nadomješta pristanak roditelja

1. ako roditelj dulje vrijeme **zloupotrebljava ili grubo krši** roditeljsku odgovornost, dužnost i prava ili svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta

2. ako roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava u kraćem razdoblju u tolikoj mjeri da postoji vjerojatnost da mu se više neće moći trajno povjeriti skrb o djetetu ili

3. ako je roditelj **nesposoban** u tolikoj mjeri da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi i nema izgleda da će se dijete podizati u obitelji bližih srodnika, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta.

Sud će odbaciti prijedlog:

> ako CZZS roditelja prethodno nije upozorio,

> odnosno upoznao s mogućnošću izricanja mjere intenzivne stručne pomoći

> ako od dana upozorenja nisu protekla tri mjeseca,

> odnosno ako od prve radnje radi utvrđivanja adrese stanovanja roditelja nisu protekla tri mjeseca u slučaju kad nije bilo moguće dati upozorenje zbog nepoznate adrese stanovanja roditelja

5. Pristanak djeteta i pravo na izražavanje mišljenja

Ako je dijete navršilo **dvanaest godina** života, za zasnivanje posvojenja potreban je njegov pristanak.

Dijete može opozvati svoj pristanak za posvojenje sve do pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Izjavu o povlačenju pristanka dijete daje osobno na zapisnik.

Ako je dijete mlađe od dvanaest godina, dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju, a djetetovo mišljenje i želje uzimaju se u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

Dijete daje pristanak, odnosno izražava mišljenje bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.

6. Pristanak djetetova skrbnika

Za posvojenje djeteta potreban je pristanak skrbnika djeteta ako:

- je roditelj umro, nestao ili nepoznat ili
- lišen prava na roditeljsku skrb.

Ako je dijete pod skrbništvom, a za posvojenje nije potreban pristanak skrbnika djeteta, skrbnik ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju djeteta.

Ako je za posvojenje potreban pristanak skrbnika djeteta koji je zaposlenik centra za socijalnu skrb, sud donosi rješenje koje nadomješta pristanak za posvojenje.

Ako skrbnik čiji je pristanak potreban odbije dati pristanak za posvojenje djeteta bez opravdanog razloga, sud može donijeti rješenje koje nadomješta pristanak skrbnika.

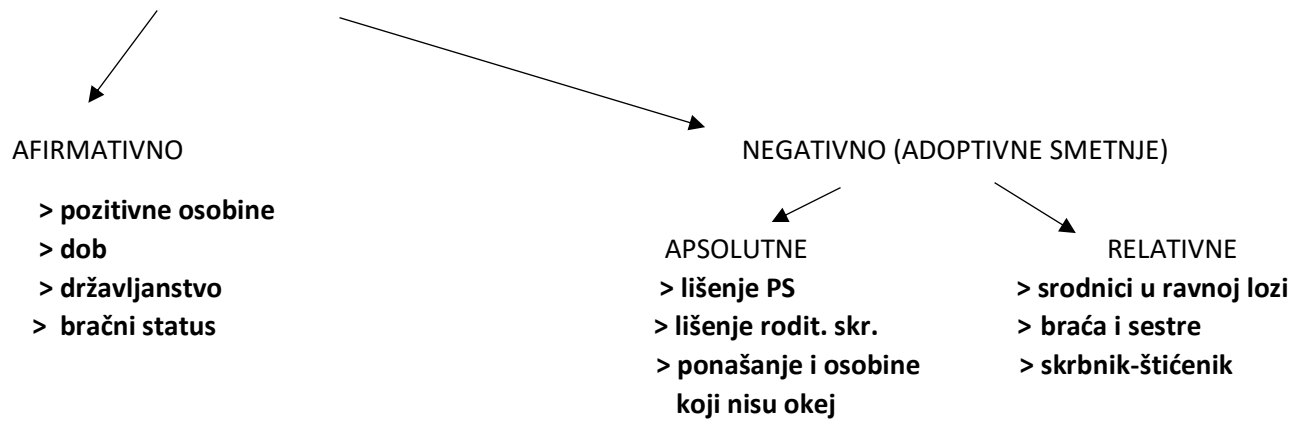
Skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta.

7. Pristanak bračnog, odnosno izvanbračnog druga

Kad dijete posvaja jedan bračni, odnosno izvanbračni drug, potreban je pristanak drugoga bračnog, odnosno izvanbračnog druga.

Pristanak se ne može opozvati.

AKTIVNA ADOPTIVNA SPOSOBNOST



> Pozitivne osobine

U postupcima posvojenja vodit će se računa o tome da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako bi to bilo u skladu s dobrobiti djeteta.

- osoba od koje se može očekivati da će biti dobar roditelj

> Dob

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina. (*adoptio natura imitatur*)

Ako postoje *osobito opravdani razlozi*, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina.

> Državljanstvo posvojitelja

Posvojiti dijete može hrvatski državljanin.

Iznimno, posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta.

Ako su posvojitelj ili dijete strani državljani, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

> Status posvojitelja

Dijete mogu posvojiti:

- bračni i izvanbračni drugovi zajednički,
- jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta,
- jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga
- osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

ADOPTIVNE SMETNJE

A) APSOLUTNE

Posvojiti ne može osoba:

1. koja je **lišena prava na roditeljsku skrb**
2. koja je **lišena poslovne sposobnosti** ili
3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da **nije poželjno povjeriti** joj roditeljsku skrb o djetetu

→ za 1 i 2 imamo pravomoćno rješenje, za 3 prepuštamo CZZS

B) RELATIVNE

Ne može se posvojiti:

1. krvni srodnik u ravnoj lozi,
2. brat, odnosno sestra
3. skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi CZZS

(ni baka nemre unuka, ni brat sestru, niti se može izvanbračno dijete – jer su izjednačena)

POSTUPAK PROCJENE PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE

Pokretanje postupka

- postupak pokreće CZZS na prijedlog osobe koja želi posvojiti kada na svom području mjesne nadležnosti uoči da postoji dijete za posvojenje
- javnost je isključena

Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

FAZE:

1. pripremne radnje
2. središnja faza
3. zasnivanje posvojenja i pravni učinci

* PROTOKOL O POSTUPANJU U POSTUPCIMA POSVOJENJA

1. upis u evidenciju djece s utvrđenim pretpostavkama...
2. odabir najprikladnijeg posvojitelja
3. postupanje u slučajevima ako nema najprikladnijeg
4. postupak zasnivanja posvojenja
5. upoznavanje s djetetom
6. zasnivanje posvojenja – pravomoćnim rješenjem gotovo!

> pripremne radnje

- prijava namjere posvojenja i zahtjev za mišljenjem o podobnosti i prikladnosti za posvojenje (psihosocijalni profil, radna sposobnost...)
- stručna priprema za posvojenje

→ mora dati mišljenje u roku od 6 mjeseci od zaprimanja prijave i zahtjeva

Stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

Ako osobe koje su podnijele zahtjev za procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje zadovoljavaju zakonske pretpostavke za posvojenje, CZSS ih upućuje na obvezu sudjelovanja u **programu stručne pripreme za posvojenje**.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati elemente koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaj stručnoga mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metode utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaj izvješća o djetetu, vođenje registra o potencijalnim posvojiteljima te način vođenja registra o posvojenjima.

- to stručno mišljenje sadrži i njihove podatke o identitetu potencijalnog posvojitelja (osobni identifikacijski broj, osobno ime (i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stanovanja)

Stručna priprema potencijalnih posvojitelja

Poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju **stručni radnici** centra za socijalnu skrb ili druge ustanove socijalne skrbi nadležne prema prebivalištu, odnosno boravištu potencijalnih posvojitelja i organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati uvjete koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obvezan sadržaj i način provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjete stručne osposobljenosti radnika, kao i način vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja.

Status potencijalnog posvojitelja

Centar za socijalnu skrb na temelju pozitivnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalne posvojitelje upisuje u registar potencijalnih posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta među potencijalnim posvojiteljima koji su upisani u registar potencijalnih posvojitelja izabire onoga koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir:

1. **osobine i potrebe djeteta** opisane u izvješću o djetetu i
2. **stručno mišljenje centra** za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja.

Ako je od izrade mišljenja o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja do pokretanja postupka proteklo više od godinu dana, centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta potencijalnih posvojitelja preispitat će bez odgode jesu li se okolnosti promijenile.

> središnja faza

Postupak davanja pristanka

Roditelj djeteta, bračni, odnosno izvanbračni drug osobe koja namjerava posvojiti dijete, dijete, odnosno njegov skrbnik daju pristanak za posvojenje pred centrom za socijalnu skrb nadležnim prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu **osobno na zapisnik**, nakon čega im se uručuje prijepis ovjerenoga zapisnika.

Ako su osobe dale pristanak za posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji ne vodi postupak zasnivanja posvojenja, taj centar za socijalnu skrb će odmah dostaviti ovjereni zapisnik o tome centru za socijalnu skrb koji vodi postupak zasnivanja posvojenja.

Pristanak za posvojenje roditelj može dati centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu i prije pokretanja postupka zasnivanja posvojenja, ali **tek kad dijete navrší šest tjedana života**.

Prije nego što osobe daju pristanak, centar za socijalnu skrb će ih upoznati sa svim pravnim i psihosocijalnim posljedicama pristanka i posvojenja.

Pravo na izražavanje mišljenja srodnika, odnosno roditelja djeteta

Centar za socijalnu skrb saslušat će po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje.

Centar za socijalnu skrb će u postupku posvojenja dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno.

- njegovo mišljenje nije obvezujuće, već će stručni radnici centra sadržaj tog mišljenja uzeti u obzir prilikom donošenja stručne procjene o tome je li posvojenje u konkretnom slučaju najbolji oblik trajnog zbrinjavanja djeteta

Pri postupanju iz stavka 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb je osobito dužan voditi računa o tajnosti postupka posvojenja.

Priprema djeteta i ostvarivanje osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja

Centar za socijalnu skrb će u suradnji s udomiteljem, odnosno ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom može se omogućiti samo u odnosu na **najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja** i to **nakon** što su roditelji, odnosno skrbnik **dali pristanak** za posvojenje.

Iznimno, centar za socijalnu skrb može omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja i bez pristanka roditelja, odnosno skrbnika za posvojenje, ako je pokrenut postupak pred sudom radi donošenja rješenja koje nadomješta pristanak roditelja, odnosno skrbnika za posvojenje.
(smrt, nestali, lišen skrbi)

Za ostvarivanje osobnih odnosa potrebna je suglasnost centra za socijalnu skrb.

Za vrijeme trajanja ostvarivanja osobnih odnosa centar za socijalnu skrb će osigurati obitelji posvojitelja stručnu pomoć i potporu te će procjenjivati budući odnos djeteta i posvojitelja.

Najprikladniji potencijalni posvojitelj kod kojeg dijete boravi radi ostvarivanja osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja ima pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu.

Pravo djeteta na informaciju o posvojenju

Centar za socijalnu skrb upoznat će potencijalne posvojitelje s pravom djeteta da od posvojitelja dozna da je posvojeno te će im se savjetovati da djetetu najkasnije do sedme godine kažu da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.

Stranke u postupku zasnivanja posvojenja

Stranke u postupku zasnivanja posvojenja su **dijete i najprikladniji potencijalni posvojitelj**.

Roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku, **nije stranka** u postupku zasnivanja posvojenja.

Kad dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta, njegov bračni ili izvanbračni drug je stranka u postupku, a drugi roditelj djeteta nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten rješenjem suda, nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Roditelj čiji pristanak za posvojenje djeteta nije potreban, nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.

Sadržaj rješenja o posvojenju

Izreka rješenja centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje sadrži:

1. za posvojenika: osobno ime i prezime, spol, dan, mjesec, godinu i sat rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost i državljanstvo, godinu i redni broj upisa u matici rođenih
2. za roditelje: osobni identifikacijski broj, osobno ime (i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje te prebivalište i adresu stanovanja roditelja
3. za posvojitelje: osobni identifikacijski broj, osobno ime (i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stanovanja
4. određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji i
5. određenje da se djetetu ima odrediti novi osobni identifikacijski broj koji će se upisati u maticu rođenih, ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Ako je zasnivanjem posvojenja došlo do promjene osobnih podataka posvojenika, izreka rješenja sadrži i nove osobne podatke.

U rješenju odredit će se da će se **posvojitelji upisati u maticu rođenih kao roditelji** djeteta, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da to nije u interesu djeteta.

Za određenje da se posvojitelji upisuju kao roditelji potreban je pristanak posvojenika koji je navršio dvanaest godina života.

Žalba protiv rješenja o posvojenju

Protiv rješenja o zasnivanju posvojenja stranka može podnijeti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

Posvojenje je zasnovano kad rješenje o posvojenju **postane pravomoćno**.

Centar za socijalnu skrb dužan je pravomoćno rješenje o posvojenju odmah dostaviti nadležnomu matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta, kao i centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta posvojitelja.

Upis osobnih podataka na temelju posvojenja u maticu rođenih

U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji ako je to određeno rješenjem.

U maticu rođenih djeteta matičar će upisati bilješku o izvršenom posvojenju uz napomenu da se na temelju toga upisa više ne izdaju isprave.

Nakon toga matičar će izvršiti novi temeljni upis činjenice rođenja prema podacima iz rješenja o posvojenju.

Matičar će djetetu upisati u maticu rođenih novi osobni identifikacijski broj ako je to određeno rješenjem.

PRAVNI UČINCI POSVOJENJA

Zabrana osporavanja podrijetla djeteta

Nakon zasnivanja posvojenja nije dopušteno osporavanje ni utvrđivanje majčinstva ili očinstva.

Srodstvo

Posvojenjem nastaje među posvojiteljem i njegovim srodniciima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane **neraskidiv odnos srodstva** i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika.

Ako dijete posvoji bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta, ne prestaju prava i dužnosti između posvojenika i njegovog roditelja koji je u braku ili izvanbračnoj zajednici s posvojiteljem te krvnim srodniciima toga roditelja.

Osobno ime i nacionalnost posvojenika

Posvojitelji određuju osobno ime posvojeniku.

Posvojenik dobiva zajedničko prezime posvojitelja. Ako posvojitelji nemaju zajedničko prezime, odredit će prezime posvojeniku u skladu s posebnim zakonom.

Posvojenik može zadržati ime i prezime koje je imalo prije zasnivanja posvojenja, ili svojem prezimenu dodati prezime posvojitelja, ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to u interesu djeteta.

Posvojitelji mogu odrediti nacionalnost posvojeniku.

Ako je posvojenik navršio dvanaest godina života, za promjenu osobnog imena i nacionalnosti potreban je njegov pristanak.

Pravo nasljeđivanja

Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.

Posvojenjem posvojitelj i njegovi krvni srodnici te srodnici po posvojenju stječu pravo nasljeđivanja posvojenika i njegovih potomaka.

Posvojenjem prestaje pravo nasljeđivanja posvojenika prema njegovim roditeljima i drugim krvnim srodniciima, osim prema roditelju koji je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici s posvojiteljem te prema krvnim srodniciima i srodniciima po posvojenju toga roditelja.

Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja

Centar za socijalnu skrb dužan je djetetu i posvojitelju osigurati potrebnu savjetodavnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano.

Centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta posvojitelja dužan je na zahtjev centra za socijalnu skrb koji je donio rješenje o zasnivanju posvojenja pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji te nakon isteka roka od šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja o tome sastaviti izvješće.

Izvješće dostavlja se centru za socijalnu skrb koji je donio rješenje o zasnivanju posvojenja.

Tajnost postupka i zaštita osobnih podataka

U postupku zasnivanja posvojenja javnost je isključena, a svi sudionici postupka su dužni poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka.

Posvojenje kao pomirenje različitih interesa:

1. zaštititi interes djeteta da sazna svoje podrijetlo
2. interes posvojitelja da se poštuje njihova privatnost
3. interes bioloških roditelja da se ostvare ili ne ostvare nešto

- obiteljskoppravne odredbe i odredbe o vođenju državnih matrica

- 1) način iskazivanja podataka u isprava koje se izdaju na temelju državnih matrica
- 2) propisivanjem tko ima pravo uvida u spis o posvojenju i uvid u maticu

Pravo na uvid u podatke o posvojenju

Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta i očevidnik o predmetima posvojenja.

Podaci o posvojenju službena su tajna.

Uvid u spise predmeta o posvojenju i maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se:

- > punoljetnom posvojeniku,
- > posvojitelju i
- > roditelju koji je dao pristanak da dijete posvoji njemu poznati posvojitelj, odnosno bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta

Maloljetnom posvojeniku centar za socijalnu skrb dopustit će uvid u spise predmeta o posvojenju, a matičar u maticu rođenih posvojenika, ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je uvid u spise o posvojenju ili maticu rođenih u njegovu interesu.

Blizim krvnim srođnicima posvojenika dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnoga posvojenika.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati način vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaj izvješća.

Napomena: Skripta je rađena prije 3 godine, čistila sam komp i skužila da ju nisam nikad objavila. Sjećam se da sam išla na predavanja i skriptirala prema njima, u kombinaciji sa zakonima i knjigom. Objavit ću ju u dijelovima za kolokvije, sve tri skupa čine ispit, pa eto možda nekom pomogne. 😊

OBITELJSKO SKRIPTA

- 3. kolokvij

~ *Beks* ~

SKRBNIŠTVO

- čl. 218. **Skrbništvo** – oblik zaštite:
 - djeteta bez roditeljske skrbi
 - osobe lišene PS
 - osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štiti svoja prava i interese

> obiteljskoppravna ustanova namijenjena zaštiti pojedinih zakonom određenih fizičkih osoba koje zbog svoje dobi, zdravstvenog stanja ili spriječenosti nisu u stanju same brinuti o svojim pravima i interesima

Svrha skrbništva : 1. Djetetu štíćeniku se nadomješta **roditeljska skrb**

2. Punoljetnom štíćeniku **lišenom PS** osigurava se zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju PS ograničena

> štiti se onaj dio naše osobnosti gdje se osoba ne može štiti sama ili ne može štiti druge osobe

- postavlja se ili nadomješta **zakonski zastupnik** koji u ime i za račun osobe pod skrbništvom daje pravno relevantne izjave volje

(* **Pravna sposobnost** – sposobnost biti subjektom u pravnom prometu; nositelj prava i obveza koje joj priznaje pravni poredak
- stječe se rođenjem; gubi smrću

* **Poslovna sposobnost** – sposobnost davati pravno relevantne izjave volje, stječe se s 18. (+ iznimke))

Skrbnik : osoba koja je rješenjem CZZS (iznimno drugog tijela), postavljena za skrbnika nakon što je utvrđeno da ima osobine i sposobnosti za obavljanje odgovorne skrbničke dužnosti te je pristala biti skrbnikom

Štíćenik : - osoba pod skrbništvom

> maloljetna ili punoljetna osoba koja je pod skrbništvom, odnosno osoba o čijim se pravima i interesima brine skrbnik

Dostojanstvo štíćenika je **nepovredivo**.

- ima pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja i ponižavajućeg postupanja

Propisi koji uređuju skrbništvo u RH

1. *Konvencija o pravima djeteta*

...dijete kojem je privremeno ili trajno uskraćeno obiteljsko okružje ili koje zbog vlastite dobrobiti ne smije ostati u obiteljskom okružju, ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć od države...

Države strane će u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom osigurati zamjensku skrb za takvo dijete.

2. *Ustav*

Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.

Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.

Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.

3. Obz (zakon)

- **osnovni izvor** koji uređuje skrbništvo i postupke u vezi sa skrbništvom (određivanje skrbništva, skrbništvo za maloljetne, punoljetne, posebne slučajeve, prava i dužnosti skrbnika, nadležnost i postupak)

+ **dopunski izvori:** Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

4. Provedbeni propisi

> Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika

> Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

OSNOVNA NAČELA

1. primjerena skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi i odrasle osobe s duševnim smetnjama
2. društvena skrb za osobe koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima

Načelo skrbničke zaštite

Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod skrbništvom.

- mora biti: *primjerena, individualizirna i u skladu s dobrobiti štíćenika*

(* **primjerena** – mora se štiti osobnost pojedinca kojom se pruža (osobna prava)

* **individualizirana** – zaštita se mora prilagoditi potrebama pojedinog štíćenika)

> Svatko je dužan obavijestiti CZZS o kršenju djetetovih prava, a posebice o **svim oblicima zanemarivanja** ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.

> Svatko je dužan obavijestiti CZZS o **potrebi pružanja zaštite punoljetnim osobama** koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima, a **zdravstvene ustanove** dužne su na zahtjev CZZS ili po službenoj dužnosti dostaviti podatke CZZS o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih se osoba nije u stanju brinuti o svojim pravima i interesima.

Obavljanje poslova skrbništva

- obavljaju: * **CZZS** ***skrbnik** ***posebni skrbnik**

* *dužnosti*

1. **pokreće postupak** za stavljanje pod **skrbništvo** i **imenovanje** skrbnika *ex officio* = CZZS

2. **dostavlja obavijest** o tome da neku osobu treba staviti pod skrbništvo
= matičar, pravosudna i dr. državna tijela, tijela lokalne samouprave, dijete, bračni drug, srodnici i dr. članovi kućanstva, dr. ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove i izabrani doktor obiteljske medicine

3. **pokreće postupak za lišenje PS** *ex officio* = sud

Stvarna i mjesna nadležnost za provođenje skrbništva

> Stvarna nadležnost

= CZZS

(javna ustanova koju osniva RH rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi)

- postupak po : Zakonu o socijalnoj skrbi
Zakonu o općem upravnom postupku
Obz

I. stupanj – CZZS

II. stupanj – ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

III. stupanj – nekad upravni spor (tad se primjenjuje Zakon o upravnim sporovima)

- reforma 2003. – smanjenje nadležnosti CZZS jer mnoge od njih zadiru i utječu na ljudska prava

> Mjesna nadležnost

– prebivalište/boravište osobe pod skrbništvom, osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili osobe kojoj treba imenovati posebnog skrbnika

(prebivalište/boravište: 1. uobičajeno – trajnije boravi; 2. privremeno – zadržava se do 30 dana)

- ako štićenik promijeni prebivalište mijenja se i mjesna nadležnost CZZS
- za stavljanje pod skrbništvo, odnosno za imenovanje posebnog skrbnika djetetu smještenom u ustanovu socijalne skrbi, odgojno-obrazovnu, zdravstvenu ili drugu ustanovu, odnosno udomiteljsku obitelj, mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta djeteta

* maloljetno dijete

1. mjesna nadležnost se veže uz mjesto prebivališta/boravišta roditelja
 - uvažava se okolnost da je pri pružanju skrbničke zaštite često potrebno raditi i s roditeljima djeteta kako bi ih se osposobilo da ponovno preuzmu skrb
2. roditelji žive odvojeno – P/B onog roditelja s kojim dijete živi
 - do odluke suda P/B onog roditelja s kojim pretežno živi
3. ako dijete ne živi s roditeljima i povjereno je nekom drugom ili domu – P/B roditelja koji sam ili u većoj mjeri izvršava ostale sadržaje roditeljske skrbi
4. mjesna nadležnost CZZS za dijete ne mijenja se ako je roditeljima oduzeta roditeljska skrb, osim u slučaju posvojenja

Ovlasti CZZS pri pružanju skrbničke zaštite

A) CZZS sam

- provodi skrbništvo
- donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo maloljetne osobe
- pokreće postupak za lišenje i vraćanje PS i sudjeluje u njemu
- donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo osobe lišene PS ili rješenje o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti
- imenuje posebnog skrbnika kad je to predviđeno zakonom
- imenuje skrbnika ili sam obavlja dužnost skrbnika
- nadzire rad skrbnika i pomaže mu pri obavljanju dužnosti skrbnika
- daje odobrenje skrbniku za pravne poslove koji prelaze granice redovnog poslovanja i za poduzimanje važnijih mjera koje se odnose na osobu štíćenika
- određuje naknadu štíćeniku
- ispituje pritužbe na rad skrbnika
- utvrđuje iznos štete koju je skrbnik nanio štíćeniku, ima pravo zatražiti naknadu i pokrenuti sudski postupak za naknadu štete
- vodi očevidnike o osobama pod skrbništvom i njihovoj imovini

B) CZZS + skrbnik

1. *punoljetna osoba*

CZZS : pokreće postupak za lišenje PS
sudjeluje u postupku

sud: odlučuje o tome hoće li osobu lišiti PS (zbog pravne sigurnosti)

CZZS: donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo ili o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti

2. *maloljetna osoba*

CZZS : pokreće, odlučuje o tome postoje li pretpostavke za stavljanje pod skrbništvo i o sadržaju skrbničke zaštite (ovdje se zaobišao sud jer dijete tak i tak nema PS i treba mu zaštita što prije)

Metode rada CZZS

- bez obzira na vrstu skrbništva CZZS mora primjenjivati **metode stručnog rada:**

- a) **interdisciplinarni pristup** (različiti sastav zaposlenika – psiholog, pravnik, defektolog...)
- b) **suradnja svih tijela** koji su na posredan ili neposredan način uključeni u skrbničku zaštitu (sud, CZZS, matičar)
- c) poštivanje **načela zakonitosti**
- d) pružanje pravne zaštite korisnicima u **razumnom roku** (inače se krši EKZLJPS)
- e) poštivanje **osobnosti korisnika**, njegovog dostojanstva
- f) poštivanje osobnog i **obiteljskog života**
- g) dužnost čuvanja **profesionalne tajne**
- h) korištenje **usluga savjetovanja**

- mora **pronaći** osobu koja će bit skrbnik ili ako ne može – neposredno skrbništvo
- ako ju nađe mora joj **pomagat** i **nadzirat** rad
- mora voditi **očevidnike** i **spise** predmeta o osobama koje su pod skrbništvom

Vrste skrbništva

- 2 kriterija:
- *tko* obavlja poslove skrbništva
 - *kome* se i zašto pruža skrbnička zaštita

1. TKO

a) *posredno* – putem imenovanog skrbnika koji obavlja dužnost na temelju rješenja o postavljanju za skrbnika

b) *neposredno* – zaposlenik centra

1. kada se procijeni da su okolnosti slučaja takve da je za dobrobit štićenika da poslove obavlja netko od zaposlenika
2. ako su potrebna osobita znanja pri provođenju skrbničke zaštite
3. ne može se naći fizička osoba koja bi pristala biti skrbnik

- ne može biti:

- * službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva – prima pritužbe na rad zaposlenika (ne može sam sebe nadzirati)
- * ravnatelj – odgovorna osoba u CZZS

→ **osobitost** neposrednog skrbništva je da skrbnik **ne mora dati pristanak na imenovanje**

(ali opet nije baš da im je u interesu staviti nekog ko ne želi obavljati svoj posao)

2. KOME

- skrbništvo za :
- > maloljetnike
 - > punoljetne lišene PS
 - > posebne slučajeve za maloljetne i punoljetne

Skrbnik

- osoba koja neposredno provodi skrbništvo

(trebao bi biti u neprestanom kontaktu sa štićenikom)

- mora na *primjeren način* skrbiti o mogućim pravima (ne mora biti psiholog, doktor i sl.), ali su zakonom propisana **svojstva** koja skrbnik mora imati, njegove **dužnosti**, **nadzorni mehanizam** nad radom skrbnika i **odgovornost** za neodgovarajuće ispunjavanje dužnosti

Vrste skrbnika

- kriteriji: > opseg dužnosti, > vremensko trajanje i > tijelo koje postavlja

- **individualni skrbnik** – imenovan jednoj osobi za cijelokupnu brigu o njezinim pravima i interesima
- **posebni skrbnik** – imenovan za poduzimanje pojedinih pravnih radnji ili poslova
 - a) sukob interesa osobe A i njezinog zakonskog zastupnika (roditelji, posvojitelji ili skrbnici)
 - b) sukob interesa osobe A i njoj bliskih osoba
 - c) sukob interesa između osoba koje zastupa isti zakonski zastupnik
 - e) čim se pokrene postupak za lišenje PS CZZS imenuje osobi posebnog skrbnika
 - f) sud/upravno tijelo može postaviti skrbnika stranci kojoj više od 3 mj nije poznato boravište/nije dostupna/nema punomoćnika
- **kolizijski skrbnik** (podvrsta posebnog) – CZZS postavlja
 - a) djetetu kad su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti
 - b) kad su odnosi štíćenika i skrbnika u suprotnosti
 - c) interesi između više štíćenika (djece/posvojenika) u suprotnosti
- **privremeni zastupnik** (*curator ad litem/curator ad actum*)
 - postavlja ga sud ili upravno tijelo
 - razlozi propisani ZPP, Zakon o ovršnom p., Zakon o nasljeđivanju)

Izbor skrbnika

a) *individualni skrbnik*

I. CZZS ga prvo traži između osoba **bliskih** štíćeniku – srodnika, prijatelja...

II. CZZS uvijek mora utvrditi da u konkretnom slučaju nema sukoba interesa

* ako ga ne nađe → može odrediti *neposredno skrbništvo*

III. o mogućem skrbniku zatražit će mišljenje od:

- > štíćenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi
- > njegovih bližih srodnika

- mišljenje nije obvezujuće (ali opet koliko je logično da stave nekog kog ovaj ne želi)

→ ukoliko bi postavili osobu usprkos protivljenju maloljetnog štíćenika starijeg od 15 godina ili štíćenika djelomično lišenog PS = imaju pravo na **žalbu** protiv rješenja o imenovanju skrbnika → žalba **odgađa** primjenu rješenja

b) *posebni skrbnik*

- mora imati stručno znanje i sposobnost komuniciranja (on se imenuje za posebni slučaj npr. sklapanje posla ili zastupanje)

- može biti i osoba određena anticipiranom naredbom

* *anticipirana naredba*

- ako je osoba lišena PS, prije lišenja PS u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu(e) koju bi htjela da se imenuje skrbnikom, kao i osobe za koje bi htjela da se imenuje njihovim zamjenicima, CZZS će ih imenovati, ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ovim Zakonom

Teorija podjela anticipiranih naredbi

- 1) Living will – „do not“ naredbe → npr nesreća nemoj me ozivljavat
- 2) Proxy directives – određivanje osobe od povjerenja
- 3) Mješoviti tip

Pravilnik o načinu vođenja o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi

Čl. 29. st. 3. – CZZS je dužan voditi evidenciju anticipiranih naredbi

čl. 28. – oblik javnobilježničke isprave + sadržaj

Zapreke za imenovanje osobe skrbnika

Skrbnik ne može biti osoba:

- **pravne**
 - koja je lišena prava na **roditeljsku skrb**
 - koja je **lišena PS**
 - s kojom je štićenik sklopio ugovor o **doživotnom** ili **dosmrtnom** uzdržavanju i
 - s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
- **činjenične**
 - čiji su **interesi** u **suprotnosti** s interesima štićenika
 - od koje se, s obzirom na njezino **ponašanje** i **osobine** te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika
- **apsolutne**
 - koja je lišena prava na **roditeljsku skrb**
 - koja je **lišena PS**
- **relativne**
 - s kojom je štićenik sklopio ugovor o **doživotnom** ili **dosmrtnom** uzdržavanju i
 - s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
 - čiji su **interesi** u **suprotnosti** s interesima štićenika
 - od koje se, s obzirom na njezino **ponašanje** i **osobine** te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika

* **Ugovor o doživotnom** – sporazum stranaka o uzdržavanju, prema kojem će davatelj uzdržavati primatelja, a primatelj uzdržavanje daje izjavu da će njegova imovina prijeći na davatelja uzdržavanja u trenutku smrti primatelja uzdržavanja (stjecanje imovine odgođeno do trenutka smrti)

* **Ugovor o dosmrtnom** – primatelj uzdržavanja za života prenosi na davatelja svoju imovinu ili dio imovine, a davatelj se obvezuje uzdržavati ga od tada pa sve do smrti primatelja

1. određena **fizička osoba** (bliska)
2. ispitivanje postoje li **negativne pretpostavke**
3. ispitivanje **osobina i sposobnosti** (savjesno brinuti o osobi, pravima, obvezama...)
4. **upoznavanje s pravima i dužnostima**
5. pribavljanje **pristanka**
6. **rješenje** o imenovanju

Dužnosti centra za socijalnu skrb prigodom imenovanja skrbnika

CZZS je dužan:

1. upoznati osobu koju namjerava imenovati skrbnikom sa **značenjem skrbništva, pravima** štićenika te **dužnostima**, ovlastima i pravima skrbnika,
2. o svem tom upoznati i štićenika, osim ako to nije moguće, o čemu je centar za socijalnu skrb dužan sastaviti bilješku

Sadržaj rješenja o imenovanju skrbnika

CZZS rješenjem o imenovanju skrbnika određuje njegove **dužnosti i prava**.

- mora voditi računa o opsegu i sadržaju lišenja PS punoljetnog štićenika

CZZS može rješenjem **ograničiti ovlasti** skrbnika ako je to u interesu štićenika i odlučiti da pojedine poslove za štićenika obavlja stručni radnik CZZS ili druga osoba osposobljena za takvu vrstu poslova.

Dostava izvršnog rješenja o skrbništvu

- što: - rješenje o stavljanju pod skrbništvo
 - rješenje o prestanku skrbništva
 - rješenje o imenovanju osobe skrbnika
 - rješenje o razrješenju osobe skrbnika
- tko dostavlja: CZZS
- rok: 8 dana od dana izvršnosti rješenja
- kome: **matičaru** – radi upisa u maticu rođenih
zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na području kojega štićenik ima nekretnine - radi zabilježbe činjenice da se osoba nalazi pod skrbništvom i opsega lišenja poslovne sposobnosti, odnosno brisanja takve zabilježbe iz zemljišne knjige

Dužnosti skrbnika

> Osnovne dužnosti

- poduzimati mjere da se štićenik osposobi za **samostalan život i rad**,
- savjesno se **brinuti** o osobnim i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika (značenje **načela!**)
- **razmotriti** mišljenje, želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika
- nastojati punoljetnog štićenika, ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima uključiti u svakodnevni život i **slobodne aktivnosti**

> *Pojedine dužnosti*

- **zastupati** štićenika
- poduzimati **mjere** za zaštitu štićenika
- osigurati sredstva za **životne potrebe** štićenika
- kao roditelj savjesno brinuti o **pravima** maloljetnog štićenika
- podnositi **izvješće** o radu i stanju štićenikove imovine

* **Zastupanje štićenika**

- u: *imovinskim i osobnim stvarima*
- može biti:
 - > **redovito** – skrbnik provodi samostalno
 - > **izvanredno** – skrbnik uz suglasnost CZZS

a) *osobne stvari*

- zaštita osobnih prava štićenika i obuhvaća izjavljivanje volje koja se odnosi na medicinske zahvate, prisilnu hospitalizaciju i sl.

1. **nije dužan živjeti** sa štićenikom.

- može ako je to u dobrobiti, ako ne živi trebao bi ga obilaziti iako nije izričito navedeno
- djelatnik CZZS treba min 4x godišnje obići štićenika + kad to zatraže štićenik ili skrbnik

2. ovlašten brinuti se da štićenik ostvari **prava iz socijalne skrbi**

- savjetovanje, pomoć za uzdržavanje, doplatka za pomoć i njegu, osobnu invalidninu itd.

3. zastupanja u vezi sa školovanjem, obrazovanjem, osposobljavanjem za život i rad ili zaposlenjem

Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štićenik

Samo štićenik, neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti, može donijeti sljedeće odluke o osobnim stanjima:

1. **priznanje očinstva**
2. **pristanak za priznanje očinstva**
3. **pristanak za sklapanje braka**
4. **pristanak za razvod braka**
5. **pristanak za stupanje u životnu zajednicu** s osobama različitog ili istog spola te **prestanak** tih zajednica
6. **pristanak za posvojenje**, osim u slučajevima u kojima sud donosi odluku koja zamjenjuje pristanak roditelja +
7. odluku o **prekidu trudnoće** i
8. odluku o **sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima**

Prethodno odobrenje CZZS

- skrbniku je potrebno prethodno odobrenje CZZS za poduzimanje **važnijih mjera** o *osobi, osobnim stanjima, zdravlju ili imovini* štićenika

- > **osoba** ili **osobnom stanje**:
- rješenje o smještaju u dom, udomiteljsku obitelj,
 - o promjeni prebivališta ili boravišta,
 - o promjeni osobnog imena i
 - o drugim mjerama koje mogu znatno utjecati na prava i obveze štićenika

- neovisno o tome zastupa li ga skrbnik ili daje odobrenje za donošenja te odluke

- > **zdravlje** :
- odluka o invazivnim medicinskim postupcima te
 - odluka koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije

(osim odluka o zdravlju koje donosi isključivo štićenik te odluka koje donosi sud)

- > **imovina**:
- otuđiti ili opteretiti štićenikove nekretnine
 - otuđiti iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti
 - raspolagati štićenikovim imovinskim pravima
 - u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju

Skrbniku **nije potrebno** prethodno odobrenje za obavljanje **redovitih** poslova koji se odnose na osobna stanja te poslova redovitog upravljanja imovinom.

Odluke suda o zdravlju štićenika

- sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika ili skrbnika može donijeti rješenje o:

1. sterilizaciji štićenika
2. doniranju tkiva i organa štićenika i
3. mjerama za održavanje na životu štićenika.

Nije potrebno rješenje suda ako je štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave odlučio o navedenim postupcima i mjerama (anticipirana naredba). → štiti se autonomija volje

b) imovinske stvari

Izdaci za životne potrebe štićenika

Izdaci za životne potrebe štićenika koji je lišen PS u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom namiruju se redom iz:

1. **štićenikovih prihoda**
2. sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu **dužne uzdržavati** štićenika
3. sredstava **socijalne skrbi**, sukladno odredbama posebnog zakona
4. **štićenikove imovine** i
5. drugih izvora (darovi, doživotno/dosmrtno)

Iznimno, ako je to za dobrobit štićenika, izdaci za njegove životne potrebe mogu se prije sredstava socijalne skrbi namiriti iz štićenikove imovine koja ne služi za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba štićenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. (ima velku imovinu)

Skrbnik **nije dužan uzdržavati** štićenika, no uz pomoć CZSS dužan je poduzeti mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika.

Skrbnik je dužan pokrenuti spor za uzdržavanje ako osoba koja je po zakonu dužna uzdržavati svoju obvezu dragovoljno ne ispuni.

Upravljanje imovinom i zastupanje u imovinskim stvarima

- od skrbnika se očekuje da **imovinom upravlja kao dobar domaćin** – da imovinu očuva, a po mogućnosti i uveća, osim ako umanjeње imovine nije nužno za dobrobit šticeńika

→ zastupanje šticeńika prilikom sklapanja nekih pravnih poslova (prihvata dara npr) ili u sudskim postupcima koji su imovinske naravi (prihvata nasljedstva)

a) redovito

- skrbnik *samostalno*, ako rješenjem CZZS nije drukčije određeno

b) izvanredno

- skrbnik + prethodno odobrenje CZZS

1. otuđiti ili opteretiti šticeńikove nekretnine
2. otuđiti iz šticeńikove imovine pokretnine veće vrijednosti i
3. raspolagati šticeńikovim imovinskim pravima
4. u ime i za račun šticeńika sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju

→ u *rješenju* o odobrenju poslova, CZZS određuje **namjenu** pribavljenih sredstava (kako bi osigurao da će dobivena sredstva biti korištena za dobrobit šticeńika) i po obavljenom poslu **nadzire** njihovu upotrebu (npr da se ne proda neka umjetnina jer mu trebaju lijekovi za tog šticeńika)

- skrbnik u pravilu ne može opteretiti ili otuđiti više od dvije trećine ukupne vrijednosti šticeńikove imovine

Radnik CZZS i njegov braćni, odnosno izvanbraćni drug **ne mogu** sa šticeńikom sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju šticeńikove imovine. (oni imaju pristup svim informacijama pa da ne bi doslo do zlouporabe položaja)

- uvjetuje se pravovaljanost ugovora osobe koja je lišena PS ili maloljetnika sastavljanjem tog ugovora u obliku **javnobilježničkog akta**

- javni bilježnik mora prethodno provjeriti je li pribavljen pristanak CZZS kad je to propisano zakonom

Nadzor nad radom skrbnika

- osnovni instrument nadzora je **izvješće** i *Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi*

Izvješće o radu skrbnika

- **sadržaj:**
- kako se brinuo o osobi šticeńika, njegovu zdravlju,
 - kako je štitio njegova prava i dobrobiti,
 - podatke o mjerama za samostalno osposobljavanje za život,
 - podatke o upravljanju i raspolaganju šticeńikovom imovinom, o prihodima i rashodima šticeńika
 - i druge podatke bitne za osobu šticeńika u proteklom razdoblju

- **djelatnik CZZS** dužan je:
 - * **pratiti prilike** u kojima štićenik živi
 - * najmanje 4x godišnje **obići** štićenika + onda kad to zatraži skrbnik
 - * podnijeti **izvješće** o obilasku štićenika u roku 8 dana od obilaska

* dio izvješća o upravljanju i raspolaganju imovinom

- sadržaj: - izvori, iznosi, popis i opis štićenikovih prihoda i rashoda, svrha, broj i datum rješenja kojim je dano odobrenje za otuđenje/opterećenje imovine...

- CZZS uvijek može kontrolirati jer radi prvotni opis i popis imovine

> povjerenstvo : - predstavnik CZZS, županijskog ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, skrbnik, osoba kod koje se imovina nalazi i štićenik ako je sposoban razumjet/shvatit

→ izvješće se podnosi u **pisanom** obliku ili **usmeno** na zapisnik

- **vrijeme:** svakih šest mjeseci i kada to zatraži centar za socijalnu skrb

Primjerak izvješća o radu i stanju štićenikove imovine skrbnik je dužan dostaviti štićeniku koji je navršio četnaest godina.

Skrbnik koji je po Zakonu dužan uzdržavati štićenika dužan je **svake godine** i kad to zatraži centar za socijalnu skrb podnijeti izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine.

- uživaju veće povjerenje (djed, baka, bračni i izvanbračni drug, roditelji u odnosu na djecu)

- **mjere:**
 1. upozorenje skrbniku da ne obavlja svoju dužnost na odgovarajući način
 2. pomoć skrbniku pri obavljanju dužnosti
 3. zaštita imovinskih interesa štićenika
 4. pozivanje skrbnika na odgovornost
 5. razrješenje skrbnika
 6. imenovanje novog skrbnika štićeniku

* U slučaju da je skrbnikom imenovan stručni radnik CZZS, izvješće podnosi stručnom vijeću centra za socijalnu skrb.

> **pritužba na rad skrbnika**

- **podnose:** štićenik, njegov bračni drug, srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi u drugom stupnju, pravosudna tijela, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom, pružatelji usluga u sustavu socijalne skrbi i pravobranitelji

- CZZS dužan je:

- odmah ispitati osnovanost pritužbe,
- u slučaju potrebe poduzeti zakonom određene mjere,
- o poduzetim mjerama i osnovanosti pritužbe izvijestiti osobe i ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

> pritužba na rad CZZS

- podnose: ovi gore

- ministarstvo je dužno : - odmah ispitati navode i osnovanost pritužbe

Ako je pritužba osnovana, ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dati će upute centru za socijalnu skrb kako treba postupiti i odredit će rok u kojem je centar za socijalnu skrb dužan dostaviti obavijest o poduzetim radnjama.

Odgovornost skrbnika

- može nastati činjenjem i nečinjenjem, skrivljeno i ne skrivljeno

- izvori: - izvješće skrbnika
- pritužbe osoba ovlaštenih na podnošenje pritužbe
- obavijesti koje su dostavile druge osobe

A) Materijalna

1. skrbnik nanese štetu štíćeniku
2. osoba pod skrbništvom nanese štetu trećoj osobi

Skrbnik odgovara za **štetu koju je skrivio** u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti.

- tražit će se skrivljeno ponašanje – nexus i postojanje krivnje

**** šteta****

1. CZZS procijenit će **iznos štete** i pozvati skrbnika da je u određenom roku **naknadi** te istodobno podnijeti **zahtjev sudu** da se štíćenikova tražbina osigura na imovini skrbnika.

2. ako skrbnik u određenom roku **ne naknadi** štetu,

> štíćenik, centar za socijalnu skrb ili posebni skrbnik u ime štíćenika podnijet će **tužbu** radi naknadu štete

+ CZZS će razriješiti skrbnika dužnosti i bez odgode imenovati novog

+ ako utvrdi da ima elemenata i za kaznenu odgovornost pokrenut će kazneni postupak

Odgovornost za drugog

- za štetu koju uzrokuje **njegov štíćenik** odgovara sam skrbnik (ako je štíćenik maloljetan/nesposoban za rasuđivanje) i to ako je u vrijeme počinjenja štete štíćenik bio ili trebao biti pod skrbnikovim nadzorom

- može se osloboditi ako dokaže da je nadzor obavljao na način koji je obvezan ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora

B) Kaznena

1- zlouporaba položaja i ovlasti

2- utaja

3- povreda djetetovih prava

4- zlouporaba povjerenja

+ zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe, izvanbračni život s maloljetnom osobom i spolni odnošaj zlouporabom položaja

C) Poduzimanje drugih mjera

- pomoć skrbniku
- imenovanje skrbnika za poseban slučaj za obavljanje pojedinih slučajeva

D) Razrješenje skrbnika i imenovanje novog

Imenovanje novog skrbnika

Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje sprječavaju skrbnika da obavlja svoju dužnost, centar za socijalnu skrb će bez odgode štićeniku imenovati novog skrbnika.

Razrješenje dužnosti skrbnika

- CZZS će rješenjem razriješiti skrbnika dužnosti ako:
 - > utvrdi da je u obavljanju dužnosti **nemaran**,
 - > **ugrožava** štićenikove **interese**,
 - > **zloupotrebljava** svoje **ovlasti** ili
 - > ako procijeni da bi za štićenika bilo **korisnije** da mu se **imenuje drugi** skrbnik
- > kad **skrbnik** to **zatraži**,
 - najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
- CZZS će:
 1. zatražiti štićenikovo mišljenje o razrješenju njegova skrbnika
 2. o tome sastaviti zapisnik
 3. imenovati novog skrbnika, bez odgode

Promjena skrbnika i primopredaja skrbničke dužnosti

1. CZZS će zatražiti izvješće dosadašnjeg skrbnika i odrediti rok u kojem ima obaviti primopredaju dužnosti

* primopredaja

- sastavlja se zapisnik u nazočnosti: službenika CZZS, obaju skrbnika i štićenika, osim ako se sa štićenikom ne može komunicirati ni uz pomoć druge osobe.

- ako dosadašnji skrbnik nije u mogućnosti podnijeti izvješće ili biti nazočan na primopredaji dužnosti, CZZS upoznat će novog skrbnika s osobnim i imovinskim stanjem štićenika

Dužnosti skrbnika za slučaj prestanka skrbništva

CZZS će pozvati skrbnika da u određenom roku:

1. podnese izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine
2. preda imovinu na upravljanje štićeniku ili njegovu roditelju ili posvojitelju

Predaja se obavlja u nazočnosti skrbnika, štićenika, roditelja ili posvojitelja i službenika centra za socijalnu skrb, o čemu se sastavlja zapisnik.

Pravo skrbnika

> pravo na **mjesečnu naknadu** za svoj rad

- visina naknade: određuje CZZS ovisno o njihovu radu i zalaganju u zaštiti štićenikovih prava i dobrobiti

> ministar propisuje visinu i način isplate posebnim pravilnikom

(visina mora bit sukladna gospodarskoj situaciji i stanju u fondovima socijalne skrbi)

*Posebni skrbnik koji nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo ima pravo na naknadu za svoj rad.

- on ju dobiva **jednokratno** po obavljenom poslu i to su u pravilu odvjetnici pa je prema njihovoj tarifi

- **nema pravo**: - skrbnik, odnosno poseban skrbnik koji je dužan uzdržavati štićenika

(jer su to u pravilu bliske osobe pa kao očekuje se da će uzdržavat – načelo obiteljske solidarnosti, isto je za djelatnika CZZS ako obavlja dužnost skrbnika u redovno radno vrijeme)

> pravo na **naknadu troškova**

- moraju biti opravdani – potrebni za zaštitu prava i interesa štićenika

* isplata

- iz štićenikovih prihoda > sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štićenika > štićenikove imovine > drugih izvora

- pod uvjetom da se time ne ugrožava namirenje osnovnih životnih potreba štićenika

- ako se sredstva ne mogu namiriti iz predviđenih sredstava, namirit će se na teret sredstava socijalne skrbi

Prestanak dužnosti skrbnika

- skrbnik preuzima skrbničke dužnosti u trenutku kad rješenje CZZS o imenovanju skrbnika postane **pravomoćno**

Do prestanka dolazi:

1. **smrt** skrbnika

- ne može se naslijediti

- CZZS odmah imenuje svog djelatnika dok ne nađe novu pogodnu osobu

2. **razrješenje** skrbnika dužnosti

a) ako utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da ugrožava štićenikove interese, zlorabi ovlasti

b) ocijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se postavi drugi skrbnik

c) opravdano posumnja da je počinio neko od KD prema štićeniku

d) skrivljeno nanio štetu štićeniku

→ **bez odgode imenuje novog skrbnika**

e) skrbnik više **ne želi** ispunjavati skrbničke dužnosti i preda **zahtjev za razrješenjem**

- ne mora obrazlagati jer je to dobrovoljno

- CZZS ima rok od 2 mj. da nađe novog

- u svakom slučaju tražit će **izvješće** dosadašnjeg i organizirati **primopredaju dužnosti** u primjerenom roku

* primopredaja

O primopredaji se sastavlja *zapisnik* u nazočnosti službenika centra za socijalnu skrb, obaju skrbnika i štićenika, osim ako se sa štićenikom ne može komunicirati ni uz pomoć druge osobe.

Ako dosadašnji skrbnik nije u mogućnosti podnijeti izvješće ili biti nazočan na primopredaji dužnosti, centar za socijalnu skrb upoznat će novog skrbnika s osobnim i imovinskim stanjem štićenika.

3. prestanak skrbništva

- a) smrt štićenika
- b) prestanak okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom

- isto primopredaja pozvat će se skrbnik da u roku preda izvješće i imovinu na upravljanje štićeniku/roditelju/posvojitelju

- isto zapisnik i moraju biti prisutni: skrbnik, štićenik, predstavnik CZSS, roditelj ili posvojitelj ako oni preuzimaju roditeljsku skrb nad maloljetnim djetetom

SKRBNIŠTVO ZA DJECU

-smisao je staviti pod skrbništvo dijete kako bi mu se odredio zakonski zastupnik u slučaju kada roditelji ne mogu, ne smiju ili ne žele brinuti o djetetu

Pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu

a) činjenične naravi

Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:

1. **umrli**,
 - poželjno je da skrbnikom bude imenovan srodnik
2. **nestali**,
 - nije jednako kao nepoznato boravište, jer nestanak može kasnije rezultirati proglašenjem umrlim, smrću ili nepoznatim boravištem
3. **nepoznati**
 - nakon rođenja ostavljeno bez tragova o podrijetlu (nahoće)
 - dijete kojem je s uspjehom osporeno majčinstvo, a istinsko podrijetlo nije utvrđeno
4. **odsutni** - fizička razdvojenost npr. radi u inozemstvu, vojni rok i sl.
5. **spriječeni** – izdržava kaznu zatvora, liječi se, radi u noćnoj smjeni i sl.
→ u oba slučaja nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika (samoinicijativno)

b) pravne naravi

Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:

1. najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta
 - nije prijavljen na određenoj adresi – u formalnom smislu je nepoznat
2. **lišeni prava na roditeljsku skrb** (tu se ne traži pristanak)
 - neodgovoran i loš roditelj; gubi sve pravne sadržaje RS osim uzdržavanja
3. **lišeni PS** u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi (tu se traži pristanak na posvojenje)

4. **maloljetni**, a nisu stekli PS sklapanjem braka
 - jer je maloljetnik mlađi od 16 ili nije podnio prijedlog sudu ili je sudsko rješenje negativno (ima npr duševne smetnje)
5. dali **pristanak** za **posvojenje** djeteta.

- roditeljima roditeljska skrb pripada ravnopravno, zajednički i sporazumno, pa da bi se maloljetno dijete obaju poznatih roditelja stavilo pod skrbništvo moraju nastati okolnosti na strani svakog od njih

- ako je poznat samo jedan, onda kod tog jednog (mama lišena PS, tata se ne zna tko je)

Određivanje i imenovanje skrbnika

Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i imenovanje skrbnika djetetu

1. CZZS donosi **rješenje** o stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu skrbnika
 - dužan je pribaviti mišljenje djeteta koje je sposobno shvatiti značenje skrbništva o osobi skrbnika, te uzeti u obzir želje djeteta o izboru osobe skrbnika, osim ako su u suprotnosti s njegovom dobrobiti
 - dužan je poštovati prije izraženu želju roditelja o izboru osobe skrbnika koju je roditelj sastavio u obliku javnobilježničke isprave (anticipiranu naredbu), ako su ispunjene pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu, te ako to nije u suprotnosti s dobrobiti djeteta.

Dijete se rješenjem povjerava na svakodnevnu skrb skrbniku, drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, domu za djecu ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Dostava rješenja

Rješenje o imenovanju skrbnika dostavlja se:

1. **djetetu** koje je navršilo **četrnaest godina**
2. djetetu koje je **mlađe** od četrnaest godina ako je **sposobno shvatiti** značenje odluke i ako je to u skladu s njegovom dobrobiti
3. **roditeljima** djeteta
4. osobi koja se imenuje **skrbnikom**
5. osobi koju je roditelj odredio u javnobilježničkoj ispravi (**anticipiranoj naredbi**) kao osobu za koju bi htio da se imenuje skrbnikom djeteta u slučaju njegove smrti, ako je ta osoba različita od osobe iz točke 4.
6. nadležnom **matičaru** te **zemljišnoknjižnom odjelu suda** na čijem se području nalazi imovina djeteta

Dužnosti i prava skrbnika maloljetnog štíćenika

- skrbnik mora savjesno brinuti 'kao roditelj', ali za razliku od roditelja njegove dužnosti i prava izviru iz odluke o imenovanju skrbnika (ne iz emocionalne povezanosti); zato i ne postoji obveza uzdržavanja niti da ga mora primiti kod sebe doma i sl.

Skrbnik djeteta dužan je savjesno se brinuti o **osobnim** i **imovinskim** pravima i obvezama djeteta, a osobito o njegovu **zdravlju**, **odgoju** i **obrazovanju**.

** povjeravanje na čuvanje i odgoj*

- različit institut od imenovanje skrbnika

- dijete može imati jednog skrbnika, a biti povjereno drugoj fizičkoj osobi ili pravnoj, različitoj od skrbnika (ne mora živjeti kod njega, može biti u udomiteljskoj obitelji ili u domu); tada ga skrbnik mora obilaziti i tako brinuti o njegovom zdravlju, odgoju i obrazovanju

- ako odgoj nije moguć u ustanovi ili kod udomitelja zbog poremećenog ponašanja djeteta, CZZS mora u izvanparničnom postupku tražiti povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj ustanovi za socijalnu skrb

- CZZS je dužan upoznati skrbnika sa značenjem skrbništva i njegovim pravima i dužnostima jer odabir skrbnika ovisi o povezanosti skrbnika s mladima/djecom, njegovim pedagoškim pristupom, ustrajnošću...

Odluke skrbnika za koje je potrebno prethodno odobrenje CZZS

1. odlučiti o **izboru i promjeni škole i zanimanja, prekidu školovanja ili o zapošljavanju djeteta**

2. poduzeti **važnije mjere** u pogledu **osobe djeteta**, primjerice u pogledu zdravlja, izjava o osobnom stanju, osim onih za koje ovaj Zakon određuje drukčije, i drugih osobnih prava i interesa djeteta i

> npr. pokretanje postupka za utvrđivanje podrijetla, osporavanje majčinstva i očinstva; promjena državljanstva, osobnog imena...

3. poduzimati **važnije mjere** u pogledu **imovine djeteta**

- za redovne poslove je samostalan, ali otuđenje ili opterećenje imovine, vrijednijih pokretnina, im prava nije

* ponavlja se dio o nadzoru skrbnika i naknadi

Prava i dužnosti maloljetnog štíćenika

- pripadaju mu sva prava koja imaju djeca kao svoja posebna prava
- ako bi kršio posluš prema skrbniku, a na svoju štetu – CZZS može promijeniti skrbnika ili smještaj štíćeniku
- ima pravo aktivno sudjelovati u postupcima u kojem se odlučuje o nekom njegovom pravu ili interesu

Dužnost djeteta štíćenika da pridonosi za svoje uzdržavanje

Dijete štíćenik koji ima prihode dužan je pridonositi za svoje uzdržavanje.

Pravo na izražavanje mišljenja

Dijete ima pravo na prikladan način saznati važne okolnosti koje se tiču njegovih prava i interesa, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješteno o mogućim posljedicama poštivanja njegova mišljenja kad se odlučuje o nekom njegovu pravu ili interesu. Mišljenje se uzima u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelosti.

- ako je navršio 15 godina može izjaviti žalbu na odluku o imenovanju/razrješenju skrbnika

Prestanak skrbništva za maloljetne

Skrbništvo nad djetetom prestaje:

1. **stjecanjem PS**, (punoljetnost, brak, roditelj 16+ i duševno zreo)
2. **posvojenjem**,
3. **prestankom razloga** zbog kojih je osnovano (ono pravno/činjenično)
4. **smrću** djeteta

Pravomoćno rješenje o prestanku skrbništva dostavit će se nadležnom matičaru, radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskoga suda, radi brisanja zabilježbe u zemljišnim knjigama na imovini djeteta.

Prestankom skrbnik mora podnijeti izvješće kako je skrio o osobi i imovini i predati imovinu.

SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE

→ skrbništvo nad: > **punoljetnom osobom lišenom PS** ili
> djetetom koje je PS steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno PS

Temeljna načela

1. Zaštitu osobe s **invaliditetom**, ako je to moguće, potrebno je osigurati drugim sredstvima i mjerama predviđenima posebnim propisima prije nego što se donese odluka o lišenju PS i skrbničkoj zaštiti.
2. U provođenju skrbničke zaštite potrebno je težiti što je moguće **manjim ograničenjima** prava štíćenika.
3. U postupanju sa štíćenikom moraju se uzeti u obzir **osobnost** te sadašnji ili ranije izraženi **stavovi** osobe, kao i **zaštita** njezina **dostojanstva** i **dobrobiti**.
4. Potrebno je poticati **samostalno donošenje odluka** od strane štíćenika te mu pružati podršku u donošenju odluka, kao i sudjelovanju u životu zajednice.
5. Skrbnik je dužan prihvatiti **želje** i **osobne stavove štíćenika** osim ako je to u suprotnosti s njegovom dobrobiti.

Pretpostavke, opseg, postupak i sadržaj lišenja poslovne sposobnosti

Sud će u *izvanparničnom postupku* punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u **tom dijelu lišiti PS**.

→ **Osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti!**

- razlozi: duševne bolesti, duševni poremećaji, nedovoljni duševni razvoj
ovisnost o opojnim sredstvima
demencija, senilnost

**** postupak ****

1. prije donošenja rješenja o lišenju PS sud će pribaviti **stručno mišljenje vještaka** odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak i o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba
2. rješenjem o lišenju PS sud će odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na: **osobno stanje** te **imovinu**

a) osobno stanje

Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti je davanje izjava ili poduzimanje radnji koje se odnose na:

- > promjenu **osobnog imena**,
- > sklapanje i prestanak **braka**,
- > **roditeljstvo** - ako je osoba lišena PS roditelj djeteta, u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb nastupa *mirovanje ostvarivanja roditeljske*.
- > odluke o **zdravlju**,
- > mjestu **prebivališta**, odnosno **boravišta**,
- > **zapošljavanju** i drugo

b) imovina

Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti i koji se odnose na imovinu je raspolaganje i upravljanje:

- > **imovinom**,
- > **plaćom** ili
- > drugim **stalnim novčanim primanjima**

→ rješenjem će se odrediti točan iznos plaće, odnosno stalnog novčanog primanja preko kojega štićenik ne može samostalno raspolagati te označiti imovinu i točan iznos, ako je to prikladno, kojom štićenik ne može samostalno raspolagati i upravljati, odnosno preko kojeg iznosa ne može samostalno raspolagati i upravljati

Za poslove koji nisu određeni u odluci osoba lišena PS ima poslovnu sposobnost te ih može samostalno poduzimati.

Dužnost obavješćivanja

Svatko može obavijestiti CZZS o potrebi pružanja zaštite osobama.

Zdravstvene ustanove i izabrani doktori opće odnosno obiteljske medicine dužni su na zahtjev CZZS ili po službenoj dužnosti CZZS dostaviti podatke o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih osoba nije sposobna brinuti se o svojim pravima i interesima.

- > prije dostavljanja obavijesti potreban je pristanak osobe čiji se podaci dostavljaju, ili njezinog zakonskog zastupnika

Ovlasti CZZS u postupku radi lišenja PS

1. CZZS procijeni da bi iz razloga duševnih itd. osobu trebalo lišiti PS
 2. CZZS predlaže sudu pokretanje postupka radi lišenja PS
- > u tom slučaju posebni skrbnik ne može biti stručni radnik tog centra

* ako postupak za lišenje nije pokrenuo CZZS, tada CZZS osobi imenuje **posebnog skrbnika** (osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika – anticipirana naredba)

→ posebni skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo

* ako postupak predlaže neka druga osoba (bračni drug, krvni srodnici u ravnoj lozi, u pobočnoj lozi do drugog stupnja) onda ta osoba ne može biti imenovana posebnim skrbnikom

Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan.

Odluka o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika

1. Sud je dužan o pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava PS bez odgode obavijestiti CZZS.
2. CZZS dužan je u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja suda kojim se osoba lišava PS, donijeti **rješenje** o stavljanju te osobe pod skrbništvo i **imenovati** joj **skrbnika**.

> Dok rješenje o imenovanju skrbnika ne postane izvršno, *posebni skrbnik* imat će položaj skrbnika.

Preispitivanje zdravlja štićenika

Skrbnik je dužan jednom godišnje pribaviti od izabranog doktora obiteljske medicine štićenika **mišljenje o stanju zdravlja** štićenika s obzirom na razlog lišenja PS, zasnovanog na mišljenju liječnika specijalista.

- mora to mišljenje dostaviti CZZS kao sastavni dio izvješća o svom radu

1. ne dostavi bez opravdanih razloga
- CZZS će ga upozoriti na to i pozvati da dostavi mišljenje
2. i dalje ne dostavi
- CZZS će pokrenuti postupak za razrješenje skrbnika

CZZS je dužan svake tri godine preispitati potrebu skrbničke zaštite štićenika i o tome sastaviti izvješće.

Izabrani doktor obiteljske medicine dužan je mišljenje iz izdati na posebnom obrascu.

Sadržaj obrasca pravilnikom će propisati ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

Prestanak skrbništva za punoljetne osobe

Sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena PS bude **smanjen opseg** lišenja PS, tj. da joj se **PS vrati**.

Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje kad:

- > **rješenje o vraćanju** PS postane **pravomoćno** ili
- > štićenik **umre**

POSEBNO SKRBNIŠTVO

Posebno skrbništvo za dijete

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, CZZS ili sud će imenovati posebnog skrbnika:

1. djetetu u **bračnim sporovima** i u postupcima **osporavanja** majčinstva ili očinstva
2. djetetu u drugim postupcima u kojima se odlučuje o **roditeljskoj skrbi**, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i **osobnim odnosima** s djetetom kad postoji spor među strankama
3. djetetu u postupku **izricanja mjera** za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz **nadležnosti suda**
4. djetetu u postupku **donošenja rješenja** koje **zamjenjuje pristanak na posvojenje**
5. djetetu kad postoji **sukob interesa** između njega i njegovih **zakonskih zastupnika** u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
6. djeci u slučaju **spora** ili **sklapanja pravnog posla** između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb
7. djetetu **stranom državljaninu** ili djetetu **bez državljanstva** koje se bez pratećeg zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske
8. u drugim slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona, odnosno posebnih propisa ili ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Posebni skrbnik dužan je:

1. **zastupati dijete** u postupku za koji je imenovan
2. **obavijestiti** dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi i
3. prema potrebi, **kontaktirati** s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu bliske

→ osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo

* iznimno, ako dijete koje je navršilo četrnaest godina i kojem je rješenjem priznata sposobnost za poduzimanje radnji u postupku, ovlasti punomoćnika, neće mu se imenovati posebni skrbnik, osim u slučaju s državljanstvom

Centar za socijalnu skrb će imenovati posebnog skrbnika izvan Centra za posebno skrbništvo u slučaju s državljanstvom.
> posebni koji nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo mora ispunjavati uvjete propisane zakonom za imenovanje skrbnika

Posebno skrbništvo za punoljetne osobe

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa CZZS imenovat će posebnog skrbnika:

1. osobi u odnosu na koju je podnesen **prijedlog za lišenje PS**, osim kad je ovlastila punomoćnika
2. osobi kojoj najmanje tri mjeseca **nije poznato boravište** ili **nije dostupna**, a nema punomoćnika,
3. štićeniku kad postoji **sukob interesa** između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
4. **štićenicima** u slučaju **spora** ili **sklapanja pravnog posla između njih** kad imaju istoga skrbnika i
5. iznimno, osobi u slučaju **privremene spriječenosti** ili **nesposobnosti** za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe

- posebni skrbnik je: > osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo
- > osoba određena javnobilježničkom ispravom (anticipirana naredba)

Centar za socijalnu skrb će imenovati posebnog skrbnika izvan Centra za posebno skrbništvo u slučaju privremene spriječenosti/nesposobnosti.

> mora ispunjavati pretpostavke propisane za imenovanje skrbnika

Imenovanje posebnog skrbnika

- rješenje o imenovanju posebnog skrbnika **donosi CZZS**, osim ako je zakonom propisano da rješenje o imenovanju posebnog skrbnika donosi sud

Rješenjem o imenovanju posebnog skrbnika određuju se njegove dužnosti i ovlasti.

- dostava rješenja isto

Imenovanje skrbnika

Centar za socijalnu skrb može štíćeniku imenovati i više skrbnika i pritom odlučiti moraju li odluke za posebno određene radnje ili postupke donositi zajednički ili svaki samostalno.

> neposredno skrbništvo

- ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štíćenika, CZZS će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika

- nemre bit ravnatelj ni službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva

→ za imenovanje nije potreban pristanak osobe koja se imenuje skrbnikom

Ista osoba može biti skrbnik većem broju štíćenika ako to nije u suprotnosti s dobrobiti štíćenika.

CZZS upoznat će štíćenika s osobom koju namjerava imenovati skrbnikom i od njega o toj osobi zatražiti mišljenje.

CZZS može zatražiti mišljenje od posebnog skrbnika, srodnika ili drugih bliskih osoba o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.

* žalba protiv rješenja CZZS o imenovanju posebnog skrbnika

- odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

- žalba **ne odgađa** izvršenje rješenja, **osim** u slučaju kad je podnesena protiv rješenja o imenovanju posebnog skrbnika jer osobi 3. mj nije poznato prebivalište, a nema punomoćnika

- sve se primjenjuje jednako kao i *Žalba protiv odluke o skrbništvu i imenovanju i razrješenju skrbnika*

- žalbu mogu podnijeti:

> **dijete** koje je navršilo **četnaest** godina života i

> **štíćenik lišen PS**

> osoba koju je štíćenik, u obliku javnobilježničke isprave dok još nije bio lišen PS, odredio kao osobu za koju bi htio da se imenuje skrbnikom (**anticipirana naredba**)

> osoba koja je **imenovana skrbnikom**

* kod posebnog skrbnika : + roditelji

+ osoba koja je imenovana posebnim skrbnikom

+ CZZS ako je predložio imenovanje posebnog skrbnika

- protiv:
 - rješenja o imenovanju,
 - rješenja o razrješenju skrbnika,
 - rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dobrobiti
- kome: ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi
- žalba **ne odgađa** izvršenje rješenja

O žalbi protiv rješenja suda o imenovanju posebnog skrbnika odlučuje sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Žalba ne odgađa pravne učinke rješenja.

Na posebne skrbnike koje imenuje CZZS, a koji nisu zaposlenici Centra za posebno skrbništvo na odgovarajući se način primjenjuju odredbe :

*Dužnosti CZZS prigodom imenovanje skrbnika
Pritužba na rad skrbnika i CZZS*

* imenovanje novog posebnog

- razlozi:

1. posebni skrbnik **zloupotrebljava** svoje ovlasti
2. **neuredno** obavlja svoje dužnosti čime može prouzročiti štetu za osobu koju zastupa,
3. nastanu okolnosti koje ga **spriječavaju** da obavlja svoju dužnost ili
4. poseban skrbnik **umre**

- tko: **sud** odnosno **CZZS** koji vodi postupak

Ako je poseban skrbnik zaposlenik Centra za posebno skrbništvo, sud odnosno centar za socijalnu skrb koji vodi postupak obavijestit će o zloupotrebljavanju ovlasti, odnosno neurednom obavljanju dužnosti **ravnatelja** Centra za posebno skrbništvo.

Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika

Na dužnosti, ovlasti i odgovornosti posebnog skrbnika te na postupanje centra za socijalnu skrb u predmetima posebnog skrbništva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe :

Pravo na izražavanje mišljenja

Temeljna načela kod skrbništva za punoljetne

Dužnosti skrbnika – mišljenje, želje, osjećaji štićenika + izvješće

Odgovornost skrbnika

Mjesna nadležnost i sve oko tog

Pokretanje postupka skrbništva i imenovanje skrbnika

Dužnost suradnje tijela i osoba u poslovima skrbništva

Centar za socijalnu skrb surađuje s tijelima državne uprave, lokalne samouprave, pravnim i fizičkim osobama osobito kad je potrebno:

1. pribaviti podatke o osobama koje treba staviti pod skrbništvo
2. pribaviti prijedloge o osobama pogodnim za skrbnika, odnosno mišljenja o osobama predloženim za skrbnika i
3. pribaviti podatke o nedostacima ili nepravilnostima u radu skrbnika

Ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovna, zdravstvena i druga ustanova, drugi pružatelj socijalnih ili zdravstvenih usluga, odnosno obitelj u kojoj je štićenik smješten, dužna je obavještavati skrbnika i centar za socijalnu skrb o svim važnijim okolnostima koje se odnose na osobu štićenika.

O zaprimljenoj obavijesti skrbnik je dužan obavijestiti CZZS; CZZS je o primitku te obavijesti dužan sastaviti bilješku.

Ako je posebnim skrbnikom centar za socijalnu skrb imenovao osobu koja nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo odgovarajuće se primjenjuju odredbe *Promjena skrbnika i primopredaja skrbničke dužnosti*.

Centar za socijalnu skrb odredit će opseg dužnosti i ovlasti posebnom skrbniku osobe u odnosu na koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, uzimajući u obzir sadržaj prijedloga za lišenje poslovne sposobnosti.

- u pravilu će ih ograničiti na zastupanje u postupku radi lišenja PS i poduzimanje žurnih mjera nužnih za osiguranje imovine ili zaštitu zdravlja osobe u odnosu na koju se postupak vodi

- tijekom postupka CZZS je ovlašten rješenjem **proširiti** opseg ovlasti i dužnosti

Dužnost posebnog skrbnika **prestaje**:

1. kad *rješenje o stavljanju pod skrbništvo* postane **izvršno**,
2. odnosno kad *rješenje kojim je utvrđeno da ne postoje razlozi za lišenje PS* postane **pravomoćno**

* izvješće

a) posebni skrbnik - zaposlenik Centra za posebno skrbništvo

- dužan je podnijeti izvješće o svojem radu tijekom obavljanja poslova skrbništva **na zahtjev ravnatelja** Centra za posebno skrbništvo u roku koji odredi ravnatelj

- završno izvješće **ravnatelju** Centra za posebno skrbništvo te **tijelu** koje je imenovalo posebnog skrbnika ako tijelo to od njega zatraži, u roku od osam dana od okončanja postupka za koji je bio imenovan

b) posebni skrbnik - nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo

- dužan je podnijeti izvješće o svojem radu tijekom obavljanja poslova skrbništva na zahtjev **ravnatelja CZZS** u roku koji odredi ravnatelj,

- završno izvješće u roku od osam dana po okončanju posla, radnje odnosno postupka za koji je bio imenovan

Imenovanje privremenog zastupnika za nedostupnu osobu ili osobu nepoznata boravišta

Osobi kojoj je najmanje tri mjeseca **nepoznato boravište** ili **nije dostupna**, a **nema punomoćnika**, u postupcima koji su pokrenuti i vode se pred sudom ili javnopravnim tijelima, tijelo pred kojim se vodi određeni postupak imenovat će **privremenog zastupnika**, osim ako je toj osobi imenovan posebni skrbnik.

> Tijelo koje je imenovalo privremenog zastupnika o tome će bez odgode obavijestiti nadležni CZZS.

Posebni skrbnik imenovan od suda

U slučaju **spora** između štićenika čiji je skrbnik **neposredan** (iz CZZS) i **CZZS**, sud će u izvanparničnom postupku radi zaštite prava i interesa tog štićenika imenovati posebnog skrbnika i odrediti opseg njegovih ovlasti.

> ako se za posebnog skrbnika imenuje osoba izvan Centra za posebno skrbništvo, posebni skrbnik mora ispunjavati pretpostavke propisane za imenovanje skrbnika

- prijedlog sudu za postavljanje posebnog skrbnika može podnijeti:

> štićenik

> druga osoba koja dozna za postojanje okolnosti spora

* žalba protiv rješenja o imenovanju posebnog skrbnika

- pravo na žalbu:
 - štićenik
 - osoba imenovana posebnim skrbnikom
 - druga osoba ako je ona pokrenula postupak

O **žalbi** protiv rješenja o imenovanju posebnog skrbnika odlučuje sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Žalba **ne odgađa** pravne učinke rješenja.

Prestanak prava i dužnosti posebnog skrbnika

- rješenje o prestanku posebnog skrbništva donosi : > **CZZS** ili > **sud** koji je imenovao posebnog skrbnika

Prava i dužnosti posebnog skrbnika prestaju kad rješenje o prestanku toga skrbništva postane **izvršno**, odnosno kad nastupe pravni učinci tog rješenja.

CZZS ili sud koji je imenovao posebnog skrbnika može razriješiti prava i dužnosti posebnog skrbnika na njegov zahtjev te štićeniku bez odgode imenovati novog posebnog skrbnika.

UZDRŽAVANJE

Pojam i propisi kojima je uređeno uzdržavanje

Uzdržavanje (alimentacija) – obiteljskoppravna ustanova koja se temelji na načelu uzajamnog pomaganja svih članova obitelji (**načelo obiteljske solidarnosti**)

- u pravilu je dobrovoljno zbog osjećaja povezanosti članova obitelji, ali ukoliko potencijalni davatelj uzdržavanja nije spreman plaćati može se ostvariti i u sudskom postupku; član obitelji koji ne može sam ostvarivati prihode dostatne za uzdržavanje može tražiti uzdržavanje od članova obitelji koji mu to mogu pružiti

- uspješnom primjenom uzdržavanja rasterećuju se državni fondovi potrebe materijalnog potpomaganja osoba koje su eventualni korisnici socijalne skrbi

ZSS

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koje se ne mogu sami o sebi brinuti.

Pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac niti član obitelji koji ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako CZZS utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

- uzdržavanje je **pravni učinak** pojedinih **obiteljskopravnih odnosa**, a zakonom se može propisati da traje i nakon prestanka odnosa (braka, izvanbračne zajednice)
- obveza *osobne i imovinske* naravi

1. Ustav RH

Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.

2. Međunarodni mnogostrani ugovori

> Konvencija o pravima djeteta

- roditelji i ostale osobe odgovorne su za dijete i moraju osigurati unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti životne uvjete nužne za djetetov razvoj

> Konvencija UN-a o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu

Međunarodni dvostrani ugovori s pojedinim državama o pojedinim pitanjima vezanim za uzdržavanje

- razlog je postojanje sve većeg broja hrv. državljana koji privremeno borave u drugoj državi i obratno

3. Zakoni :

> Obz

Uzdržavanje – ustanova obiteljskog prava koja je osobne i imovinske naravi, a ujedno i pravo koje pojedinim subjektima obiteljskog prava pripada po zakonu, u odnosu na zakonom određene članove obitelji.

- **dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova te krvnih i tazbninskih srodnika u ravnoj lozi**

→ *Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha.*

> Zakon o istospolnim zajednicama

- također predviđa uzdržavanje između partnera primjenjujući pravila Obz-a

> ZOO, ZPP, Ovršni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, KZ

4. Provedbeni propisi

> Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u CZZS

- donosi ga ministar nadležan za poslove socijalne skrbi

- postoji:

a) zakonsko uzdržavanje – uređuje ga Obz

b) ugovorno uzdržavanje – uređuje ga ZOO (institut građanskog prava)

> **doživotno** – ugovor u koje se jedna strana obvezuje da će drugu stranu uzdržavati do njene smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svoju imovinu, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja

> **dosmrtno** – ovdje imovina uzdržavane osobe odmah prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanje

c) na temelju legata – uređuje Zakon o nasljeđivanju

- npr. kad bi ostavitelj oporučno ostavio nasljedniku svoju imovinu, pod uvjetom da uzdržava njegovu nećakinju do kraja školovanja

OSNOVNA NAČELA UZDRŽAVANJA:

1. Načelo međusobnog pomaganja članova obitelji (*načelo obiteljske solidarnosti*)

- od članova obitelji se zahtjeva da se međusobno pomažu prije nego što od države zatraže sredstva iz socijalne pomoći
- pomaganje može biti:
 - u obliku rada, moralne podrške...
 - materijalna dobra (novčano) > uzdržavanje

2. Načelo osobite zaštite prava djeteta da ostvari uzdržavanje

- maloljetne osobe nemaju PS ni životnu zrelost da zaštite svoja prava i interese pa državna tijela moraju njih osobito štiti

3. Načelo određivanje iznosa uzdržavanja prema potrebama primatelja i mogućnostima davatelja

- uzdržavanje je strogo osobna veza, pa će konačni iznos ovisiti o procijenjenom međuodnosu potreba primatelja i mogućnosti davatelja
- kod radno sposobnog roditelja očekuje se i zahtijeva da poveća svoje mogućnosti i iznađe pravno dopuštene izvore prihoda bez obzira na moguću nezaposlenost

Načelo razmjernosti

Osobe međusobnom uzdržavanju pridonose prema **svojim mogućnostima i potrebama** uzdržavane osobe, uz uvjete i na način određen zakonom.

4. Načelo pravednosti

PRAVNA PRIRODA UZDRŽAVANJA

8 ključnih posebnosti

1. Uzdržavanje je zakonska obveza.

- sve osobe koje su dužne međusobno uzdržavati zakonom su izrijekom navedene:
 - > roditelji i djeca
 - > maćeha/očuh i pastorčad
 - > bračni i izvanbračni drugovi te istospolni partneri
 - > baka i djed umjesto roditelja – unuka
 - > otac izvanbračnog djeteta – majku svojeg djeteta

2. Uzdržavanje je strogo osobna obveza.

- **ne može** se voljom primatelja i/ili voljom davatelja prenijeti na neku drugu osobu i to niti za života ni za slučaj smrti. Kad davatelj uzdržavanja umre, njegovi nasljednici nisu dužni nastaviti uzdržavati primatelja. Ali često su i oni bliski krvi srodnici pa na temelju svoje osobne veze će morati. (npr. tata uzdržava mamu, tata umre djeca moraju)

Kad primatelj uzdržavanja umre njegovi nasljednici neće moći tražiti uzdržavanje jer je prestalo trenutkom smrti. Moći će samo tražiti isplatu dospjelih, a ne isplaćenih iznosa. (mama umre u veljači, a nije sjela alimenatacija od siječnja)

3. Nitko se ne može unaprijed odreći uzdržavanja.

> Odricanje od prava na uzdržavanje nema pravnog učinka.

> Ovlaštenici prava na uzdržavanje mogu se odreći **već stečenih prava** po osnovi uzdržavanja, odnosno mogu s njima raspolagati na drugi način.

- npr. odricanje od pojedinih ne isplaćenih iznosa za uzdržavanje; ali to nije isto od odricanja prava na uzdrž.

- ovo se **ne primjenjuje na uzdržavanje maloljetne djece**

- također osoba bi se mogla činjenično odreći svog prava ako npr ne bi pokrenula postupak za uzdržavanje tj. ako ne bi utužila – također kod maloljetne djece ne bi smjelo doći do toga, pa sud pazi po službenoj dužnosti i mora odrediti uzdržavanje

4. Uzdržavanje kao pravo ne zastarijeva.

- osoba koja ima pravo na zakonsko uzdržavanje može u sudskom postupku tražiti svoje pravo dok traju pretpostavke koje su pravno relevantne za ostvarenje njenog prava

* bivši bračni drugovi – ne mogu tražiti uzdržavanje nakon isteka 6 mjeseci od prestanka braka

* izvanbračni/istospolni – 6 mjeseci od prestanka izvanbračne/istospolne zajednice

Zastarom mogu biti obuhvaćene tek pojedine neisplaćene rate uzdržavanja, ali ne u svim slučajevima.

Zastara za naplatu pojedinih neisplaćenih rata nastupa za **3 godine**.

* iznimno od toga zastara za pojedine neisplaćene rate ne teče između bračnih drugova i izvanbračnih drugova dok oni žive u izvanbračnoj zajednici, kao i roditelja i djece dok traje roditeljska skrb

- mogu tražiti naplatu dospjelog iznosa bez obzira na proteklo vrijeme

Zastara prema maloljetniku počinje teći tek kad roditelju prestane roditeljska skrb o djetetu.

- izuzetak je pravo djeteta da traži naknadu za uzdržavanje i za vrijeme prije podnošenja tužbe za uzdržavanje; dijete može tražiti naknadu za uzdržavanje od roditelja s kojim ne živi u obiteljskoj zajednici u roku od 5 godina od dana nastanka obveze

*** pravo na naknadu za uzdržavanje može zastarijeti, kao i pravo na isplatu pojedinih neisplaćenih rata, ali samo pravo ne može**

Iako uzdržavanje kao pravo ne zastaruje, ono može prestati prestankom pretpostavaka koje su propisane za njegovo uspostavljanje (npr. osoba stekne prihode i ne treba joj).

Iznimka od općeg pravila da ne zastaruje je kod bivše bračne/izvb/istsp/ zajednice s obzirom na *prekluzian rok* od 6 mjeseci nakon prestanka braka/zajednice.

5. Uzdržavanje je privilegirano kod ovrhe u odnosu na ostale tražbine.

- u slučaju da dužnik ne želi platiti uzdržavanje, ono se može namiriti prisilnim putem na prihodima ili imovini dužnika

> Ovrha se može provesti radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja za sve ovlaštenike uzdržavanja osim za djecu, do iznosa od ½ plaće ili drugog primanja, a radi naplate tražbine po nekoj drugoj osnovi do iznosa od 1/3 plaće, naknade umjesto plaće ili mirovine.

(ovrha za uzdržavanje do ½ , ovrha za kredit do 1/3)

> Ako ovršenik prima zajamčenu plaću, ovrha radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja može se provesti do iznosa od 1/3 plaće, a druge tražbine do iznosa od ¼ plaće.

> naknade za rad osuđenika su izuzete inače od ovrhe, kod zakonskog uzdržavanja nisu

Obz : Ovrha prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta može se provesti na cijeloj plaći ii drugom stalnom novčanom primanju roditelja, osim na iznosu koji odgovara iznosu od 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće.

- uzdržavanje za djecu je privilegirano jer se ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja može provesti **prije ovrhe** radi naplate svih drugih tražbina na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka.
- svi drugi moraju čekat da se dijete namiri

6. Primanja na temelju uzdržavanju izuzeta su od ovrhe neke druge tražbine.

- iznosi koji se dosuđuju u pravilu su mali i najčešće dostatni samo za osnovne životne potrebe vjerovnika, pa su izuzeti jer bi inače vjerovnik bio ugrožen

Sredstva i prava, poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade poljodjelca kojima vjerovnik osigurava namirenje zakonskog uzdržavanja, izuzeta su od ovrhe nekih drugih potraživanja.

7. Isplaćeno uzdržavanje se ne vraća.

- osoba koja je plaćala uzdržavanje nema pravo tražiti povrat tih sredstava kad osoba koja je primala bude u mogućnosti vratiti (načelo obiteljske solidarnosti)

* iznimka su bivši drugovi/partneri kad sud utvrdi da je uzdržavanje prestalo prije (a valjda se i dalje plaćalo), pa imaju pravo na povrat

8. *nemo pro praeterito allitur* (Nitko se ne hrani za prošlo vrijeme)

Uzdržavanje se u pravilu dosuđuje samo za buduće vrijeme.

- kao **početni dan** za davanje uzdržavanja uzima se dan kad je parnica počela teći, odnosno od kad je podnesen zahtjev za uzdržavanje u slučaju kad je postavljen nakon podnošenja tužbe (npr. u bračnom sporu)

* maloljetna djeca

- **početni dan** je dan pokretanja bračnog spora, jer će sud u bračnom sporu i sporu o porijeklu djeteta po službenoj dužnosti odlučiti i o uzdržavanju

- ali zbog tog što obiteljska zajednica može prestati i prije pokretanja bračnog spora, pravo djeteta na uzdržavanje počinje teći već od prestanka obiteljske zajednice

- zbog zaštite majčinstva otac izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti joj naknadu za uskraćeno uzdržavanje i za vrijeme prije nego što je ona podnijela tužbu za uzdržavanje

→ nema zapreke da netko dobrovoljno isplati uzdržavanje i za prošlo vrijeme

UZDRŽAVANJE IZMEĐU POJEDINIH SUBJEKATA

Redoslijed osoba s pravom na uzdržavanje

1. Uzdržavanje **djece** ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja.
2. **Bračni i izvanbračni drugovi** najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika.
3. Djeca ostvaruju pravo na uzdržavanje od **bake i djeda** prije uzdržavanja od maćehe ili očuha.
4. Ako maćeha ili očuh imaju djecu, dužnost uzdržavanja maćehe i očuha **zajednička je djeci i pastorcima**.
5. Baka, odnosno djed ostvaruju pravo na uzdržavanje od **punoljetne djece** prije uzdržavanja od **unučadi**.

Uzdržavanje od strane više obveznika uzdržavanja

Ako **više osoba** ima **istodobnu obvezu** uzdržavanja, ta se obveza dijeli prema njihovim mogućnostima.

Ako osoba koja je na temelju Zakona dužna prije ostalih uzdržavati, nije u mogućnosti u potpunosti ispuniti svoju obvezu, osoba koja ima pravo na uzdržavanje **može razliku** ostvariti od drugih osoba koje su je prema odredbama Zakona podredno dužne uzdržavati.

Uzdržavanje između roditelja i djece

- roditelji odgajaju djecu, obrazuju ih, uzdržavaju...i to je vremenski ograničeno s obzirom na dob djeteta, njegovo zdravstveno stanje, način života, želje i sposobnosti za školovanjem...

- obveza uzdržavanja između roditelja i djece je **međusobna** (načelo ob. solidarnosti)

> djeca moraju biti obzirna prema svojim roditeljima, a punoljetna moraju uzdržavati svoje roditelje, ako oni nemaju dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje

> *načelo zajedničke odgovornosti oba roditelja za skrb o djetetu*

- dužnost uzdržavanja tereti oba roditelja, bez obzira živi li dijete s njima, imaju li roditeljsku skrb ili ne

- eventualno neprimjereno ponašanje djeteta također ne utječe na ostvarenje prava djeteta na uzdržavanje

➤ **Uzdržavanje djece od strane roditelja**

Uzdržavanje maloljetnog djeteta

1. **roditelji** su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete

> Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.

2. ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati **baka i djed po tom roditelju**

* maćeha/očuh

1. dužni su uzdržavati maloljetnoga pastorka, ako dijete **ne može** ostvariti uzdržavanje **od drugog** roditelja

2. dužni su **nakon smrti** djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom

Uskraćeno uzdržavanje maloljetnog djeteta

Roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i **nije plaćao** uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe.

> tražbina djeteta prema roditelju koji ga nije uzdržavao **zastarijeva** za vrijeme od 5 godina od dana nastanka obveze

Smatra se da je obveza uzdržavanja za pojedini mjesec nastala krajem mjeseca za koji je uzdržavanje trebalo dati, a u visini koja se može odrediti prema članku – *Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablice o prosječnim...*

Uzdržavanje punoljetnog djeteta

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se:

1. školuje u:

- a) **srednjoj** školi,
- b) polazi **sveučilišni** ili **stručni** studij u skladu s posebnim propisima,
- c) program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog **obrazovanja odraslih**

- pod uvjetom: da **redovito** i **uredno** ispunjava svoje obveze,

(Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.)

- mora se opravdat materijalno odricanje roditelja kad dijete već ima PS

- vrijeme: najdulje do **navršene 26 godine** života djeteta

2. godinu dana nakon prestanka završenog obrazovanja, a **ne može se zaposliti** i nije navršilo 26

- može prestat prije isteka godine dana kad navrši 26
- imaš godinu dana da se snađeš

3. punoljetno dijete koje zbog **teške** i **trajne bolesti** ili **invaliditeta** nije sposobno za rad

- roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje
- ako ne mogu trebali bi preuzeti socijalni fondovi

Roditelj djeteta ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju.

Dužnosti djeteta u vezi s uzdržavanjem

Dijete koje **ima prihode** dužno je **pridonositi** za svoje uzdržavanje.

Punoljetno dijete koje prima uzdržavanje radi obrazovanja dužno je obavijestiti roditelje o redovitom ispunjavanju obveza najkasnije do 1. studenoga za svaku školsku, odnosno akademsku godinu.

Dužnost djeteta pridonositi uzdržavanju

Dijete koje je navršilo petnaest godina, zaposleno je i stječe imovinu radom dužno je pridonositi svojem uzdržavanju i obrazovanju.

- može biti od rada, nasljedstva, darovanja, imovine...

- roditelji siju koristiti prihode za njegovo uzdržavanje bez prethodnog odobrenja CZZS

- ako bi željeli otuđiti ili opteretiti imovinu tad trebaju odobrenje

(CZZS će procijeniti činjenično stanje i utvrditi je li to u interesu djeteta ili ne)

- rad bi trebala biti iznimka, a ne pravilo – štiti Europska socijalna povelja, ugovori Međunarodne organizacije rada i Konvencija o pravima djeteta

* dijete sklopi brak/zasnuje izvanbračnu zajednicu

- to roditelje ne oslobađa dužnosti uzdržavanja, ali njihova dužnost postaje **supsidijarna** (drug je prvi, ak on nemre)

➤ Uzdržavanje roditelja od strane djece

- zasniva se na ustavnoj obvezi djece da brinu o starima i nemoćnima (čl. 63.) + zakonska odredba da je dijete dužno poštivati roditelje i pomagati im = uzdržavanje!

Dužnost je **samostalna** i ne predstavlja obvezu vraćanja sredstava koja su ranije primili.

Pretpostavke:

1. roditelj **nije sposoban za rad**, a nema dovoljno **sredstava** za život ili ih ne može ostvariti iz vlastite **imovine**
 - okolnosti koje utvrđuje sud: zdravlje, starost; to kaj nemre nac posao nije okolnost
 - sredstva: plaća, honorar, renta
 - imovina – prodaja, iznajmljivanje...
2. roditelj ne može od **druga** ostvariti uzdržavanje (on je prije) – **supsidijarno**
3. dijete je **punoljetno** i ima mogućnosti plaćati uzdržavanje

Uzdržavanje roditelja

Punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji **nije sposoban za rad**, a **nema dovoljno sredstava za život** ili ih **ne može ostvariti** iz svoje **imovine**.

> dijete se može se osloboditi dužnosti uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga **nije uzdržavao** u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza

- ovdje znači **ponašanje roditelja** može imati pravnu posljedicu gubitak prava na uzdržavanje
 - bitno je da su razlozi tad bili neopravdani znači da je namjerno propustio uzdržavati, iako je imao sredstva
 - ako je samo bio npr. loš roditelj, ali je uzdržavao ne može se oslobodit dijete

* ima više djece

- obveza uzdržavanja se dijeli prema mogućnostima svakog djeteta

* ima svoju djecu + pastorku

- dijeli se između vlastite i pastorka ako su ispunjene pretpostavke za uzdržavanje između tazbinskih srodnika

Uzdržavanje između ostalih srodnika

1. baka i djed i unuk međusobno
2. maćeha/oćuh i pastorčad međusobno

➤ Uzdržavanje baka/djed

Baka i djed dužni su uzdržavati unuka ili unuku:

1. ako **roditelj** po kojem su baka/djed **ne uzdržava** dijete – *supsidijarno*
2. ako imaju **mogućnosti** za uzdržavanje
3. ako je dijete **maloljetno** ili kad je **punoljetno**, a ispunjene su on 3 **pretpostavke**

→ sve pretpostavke moraju biti ispunjene **kumulativno**

Odredbe o početku uzdržavanja i prestanku jednake su kao kod roditelja koji ne plaća uzdržavanje.

Da bi se uspostavila dužnost djeda i bake potrebno je njihovu obvezu utvrditi u sudskom postupku.

- a) dijete može tužiti baku i djeda u *istom postupku* u kojem traži od roditelja uzdržavanje
- ako učini vjerojatnim da roditelj nije u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti njegove potrebe. (jer je nezaposlen, ima mala primanja..)
- b) u *odvojenom postupku* nakon što se ispostavi da mu roditelj ne plaća uzdržavanje ili to ne čini u visini koja je određena u ovršnoj ispravi

- baka i djed su istovremeno obveznici uzdržavanja, mogli bi biti obuhvaćeni istim tužbenim zahtjevom
Sud će procijeniti prema kojem od njih i u kojem opsegu će dosuditi uzdržavanje.

- a) ili će jedan od njih
- b) ili iznos podijeljen na dvoje

Uzdržavanje bake i djeda

Punoljetno unuče je dužno uzdržavati baku, odnosno djeda, ako baka, odnosno djed **nisu sposobni za rad**, a nemaju dovoljno **sredstava** za život ili ih **ne mogu ostvariti** iz svoje **imovine** i ako su **ga oni uzdržavali** ili su se **brinuli** o njemu dulje vrijeme.

➤ **Uzdržavanje između tazbinskih srodnika**

Uzdržavanje pastorka

- sklapanjem braka s osobom koja ima djecu nastaje obveza maćehe/očuha prema pastorku

- vrijeme: dok je maloljetan

- uvjet: ako ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja ili od bake i djeda > *supsidijarno je*
(može bit i da do nekog iznosa uzdržavaju krvni srodnici, a ostalo maćeha/očuh)

* prestanak braka

- a) prestao razvodom/poništajem - obveza prestaje **danom prestanka braka** tj. kad je presuda postala **pravomoćna**
- b) prestao smrću – relevantno je jesu li u trenutku smrti pastork i M/O živjeli pod istim krovom

Uzdržavanje maćehe i očuha

Punoljetni pastork je dužan uzdržavati maćehu, odnosno očuha ako maćeha ili očuh **nisu sposobni za rad**, a **nemaju dovoljno sredstava** za život ili ih **ne mogu ostvariti** iz svoje imovine i ako su **ga oni uzdržavali** (novci) ili se **brinuli** (emocionalna veza) o njemu dulje vrijeme. (pravni standard)

* prestanak braka

- obveza ovdje pastork ostaje bez obzira je li brak prestao i bez obzira na koji je način možda prestao
- u odnosu na novog **druga/partnera** obveza je *supsidijarna*

Uzdržavanje bračnog druga

Pretpostavke i određivanje uzdržavanja

Bračni drug koji:

1. nema dovoljno **sredstava za život** ili ih ne može **ostvariti** iz svoje **imovine**,
 2. **nije sposoban za rad** ili se **ne može zaposliti**,
- ima pravo na uzdržavanje od svojeg bračnog druga ako 3. ovaj za to ima **dovoljno sredstava i mogućnosti**

1. i 2. su postavljene alternativno, no međusobno su **kumulativne**
(npr. mora bit da nemre ostvarit sredstva iz imovine + nemre se zaposlit)

Kad određuje uzdržavanje za bračnog druga, sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za trajanja braka.

Obveza uzdržavanja postoji:

- a) **za vrijeme trajanja braka**
 - neovisno dal zive u bračnoj zajednici il ne (iako bi bilo malo cudno da se tuze za uzdržavanje ak su u sretnom braku)
- b) **nakon prestanka braka**

Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje

- isticanje zahtjeva za uzdržavanje vezano je prekluzivnim rokom i to:

> **do zaključenja glavne rasprave** u parnici za razvod ili poništaj braka

> iznimno, ako u parnici za razvod ili poništaj braka **nije postavljen zahtjev za uzdržavanje**, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka ako su **pretpostavke** za uzdržavanje, **postojale** u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i **trajale** bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje

→ rok je prekluzivan što znači da **sud mora odbaciti tužbu koja je podnesena nakon što je rok istekao**

- razlozi zašto je tome tako:

1. sud će lakše odmah, u bračnom sporu utvrditi postoje li razlozi za odbijanje zahtjeva za uzdržavanje ako se tuženik poziva na to da bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu

Očita nepravda

Sud može **odbiti zahtjev** za uzdržavanje ili donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja bračnog druga ako bi uzdržavanje predstavljalo, odnosno predstavlja **očitu nepravdu za drugog** bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno plaća uzdržavanje.

2. zaštita sigurnosti drugog bračnog druga u smislu hoće li ili neće biti obvezan uzdržavati svojeg (bivšeg) bračnog druga

Sud ih je dužan upozoriti da će nakon isteka roka izgubiti pravo na uzdržavanje, ako ga ne postave na vrijeme.

Trajanje uzdržavanja

Obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i o mogućnosti da tužitelj u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život.

> u *opravdanim slučajevima* sud može produljiti obvezu uzdržavanja

Tužba za produljenje obveze uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

- primjena *clausulae rebus sic stantibus*

Početak roka uzdržavanja: od pravomoćnosti presude o poništaju ili razvodu braka

Presuda o uzdržavanju

- tužbeni zahtjev može se:

a) odbiti

- 1- ako nisu ispunjene pretpostavke na strani bračnih drugova
- 2- ako sud ocijeni da drugi bračni drug nema mogućnosti plaćati uzdržavanje
- 3- ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga

b) usvojiti

- ako sud utvrdi da postoje pretpostavke za određivanje uzdržavanja te da je zatraženi iznos u skladu s potrebama primatelja, mogućnosti davatelja te svim relevantnim okolnostima

c) djelomično usvojiti

- ako utvrdi da je iznos previsok; zatražit će uzdržavanje u manjem iznosu, a za preostali dio zahtjeva tužitelja će odbiti

Modaliteti ispunjenja obveze uzdržavanja

Uzdržavanje za bračne drugove se određuje u redovitim mjesečnim obrocima i unaprijed.

> sud može na zahtjev jednoga ili obaju bračnih drugova odrediti **jednokratnu isplatu** iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja

Sporazum o uzdržavanju

Bračni drugovi mogu sklopiti sporazum o uzdržavanju u slučaju razvoda braka.

Sporazumom se mogu sporazumjeti o:

> **visini** uzdržavanja, > **načinu ispunjavanja** obveze te > **trajanju i prestanku** obveze uzdržavanja.

Bračni drugovi mogu sporazum o uzdržavanju sklopiti u pisanom obliku i predložiti da sud u izvanparničnom postupku odobri sporazum kako bi stekao svojstvo ovršne isprave.

Uzdržavanje izvanbračnog druga i uzdržavanje majke izvanbračnog djeteta

Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje

Na uzdržavanje izvanbračnih drugova za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o uzdržavanju bračnih drugova.

Ako je prestala izvanbračna zajednica žene i muškarca, izvanbračni drug koji ispunjava pretpostavke za uzdržavanje bračnog druga ima pravo na uzdržavanje od drugog izvanbračnog druga.

> **mora prestat** da bi se moglo odrediti uzdržavanje

Pretpostavke za uzdržavanje od strane izvanbračnog druga:

1. da je izvanbračna zajednica trajala najmanje **3 godine** ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko **dijete**
2. da ni jedan **nije u braku s trećom** osobom
3. da je izvanbračna zajednica **prestala**
4. da postoje **pretpostavke** na strani izvanbračnih drugova za uzdržavanje
5. da je tužba podnesena u roku od **6 mjeseci** od prestanka izvanbračne zajednice

Tužba za uzdržavanje ne može se podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci od dana prestanka izvanbračne zajednice.

Način, trajanje, prestanak i odbijanje zahtjeva za uzdržavanje

Odredbe o načinu, trajanju i prestanku uzdržavanja bračnih drugova, kao i odbijanju zahtjeva za uzdržavanje bračnog druga zbog očite nepravde na odgovarajući način se primjenjuju i na uzdržavanje izvanbračnih drugova.

Uzdržavanje roditelja izvanbračnog djeteta

Roditelj izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati drugog roditelja godinu dana od rođenja zajedničkog djeteta ako se taj roditelj **skrbi** o djetetu, a **nema dovoljno sredstava** za život.

Roditelj izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti naknadu za **uskraćeno uzdržavanje** i za vrijeme do podnošenja tužbe.

Tražbina roditelja izvanbračnog djeteta prema roditelju djeteta koji je dužan snositi uzdržavanje **zastarijeva** za vrijeme od jedne godine od dana nastanka obveze.

Otac izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati djetetovu majku za vrijeme trajanja **trudnoće**, ako ona **nema dovoljno sredstava** za život.

Pretpostavke za uzdržavanje majke djeteta od strane oca izvanbračnog:

1. da je **očinstvo utvrđeno** priznanjem ili sudskom odlukom
2. da **majka skrbi** o djetetu
3. da majka **nema dovoljno sredstava** za život

- sve pretpostavke moraju biti **kumulativno** ispunjene

Uzdržavanje partnera/partnerica

- međusobna dužnost

Pretpostavke:

1. da traje najmanje 3 godine
2. da su je zasnovele osobe 18+
3. da nisu lišeni PS
4. da nisu krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj zaključno do 4. stupnja
5. da nisu u braku ili zajednici nekoj

→ to sve **kumulativno** ispunjeno

* sve isto kaj se tiče faktičnog odnosa, teškoće dokazivanja, trajanja, prestanka..

Pretpostavke za uzdržavanje:

1. koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz vlastite imovine
2. a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti

Podnošenje zahtjeva

- > za vrijeme trajanja istospolne zajednice
- > u roku od 6 mjeseci od dana prestanka istospolne zajednice

- zahtjev može biti odbijen zbog *očite nepravde*

PRESTANAK PRAVA NA UZDRŽAVANJE

Pravo na uzdržavanje uvijek će prestati:

1. **smrću** dužnika ili vjerovnika uzdržavanje ili
2. kad sud utvrdi da su **prestale pretpostavke** na temelju kojih je određeno uzdržavanje ili
- to je klauzala *rebus sic stantibus* (dok postojeće okolnosti traju) npr. ak se zaposli punoljetna osoba više ne
3. **istekom roka** na koji je utvrđeno uzdržavanje ili

Vremenski je uzdržavanje po zakonu ograničeno:

- a) maloljetno dijete koje nije nastavilo školovanje – do punoljetnosti
 - b) punoljetno koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti – godinu dana nakon završetka obrazovanja, ak nema 26
 - c) pastorka/pastorak – do punoljetnosti
 - d) majka izvanbračnog djeteta – do godine dana od rođenja djeteta
4. **dan** kad primatelj uzdržavanja **sklopi novi brak** ili zasnjuje izvanbračnu ili istospolnu **zajednicu**
 5. kad postane **nedostojan** tog prava
 - pravni standard; procjenjuje se prema moralnim shvaćanjima društva, tj. prema objektivnom kriteriju
 - osoba koja je postala nečasna, odala se skitnji, prosjačenju...
 - primjena *načela pravednosti*

Pravo na povrat isplaćenog uzdržavanja

Bračni drug koji je **snosio troškove** uzdržavanja bivšeg bračnog druga i **nakon prestanka obveza** uzdržavanja, odnosno nakon njezina smanjenja, ima pravo na povrat vrijednosti danoga uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja ili da se ta obveza smanji.

- djeluje **retroaktivno**

OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE

- stvarno nadležan: **sud**

Redoslijed osoba s pravom na uzdržavanje

1. Uzdržavanje **djece** ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja.
2. **Bračni i izvanbračni drugovi** najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika.
3. Djeca ostvaruju pravo na uzdržavanje od **bake i djeda** prije uzdržavanja od maćehe ili očuha.
4. Ako maćeha ili očuh imaju djecu, dužnost uzdržavanja maćehe i očuha **zajednička** je **djeci i pastorcima**.
5. Baka, odnosno djed ostvaruju pravo na uzdržavanje od **punoljetne djece** prije uzdržavanja od **unučadi**.

* dijete

a) nije u braku/zajednici = 1. roditelji > 2. baka/djed ako roditelji ne uzdržava > 3. očuh/maćeha ako 2. nemogu (BiD i nakon punoljetnosti; M/O samo do)

b) brak/zajednica = 1. drug > 2. srodnici

Postupci u kojima se odlučuje o uzdržavanju

a) **parnični** – spor

b) **izvanparnični** - mogu sklopiti sporazum o uzdržavanju

c) **ovršni**

- postupak u kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te osiguranje tražbine kad dužnik ne želi sam dobrovoljno ispuniti svoju obvezu

d) **kazneni**

- sud može izreći kaznenu sankciju osobi koja izbjegava plaćanje uzdržavanja ili odbija plaćati uzdržavanje na koje je obvezan ovršnom odlukom ili nagodbom

Povreda dužnosti uzdržavanja

Tko ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Ako se obveza odnosi na uzdržavanje djeteta ili osobe koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje.

Određivanje uzdržavanja

- tužitelj (primatelj uzdržavanja): postavlja tužbeni zahtjev u kojem od obveznika potražuje uzdržavanje
- sud: utvrđuje ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje

Određivanje uzdržavanja za buduće vrijeme

Uzdržavanje se može odrediti samo za vrijeme nakon podnošenja zahtjeva za uzdržavanje, osim ako je drukčije određeno Zakonom.

Opće pravilo utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje

→ sud će utvrditi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje

* procjena primatelja uzdržavanja

- sud će uzeti u obzir : njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju (dob, životni uvjeti..)

* procjena davatelja uzdržavanja

- sud će uzeti u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja

- kod maloljetne djece , potrebe tj. interesi djeteta moraju biti ispred interesa davatelja uzdržavanja

Uzdržavanje u novcu

Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u **novčanom iznosu**.

- novčani iznos izražava se kao određen (apsolutan) prema procjeni suda (npr. 1500 kn mjesečno)
- za ostale, ako postoje *opravdani razlozi* koje će procijeniti sud nakon što sasluša stranke i provede dokazni postupak – može u **naturi** (osiguranje smještaja, hrane...)

Izjednačivanje svakodnevne skrbi o maloljetnom djetetu i novčanog uzdržavanja

a) jedan roditelj živi s djetetom jedan ne

Roditelj s kojim živi : > svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu
Roditelj s kojim ne živi: > obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava u obliku novčanog uzdržavanja

→ svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja

b) ako roditelji na temelju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi provode podjednako vremena s djetetom i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu

- novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima.

c) dijete izdvojeno iz obiteljske zajednice

- oba roditelja su dužna plaćati uzdržavanje

Ukupne materijalne potrebe djeteta

→ troškovi stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i drugi slični troškovi djeteta

- utvrđuje ih **sud** u parničnom postupku

- određuju se prema: > životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja

Povećane materijalne potrebe djeteta

Dijete može imati povećane materijalne potrebe ako mu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa **zdravstvenim stanjem** djeteta, što se mora uzeti u obzir prigodom određivanja uzdržavanja u parničnom postupku.

Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja

- utvrđuje ih sud u parničnom postupku

→ prihodi i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje

- roditelj : dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja

- sud:

1. ako procijeni da je to potrebno, može od Ministarstva financija - Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Središnjeg registra osiguranika, Financijske agencije i drugih fizičkih i pravnih osoba zatražiti podatke kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona

2. pri utvrđivanju osim prihoda i imovinskih prilika dužan je uzeti u obzir i sve druge mogućnosti stjecanja zarade u skladu s dobi, obrazovanjem i radnom sposobnosti roditelja

Novčane obveze roditelja obveznika uzdržavanja uzimaju se u obzir samo u iznimnim slučajevima ako traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablice o prosječnim potrebama djeteta

- tko: ministar nadležan za poslove socijalne skrbi

- kada: odlukom, jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine

- što: odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u RH, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom

> određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za proteklu godinu, i to:

1. za dijete do 6 godina, **17%** prosječne plaće

2. za dijete od 7 do 12 godina, **20%** prosječne plaće

3. za dijete od 13 do 18 godina, **22%** prosječne plaće

*iznimno, potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u **iznosu nižem** od zakonskog minimuma, ali **ne manje od jedne polovice** zakonskog minimuma:

- > ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati **dvoje** ili **više djece** ili
- > ako **dijete vlastitim prihodima pridonosi** svojem uzdržavanju

- ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine *tablice o prosječnim potrebama* maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u RH

Određivanje uzdržavanja u posebnim okolnostima

- roditelj koji ne stanuje s djetetom ima prihode koji premašuju prihod iz najvišega platnog razreda prema tablicama za uzdržavanje, sud može u parničnom postupku odrediti uzdržavanje u **iznosu višem od najvišeg iznosa** predviđenog tablicama zbog posebno opravdanih okolnosti, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja

Ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, roditelji se mogu sporazumjeti ili sud može u parničnom postupku, s obzirom na okolnosti slučaja, donijeti odluku prema kojoj se roditelji zajednički svakodnevno skrbe o djetetu, a materijalne potrebe djeteta zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih.

Uzdržavanje djeteta koje ne stanuje s roditeljima, odnosno punoljetnog djeteta

Oba su roditelja, svaki prema svojim mogućnostima, dužna plaćati uzdržavanje za:

1. **dijete koje ne stanuje s njima** i ako se ni jedno od njih svakodnevno ne skrbi o djetetu
2. **punoljetno dijete**, pod onim pretpostavkama, s tim što se roditelju s kojim dijete stanuje u iznos uzdržavanja uračunavaju troškovi stanovanja.

Odluka o uzdržavanju

- sud donosi u parničnom postupku nakon što je utvrdio ukupne materijalne potrebe djeteta i ukupne imovinske mogućnosti roditelja

Sud će **pravomoćnu odluku** i **sudsku nagodbu** o uzdržavanju djeteta dostaviti CZZS prebivališta, odnosno boravišta djeteta.

* promjena iznosa uzdržavanja

- kad god se promijene okolnosti vjerovnik ili dužnik uzdržavanja mogu tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja jer se na uzdržavanje primjenjuje *clausula rebus sic stantibus*

- povišenje teče od dana podnošenja tužbe

- sniženje također, ali sud može odrediti da do promjene ili prestanka dođe i nakon podnošenja tužbe, a od zaključenja glavne rasprave

Zaštita dobrobiti djeteta u postupcima o uzdržavanju

Djeca imaju povlašten položaj u odnosu na punoljetne, PS osobe.

Dobrobit djeteta štiti se ako da:

- sud **ex officio** mora **odlučiti o uzdržavanju** djeteta

Sud će odlučiti po službenoj dužnosti s kojim će roditeljem dijete stanovati, o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa djeteta s roditeljem te uzdržavanju djeteta:

1. odlukom kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili razvodi te u drugim slučajevima razdvojenog života roditelja ili
 2. odlukom o utvrđivanju ili osporavanju majčinstva ili očinstva kada je donošenje ove odluke, s obzirom na ishod parnice i okolnosti slučaja, moguće i potrebno
- u postupcima o uzdržavanju djeteta može se donijeti presuda na temelju **priznanja** ili na temelju **izostanka**, osim ako sud ne ocijeni da je to na dobrobit djeteta

Presude o uzdržavanju djeteta

U sporu o uzdržavanju u kojem je tužitelj dijete, sud može donijeti presudu zbog **ogluhe**, te presudu zbog **izostanka** ako procijeni da je to u skladu s dobrobiti djeteta.

U sporu o uzdržavanju djeteta sud može donijeti presudu na temelju **priznanja**, te presudu na temelju **odricanja** ako procijeni da je to u skladu s dobrobiti djeteta.

- dijete se **ne može odreći** svog **zahtjeva za uzdržavanje ni priznati** tužbeni zahtjev
- postoji cijeli niz posebnih procesnih pravila kojima je cilj **ubrzavanje postupka** u kojem se odlučuje o uzdržavanju djeteta

Nevezanost suda za zahtjeve stranaka i sudska nagodba

U postupku radi uzdržavanja djeteta sud nije vezan zahtjevima stranaka, a sporazum stranaka uzet će se u obzir ako je u skladu s dobrobiti djeteta, te će dopustiti sklapanje sudske nagodbe.

- sud može utvrditi uzdržavanje i u većem iznosu
- sporazum će prvo razmotrit, a onda dopustiti sklapanje nagodbe

Ovlasti i dužnosti CZZS

- dodatna pomoć djetetu da ostvari svoje pravo na uzdržavanje

CZZS je dužan u postupcima:

1. u ime djeteta **pokrenuti postupak** za uzdržavanje te **tražiti ovrhu**

> dužan je u ime djeteta pokrenuti i voditi postupak radi uzdržavanja, odnosno radi povećanja uzdržavanja ako **roditelj** s kojim dijete **stanuje** to pravo ne ostvaruje iz neopravdanih razloga dulje od tri mjeseca od dana kad je dijete steklo to pravo

- CZZS postupa kao skrbnik za poseban slučaj, pa prije pokretanja parnice treba donijeti rješenje o skrbništvu za poseban slučaj

> dužan je u roku od 15 dana od primitka ovršne isprave **tražiti ovrhu** na temelju odluke o uzdržavanju djeteta, ako je to **propustio** učiniti **sud**

> dužan zatražiti donošenje odluke o određivanju **privremene mjere osiguranja** na imovini roditelja obveznika uzdržavanja

→ *zabrana raspolaganja imovinom prije nego što dužnik ne namiri svoje obveze iz uzdržavanja*

2. sudjelovati u postupku kao umješlač *sui generis*

- kad god se pred sudom odlučuje o pravima i dužnostima u odnosima roditelja i djece, pa i o uzdržavanju, **sud je dužan pozvati CZZS da sudjeluje u postupku, a CZZS je dužan odazvati se pozivu**

* *umješlač* – treća osoba koja se u parnici što se vodi među strankama pridružuje jednoj od njih, jer ima pravni interes da stranka kojoj se pridružio uspije u parnici

> CZZS je ovlašten **poduzimati sve procesne radnje**:

- podnositi svoje prijedloge
- predlagati izvođenje dokaza
- iznositi činjenice koje stranke nisu navele
- ulagati pravne lijekove

3. može imati ulogu kao **poseban pomagač suda**

- na zahtjev suda brižljivo ispitati imovinske prilike stranaka u postupku, a posebice odgovaraju li iskazani prihodi tuženika stvarnom stanju

* **sud nije vezan prijedlozima ni zahtjevima centra**

* sud je nadležan i ovlašten donijeti konačnu odluku o uzdržavanju djeteta

Ostale ovlasti CZZS za zaštitu interesa djeteta

1. voditi **očevidnike sudskih odluka** o uzdržavanju djece i **nagodba** sklopljenih pred sudom i u CZZS

Očevidnik obveznika uzdržavanja maloljetne djece

CZZS dužan je voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta.

> ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati način vođenja očevidnika sudskih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta

2. podnijeti **kaznenu prijavu** protiv osobe koja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave

3. poduzimati **mjere za zaštitu interesa djeteta da ostvari uzdržavanje**

- čim primi pravomoćnu sudsku odluku ili sudsku nagodbu

> **obavijestiti** u pisanom obliku roditelja s kojim **dijete živi** te **roditelja** koji je **dužan davati uzdržavanje** o pravima i dužnostima iz uzdržavanja

Sadržaj obavijesti roditelja s kojim dijete živi:

1. upozoriti da je dužan obavijestiti CZZS ako obveznik plaćanja uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu redovito i u cijelosti i
2. informirati o uvjetima prema kojima dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje sukladno posebnom propisu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje

Sadržaj obavijesti roditelja koji je dužan plaćati:

1. da će podnijeti kaznenu prijavu protiv obveznika plaćanja uzdržavanja koji ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja u roku od petnaest dana od dana saznanja da se obveza uzdržavanja ne ispunjava redovito i u cijelosti i
2. na pravo RH da traži povrat iznosa privremenog uzdržavanja koji su isplaćeni sukladno posebnom propisu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje

> osigurati djetetu **privremeno uzdržavanje**

Pravo na privremeno uzdržavanje

→ dijete hrvatski državljanin koje ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Neprenosivost prava

→ **osobno pravo** djeteta koje se ne može prenositi na drugu osobu

Pravo na naknadu za isplaćeno uzdržavanje

> Fizička ili pravna osoba koja nije bila dužna uzdržavati, a snosila je troškove uzdržavanja neke osobe, može tužbom tražiti naknadu tih troškova od osobe koja je po Zakonu bila dužna uzdržavati ako su učinjeni troškovi bili opravdani.

> Osoba koja je podredno dužna davati uzdržavanje, a snosila je troškove uzdržavanja, ovlaštena je tražiti od osobe koja je prije nje bila dužna davati uzdržavanje naknadu onoga što je umjesto nje dala za uzdržavanje.

- CZZS ima **pravo povrata** sredstava, ukoliko je umjesto drugog obveznika uzdržavao dijete

= **verzijski zahtjev** (*versio in rem*)

Tko za drugog učini kakav izdatak ili što drugo što je ovaj po zakonu dužan učiniti, ima pravo zahtijevati naknadu od njega.

Osoba koja plaća uzdržavanje može tražiti naknadu troškova ako:

- onaj tko ih je snosio **nije bio obvezan** uzdržavati tu osobu
- onaj od kog se naknada tražila je **bio obvezan**, ali **to nije činio**
- troškovi uzdržavanja nisu načinjeni s namjerom da se **obdari** osoba koja je bila obvezna osigurati uzdržavanje
- troškovi bili **opravdani**

Izuzimanje od ovrhe i osiguranja

Privremeno uzdržavanje **ne može** biti predmet ovrhe ili osiguranja.

Pravila postupka

Postupci radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje i postupci utvrđivanja obveze vraćanja privremenog uzdržavanja su upravni postupci.

Pretpostavke

Dijete **ima pravo** ako :

- > roditelj koji ne stanuje s djetetom **ne ispunjava svoju obvezu** uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i
- > ako se **učini vjerojatnim** da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja
- ako su baka, odnosno djed obveznici uzdržavanja prema ovršnoj ispravi, dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u slučaju da baka, odnosno djed ne ispunjavaju svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično

* **djelomično neispunjavanje obveze** - podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od iznosa koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja

- uvjet: ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

> u slučaju ponovnog utvrđivanja prava, ovo se neće primijeniti ako je dijete ostvarivalo pravo kraće od 3 godine

Dijete **nema pravo** na privremeno uzdržavanje:

1. ako je na temelju **mjere** iz obiteljsko-pravne ili socijalne zaštite smješteno u udomiteljskoj obitelji, domu ili drugoj ustanovi socijalne skrbi ili
2. ako **tražbina** uzdržavanja na koju se odnosi ovršna isprava **više ne postoji**

Trajanje prava

- pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
- traje sve dok obveznik uzdržavanja **ne počne izvršavati obvezu** uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja

Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od tri godine.

Visina iznosa privremenog uzdržavanja

- određuje se u iznosu od 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja

* ne može se odrediti u iznosu većem od iznosa uzdržavanja određenog ovršnom ispravom

* ako Centar utvrdi da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od propisanog, privremeno uzdržavanje odredit će se u razlici do propisanog iznosa

POSTUPAK

Pokretanje postupka

- a) na zahtjev stranke
- b) po službenoj dužnosti
 - CZZS ako:
 1. kada **roditelj** s kojim dijete stanuje **odbije pokrenuti** postupak
 2. kada o djetetu **skrbi druga osoba** sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi

Načelo žurnosti

Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje je žuran.

> Centar je dužan donijeti rješenje o privremenom uzdržavanju u roku od trideset dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Stranke u postupku

1. **dijete**

- zastupa: > roditelj s kojim stanuje
- > druga osoba koja skrbi o djetetu
- > posebni skrbnik - ako je to potrebno radi zaštite dobrobiti djeteta, u slučaju kad je CZZS pokrenuo
- kad podnese zahtjev, odnosno poduzme prvu radnju u postupku u ime djeteta, prestaju ovlaštenja roditelja ili druge osobe koja skrbi o djetetu za zastupanje djeteta

2. **obveznik uzdržavanja**

Dokazi

Ako roditelj s kojim dijete stanuje ili druga osoba koja skrbi o djetetu **ne može dokazati** javnim ili javnobilježničkim ispravama činjenice u odnosu na uzdržavanje od strane bake i djeda, dovoljno je da se one učine **vjerojatnima** na temelju izjave roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu.

Stranke u postupku radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje, roditelj s kojim dijete stanuje te druga osoba koja skrbi o djetetu dužni su u postupku radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje dati **istinite izjave i točne podatke**.

> za to odgovaraju materijalno i kazнено

Saslušanje obveznika uzdržavanja

Obveznik uzdržavanja saslušat će se u postupku, osim ako bi to odugovlačilo postupak.

Odlučivanje o zahtjevu

Centar će **odbiti** zahtjev za privremeno uzdržavanje ako utvrdi:

1. da **nisu ispunjene pretpostavke**
2. da postoji neka od činjenica zašto **nema** dijete **pravo**

Troškovi postupka

Sredstva za redovite troškove postupka koje snosi Centar osiguravaju se u državnom proračunu.

Rješenje o privremenom uzdržavanju

Izreka rješenja o privremenom uzdržavanju obvezno sadržava i:

1. **ime i prezime, adresu** te osobni identifikacijski broj (**OIB**) obveznika uzdržavanja
2. mjesečni **iznos** privremenog uzdržavanja
3. **trajanje** prava na privremeno uzdržavanje

4. **račun** djeteta ili roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu na koji će se isplaćivati privremeno uzdržavanje
5. obvezu roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu te obveznika uzdržavanja da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene **prijavi** Centru svaku **promjenu** koja utječe na ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje.

Dostava rješenja

- dostavlja se:

- > roditelju s kojim dijete stanuje ili
- > drugoj osobi koja skrbi o djetetu,
- > posebnom skrbniku, ako ga dijete ima,
- > obvezniku uzdržavanja

Pravni lijekovi

O **žalbi** protiv rješenja o privremenom uzdržavanju odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Žalbom protiv rješenja o privremenom uzdržavanju ne može se pobijati osnova i visina zakonskog uzdržavanja djeteta utvrđenog ovršnom ispravom.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o privremenom uzdržavanju.

Protiv drugostupanjskog rješenja o privremenom uzdržavanju može se pokrenuti **upravni spor**.

Isplata privremenog uzdržavanja

Privremeno uzdržavanje isplaćuje Centar u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec.

Privremeno uzdržavanje isplaćuje se djetetu putem banke na njegov račun ili račun roditelja s kojim dijete stanuje, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu.

Usklađivanje iznosa privremenog uzdržavanja

Ako se tijekom ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje promijeni iznos zakonskog minimuma uzdržavanja, Centar je dužan po službenoj dužnosti uskladiti iznos privremenog uzdržavanja.

Promijenjene okolnosti

Roditelj s kojim dijete stanuje ili druga osoba koja skrbi o djetetu te obveznik uzdržavanja dužni su Centru odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje.

Prestanak prava na privremeno uzdržavanje

Centar po službenoj dužnosti donosi rješenje o prestanku prava na privremeno uzdržavanje kada se izmijene okolnosti zbog kojih djetetu prestaje pravo na privremeno uzdržavanje.

> pravo na privremeno uzdržavanje prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je nastala promjena

- rješenje se dostavlja roditelju s kojim dijete stanuje ili drugoj osobi koja skrbi o djetetu, posebnom skrbniku, te obvezniku uzdržavanja

Vraćanje isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja

Subrogacija

Isplatom iznosa privremenog uzdržavanja, Republika Hrvatska stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja, sa svim sporednim pravima.

Zastupanje

U postupku radi ostvarenja tražbine Republiku Hrvatsku zastupa nadležno državno odvjetništvo.

Rješenje o obvezi povrata isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja

Centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati RH isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine, s pripadajućom zateznom kamatom.

Izreka rješenja mora sadržavati osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika uzdržavanja.

Rješenje se dostavlja obvezniku uzdržavanja.

O **žalbi** protiv rješenja o privremenom uzdržavanju odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o privremenom uzdržavanju.

Protiv drugostupanjskog rješenja o privremenom uzdržavanju može se pokrenuti **upravni spor**.

Dostava rješenja

Ako obveznik uzdržavanja ne ispuní obvezu prema rješenju, Centar će dostaviti rješenje s potvrdom o izvršnosti nadležnom državnom odvjetništvu radi pokretanja izvršenja.

Nakon isteka roka od **deset godina** od dana kad je rješenje postalo izvršno rješenje se ne može izvršiti.

Prednosni red

Izvršenje radi ostvarenja tražbine provest će se na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima te na novčanim sredstvima po računu prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina neovisno o vremenu njihova nastanka, osim tražbine uzdržavanja djeteta sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Ako se izvršenje radi ostvarenja tražbine iz provodi na plaći ili drugom stalnom novčanom primanju, na izuzimanje od izvršenja iznosa plaće ili drugog stalnog novčanog primanja primjenjuju se pravila o izuzimanju od ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, u skladu s propisom kojim se uređuje ovrha na novčanoj tražbini ovršenika.

Smrt obveznika uzdržavanja

U slučaju smrti obveznika uzdržavanja za ispunjenje tražbine odgovaraju njegovi nasljednici do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Financiranje privremenog uzdržavanja

Sredstva za financiranje privremenog uzdržavanja osiguravaju se u državnom proračunu.

Nadzor

Nadzor nad zakonitošću rada Centra u poslovima provedbe privremenog uzdržavanja obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi u skladu s posebnim propisom.

Evidencija

Centar vodi **očevidnik** svih rješenja o privremenom uzdržavanju djece.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja očevidnika rješenja o privremenom uzdržavanju djece.

Odgovornost za štetu

Roditelj s kojim dijete stanuje ili druga osoba koja skrbi o djetetu dužna je Republici Hrvatskoj nadoknaditi štetu koja nastane zbog nepripadne i nepravilne isplate privremenog uzdržavanja:

1. ako se ostvari privremeno uzdržavanje na temelju **neistinitih i netočnih podataka** za koje je znala ili morala znati da su neistiniti i netočni
2. ako u propisanom roku **ne prijavi promjene** koje uzrokuju gubitak prava na privremeno uzdržavanje, a znala je ili morala znati za te promjene
3. ako je djetetu isplaćeno privremeno uzdržavanje na koje **nije imalo pravo** prema rješenju ili je privremeno uzdržavanje isplaćeno u **većem iznosu** od iznosa određenog u rješenju o privremenom uzdržavanju

Tužba

Kada se utvrdi da je nastala šteta, Centar poziva osobu odgovornu za štetu da u određenom roku nadoknadi nastalu štetu.

Ako šteta ne bude nadoknađena u roku, Republika Hrvatska podnosi **tužbu** radi naknade štete putem nadležnog državnog odvjetništva na temelju dokumentacije koju dostavlja Centar.

> neće se primjenjivat odredbe za mirno rješavanje spora prije tužbe

SUDSKI POSTUPCI ZA UZDRŽAVANJE

Način ostvarivanja prava na uzdržavanje

1. Dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje u izvanparničnom pojednostavljenom postupku za određivanje uzdržavanja sukladno odredbama *Pojednostavljeni postupak u stvarima uzdržavanja djeteta*.
2. U slučaju spora o potrebama djeteta ili mogućnostima obveznika uzdržavanja, kao i u slučaju kad se postupak pokreće protiv bake i djeda ili maćehe ili očuha o uzdržavanju odlučuje sud u parničnom postupku u skladu s odredbama *Postupak u sporovima radi uzdržavanja*
3. O uzdržavanju djeteta odlučuje se i u *bračnom, maternitetskom* odnosno *paternitetskom sporu* sukladno članku 413. (ono po službenoj dužnosti suda) te u *sporu o roditeljskoj skrbi*.

A) Pojednostavnjeni postupak u stvarima uzdržavanja djeteta

Stranke u postupku

1. dijete – zastupa ga **roditelj s kojim stanuje**

- * osim: > oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi gdje se odlučuje o uzdržavanju od roditelja
- > povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju pri čemu se odlučuje o uzdržavanju
- > lišenje prava na roditeljsku skrb pri čemu...

→ u tim slučajevima dijete zastupa **posebni skrbnik** ili **CZZS**

2. **roditelj koji ne stanuje** s djetetom

Mjesna nadležnost

- sud opće mjesne nadležnosti + sud prebivališta, odnosno boravišta djeteta

Sud se može po službenoj dužnosti oglasiti *mjesno nenadležnim* naikasnije do donošenja rješenja kojim prihvaća prijedlog u pojednostavnjenom postupku.

Protivna stranka može istaknuti prigovor stvarne i mjesne nenadležnosti samo u prigovoru

Ako sud nakon podnošenja prigovora utvrdi da je stvarno ili mjesno nenadležan, oglasit će se nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja ustupiti predmet nadležnom sudu.

Prigovor

U prijedlogu u stvarima uzdržavanja djeteta mora se naznačiti **iznos uzdržavanja** čije određivanje se predlaže. Iznos uzdržavanja mora biti u skladu s tablicom o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta.

> predlagatelj **može povući** prijedlog bez pristanka protivne stranke samo do podnošenja prigovora

- ako **nisu ispunjenje pretpostavke** za određivanje uzdržavanja u pojednostavnjenom postupku, sud će nastaviti postupak prema pravilima - *Postupka u sporovima o uzdržavanju*

- > sud će odrediti predlagatelju rok od osam dana za usklađivanje njegova prijedloga s odredbama Zakona o parničnom postupku o sadržaju tužbe

- protiv rješenja suda koji ne prihvaća prijedlog → **nije dopuštena žalba!**

- sud: dostavit će prijedlog radi uzdržavanja protivnoj stranci u roku od osam dana od dana zaprimanja prijedloga

U pozivu sud će protivnu stranku upozoriti na:

1. ako protivna stranka u roku 8 dana od dana primitka prijedloga ne podnese prigovor, sud će bez održavanja ročišta rješenjem koje ne mora imati obrazloženje prihvatiti prijedlog

2. ako protivna stranka u roku podnese prigovor, postupak će se nastaviti prema pravilima postupka u sporovima o uzdržavanju

- > sud će odrediti predlagatelju rok od osam dana za usklađivanje njegova prijedloga s odredbama Zakona o parničnom postupku o sadržaju tužbe

- pravodobno podneseni prigovor vrijedi kao odgovor na tužbu u postupku koji se nastavlja

→ protiv rješenja suda kojim se postupak nastavlja prema pravilima postupka u sporovima o uzdržavanju **nije dopuštena žalba**

Protiv rješenja kojim se prihvaća prijedlog u pojednostavnjenom postupku u stvarima uzdržavanja djeteta **žalba** se može podnijeti samo zbog:

- > **bitnih povreda odredbi parničnog postupka** Zakona o parničnom postupku ili
- > **pogrešne primjene materijalnog prava**

Protiv rješenja kojim se prihvaća prijedlog u pojednostavnjenom postupku u stvarima uzdržavanja djeteta **prijedlog** za **preinaku** ili **ukidanje pravomoćnog rješenja** može se podnijeti samo zbog razloga iz članka 421. stavka 1. točaka 1. do 7. Zakona o parničnom postupku.

B) Postupak u sporovima radi uzdržavanja

Primjena pravila postupka u sporovima male vrijednosti

U sporovima radi uzdržavanja ne primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje parnični postupak koje se odnose na postupak u **sporovima male vrijednosti**.

Stranke u postupku radi uzdržavanja djeteta

1. dijete

- zastupa ga **roditelj s kojim stanuje**
- > ako on pristane u postupku radi uzdržavanja zastupa ga **CZZS**

2. osoba koja ga je **dužna uzdržavati**

* poduzimanje radnji

- roditelj koji stanuje + CZZS

> u slučaju suprotnosti radnji CZZS i roditelja s kojim dijete stanuje **sud** će, uzimajući u obzir sve okolnosti, osobito dobrobit djeteta, **procijeniti** hoće li uzeti u obzir radnju CZZS ili roditelja djeteta.

CZZS zastupa:

1. ako roditelj s kojim dijete stanuje **pristane** da dijete zastupa CZZS (tad roditelj i dalje može poduzimati radnje)
2. dužan je u ime djeteta **pokrenuti i voditi postupak** radi uzdržavanja, odnosno radi povećanja uzdržavanja ako roditelj s kojim dijete stanuje to pravo ne ostvaruje iz neopravdanih razloga dulje od tri mjeseca od dana kad je dijete steklo to pravo
3. ako o djetetu **skrbi druga** fizička ili pravna **osoba**

→ kod 2. i 3. roditelji djeteta nisu ovlašteni uz CZZS poduzimati radnje u postupku u ime djeteta

- kad CZZS podnese tužbu u ime djeteta, prestaju ovlaštenja roditelja za zastupanje djeteta u postupcima

Dostavljanje odluka CZZS

Sud će pravomoćnu odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta djeteta.

Protiv drugostupanjske odluke o uzdržavanju djeteta dopuštena je **revizija** iz članka 382. stavka 2. Zakona o parničnom postupku.

Sporovi radi prestanka uzdržavanja

Ako je pravo na uzdržavanje utvrđeno ovršnom ispravom, obveznik uzdržavanja može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja čim prestanu postojati zakonske pretpostavke za uzdržavanje.

> u presudi kojom prihvaća tužbeni zahtjev sud će kao **dan prestanka** prava na uzdržavanje utvrditi dan podnošenja tužbe ili koji drugi dan nakon tog dana ako nađe da je ona prestala tog dana

Nakon pravomoćnosti presude kojom je utvrđen dan prestanka obveze uzdržavanja može se tražiti ovrha samo radi naplate tražbina dospjelih do tog dana na temelju ovršne isprave kojom je određena ta obveza.

Sporovi radi smanjenja uzdržavanja

Ako je pravo na uzdržavanje utvrđeno ovršnom ispravom, obveznik uzdržavanja može tužbom zahtijevati da sud smanji iznos uzdržavanja čim nastanu okolnosti zbog kojih je do toga došlo. U toj tužbi obveznik uzdržavanja je dužan naznačiti smanjeni iznos za koji smatra da ga je još uvijek dužan plaćati.

Ako nađe da je zahtjev za smanjenje iznosa uzdržavanja u cijelosti ili djelomice osnovan, sud će odlučiti o iznosu koji je obveznik uzdržavanja dužan plaćati za uzdržavanje počevši od dana podnošenja tužbe ili kojeg drugog dana nakon tog dana, ili će zahtjev u cijelosti odbiti kao neosnovan.

Nakon ovršnosti presude kojom je određeno da je obveznik uzdržavanja dužan plaćati uzdržavanje od određenog dana u smanjenom iznosu ovrha radi naplate uzdržavanja prema ovršnoj ispravi iz stavka 1. ovoga članka može se tražiti samo za vrijeme do dana na koji se odnosi ta presuda.

Povrat neosnovano plaćenog uzdržavanja

Obveznik uzdržavanja koji je davao uzdržavanje i nakon podnošenja tužbe radi prestanka ili smanjenja iznosa uzdržavanja određenog ovršnom ispravom ima pravo na povrat vrijednosti neosnovano danog uzdržavanja ako njegova tužba bude prihvaćena.

Obveznik uzdržavanja može zahtjev za povrat vrijednosti danog uzdržavanja istaknuti u posebnoj tužbi.

Sporovi radi povećanja uzdržavanja

U presudi kojom se povećava iznos uzdržavanja sud će **utvrditi povećani iznos** uzdržavanja i odrediti **dan** od kojega ga treba plaćati.

> Pravo na plaćanje pojedinih obroka uzdržavanja stečeno prije vremena na koje se odnosi odluka o povećanju uzdržavanja ostvarivat će se na temelju ovršne isprave kojom je utvrđeno.

C) Postupak radi odobravanja sporazuma o uzdržavanju

Stranke u postupku

* uzdržavanje djeteta

1. **dijete** – zastupa ga ovaj s kojim stanuje
2. **roditelj koji ne stanuje s djetetom**

* uzdržavanje bračnog druga

> **bračni drugovi**

Mjesna nadležnost

Za odobravanje sporazuma o uzdržavanju djeteta nadležan je **sud** koji je opće mjesno nadležan za dijete.

Za odobravanje sporazuma o uzdržavanju bračnog druga nadležan je **sud** na čijem području bračni drugovi imaju zajedničko prebivalište.

> ako nemaju, nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi **imali posljednje** zajedničko prebivalište

Ispravak i dopuna prijedloga

Uz prijedlog za odobravanje sporazuma o uzdržavanju mora se podnijeti i **sporazum o uzdržavanju**.

1. ako roditelji uz prijedlog nisu podnijeli sporazum o uzdržavanju djeteta ili
 2. sud utvrdi da sporazum nije u skladu s dobrobiti djeteta
= sud će pozvati predlagatelje da ga podnesu, odnosno dopune ili isprave u skladu s danom uputom
 3. ako bračni drugovi uz prijedlog nisu podnijeli sporazum o uzdržavanju bračnog druga,
= sud će pozvati predlagatelje da ga podnesu
- rok: osam dana za ponovno podnošenje prijedloga
+ upozoriti stranke na pravne posljedice nepostupanja po nalogu suda

Smatrat će se da je prijedlog **povučen** ako ne bude podnesen sporazum o uzdržavanju u određenom roku.

Ako **ponovno** bude podnesen prijedlog **bez** sporazuma o uzdržavanju ili sporazum o uzdržavanju djeteta bez ispravka, odnosno dopune, sud će **odbaciti** prijedlog.

Rješenje o odobravanju sporazuma i pravni lijekovi

Sud odlučuje **rješenjem** o odobravanju sporazuma o uzdržavanju.

> Sporazum o uzdržavanju je sastavni dio rješenja.

Rješenje o odobravanju sporazuma o uzdržavanju ne mora biti obrazloženo i može se izdati otiskivanjem štambilja na prijedlogu za odobravanje sporazuma o uzdržavanju.

Protiv rješenja kojim se odobrava sporazum o uzdržavanju **žalba** se može podnijeti zbog :

- > **bitnih povreda odredaba parničnog postupka** ili
- > zbog toga što je pristanak za sporazum dan u **bitnoj zabludi** ili pod utjecajem **prisile** ili **prijevare** ili
- > ako za donošenje rješenja **nisu bile ispunjene pretpostavke** određene Zakonom

- može se podnijeti **prijedlog** za **preinaku** ili **ukidanje** pravomoćnog rješenja kojim se odobrava sporazum o uzdržavanju zbog razloga iz članka 421. stavka 1. točaka 1. do 7. Zakona o parničnom postupku ili zbog toga što je pristanak za sporazum dan u bitnoj zabludi ili pod utjecajem prisile ili prijevare.

D) Ovrha radi uzdržavanja

Mjesna nadležnost

Za određivanje i provođenje ovrhe radi ostvarivanja uzdržavanja iz plaće ili drugih stalnih novčanih primanja ovršenika nadležan je, osim **suda** koji je **opće mjesno nadležan** za **ovršenika**, i **sud** koji je **opće mjesno nadležan** za **poslodavca** koji isplaćuje plaću, odnosno za isplatitelja drugih stalnih novčanih primanja te sud koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojem je donesena ovršna isprava.

Pokretanje postupka i predmet ovrhe

- na prijedlog: > **djeteta**
 - > CZZS dužan je tražiti ovrhu radi uzdržavanja na temelju odluke o uzdržavanju djeteta donesene u postupku u kojem je **zastupao** dijete

Ovrha radi ostvarenja tražbine uzdržavanja za dijete provest će se na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima te na novčanim sredstvima po računu prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina neovisno o vremenu njihova nastanka.

Zapljena po pristanku obveznika uzdržavanja i prestanak rada

- sud će uputiti obveznika uzdržavanja da može u zapisnik na ročištu pred sudom, CZZS ili posebnom ovjеровljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine ovlaštenika uzdržavanja zaplijene njegova plaća, mirovina ili sl. novčano primanje, u cijelosti ili djelomice, i da se isplate obavljaju izravno ovlašteniku uzdržavanja na način određen u toj ispravi → isprava ima značenje **rješenja o ovrsi**

Ispravu s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja :

- > obveznik uzdržavanja ili ovlaštenik uzdržavanja,
- preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili putem javnoga bilježnika

→ ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv obveznika uzdržavanja i na drugim predmetima ovrhe.

Obveznik uzdržavanja koji je zasnovao novi radni odnos dužan je podatke o postojanju ovršne isprave za uzdržavanje, te ime i adresu osobe kojoj se ta tražbina treba isplaćivati dostaviti poslodavcu kod kojeg je zasnovao novi radni odnos.

Poslodavac kod kojeg je obveznik uzdržavanja zasnovao novi radni odnos dužan je odmah obavijestiti osobu koja ima tražbinu za uzdržavanje o zasnovanom radnom odnosu, odnosno osobi koja ima tražbinu za uzdržavanje dati potrebne obavijesti o obvezniku uzdržavanja koji je kod njih zasnovao novi radni odnos.

Privremena mjera radi uzdržavanja

Pokretanje postupka

- određuje:

> **sud** - ako za to postoji potreba, po službenoj dužnosti

> **CZZS** - može podnijeti prijedlog kad je ovlašten podnijeti prijedlog za ovrhu

Pretpostavke za određivanje privremene mjere

1. ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim **postojanje obveze** uzdržavanja,
2. te da bez donošenja te mjere postoji **opasnost** za njegove osobne ili druge važne **interese**, ili
3. **opasnost** da će bez te mjere osiguranja protivnik osiguranja **spriječiti** ili znatno **otežati ostvarivanje uzdržavanja**

- opasnost postoji ako se mjere osiguranja uzdržavanja određuju u korist djeteta, osim ako se tražbina odnosi na dio uzdržavanja u povećanom iznosu u skladu s povećanim mogućnostima pojedinog roditelja

* kad se privremena mjera radi uzdržavanja određuje u parnici radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva, predlagatelj osiguranja treba učiniti vjerojatnim da je osoba protiv koje se mjera određuje roditelj djeteta

Određivanje privremene mjere

U postupcima u kojima se odlučuje o uzdržavanju djeteta sud je dužan već na **pripremnom ročištu** ili **prvom** ročištu za **glavnu raspravu**, nakon što strankama omogući da se o tome izjasne, odnosno, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, i prije toga, neovisno o tome je li se tuženik o tome mogao izjasniti, rješenjem o privremenoj mjeri **naložiti tuženiku da plaća zakonski minimum** uzdržavanja za dijete.

> protiv rješenja dopuštena je posebna **žalba**

- žalba ne odgađa provođenje ovrhe

Izmjena i ukidanje privremene mjere

- rješenje o privremenoj mjeri radi uzdržavanja djeteta sud može ukinuti ili izmijeniti tijekom prvostupanjskog postupka ako se **izmijene okolnosti** na temelju kojih je privremena mjera donesena

U prvostupanjskoj presudi kojom će prihvatiti zahtjev za uzdržavanje djeteta sud može odlučiti da žalba protiv te presude u cijelosti ili djelomice ne zadržava provođenje ovrhe i u tom slučaju ukinuti rješenje o privremenoj mjeri, odnosno može odlučiti da rješenje o privremenoj mjeri ostane na snazi do njezine pravomoćnosti.

Privremene mjere u postupku radi prestanka uzdržavanja

U parnici radi prestanka uzdržavanja sud može na prijedlog tužitelja donijeti **privremenu mjeru o zabrani naplate uzdržavanja** na temelju ovršne isprave kojom je ono određeno do pravomoćnog okončanja spora.

> zabrana se može odnositi samo na prisilne naplate pojedinih tražbina za uzdržavanje nastalih nakon dana podnošenja tužbe, s tim da sud kao dan na koji se odnosi zabrana može odrediti i koji drugi dan nakon dana podnošenja tužbe

- na temelju privremene sud koji provodi ovrhu određenu radi naplate tražbine za uzdržavanje na temelju ovršne isprave odgodit će na prijedlog tužitelja ovrhu do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka pokrenutog tužbom radi prestanka uzdržavanja, odnosno do ukidanja privremene mjere prije toga, i to samo radi naplate pojedinih tražbina na koje se zabrana iz privremene mjere odnosi

Privremene mjere u postupku radi smanjenja uzdržavanja

U parnici radi smanjenja uzdržavanja sud može na prijedlog tužitelja donijeti privremenu mjeru o **zabrani naplate** određenog dijela uzdržavanja na temelju ovršne isprave kojom je ono određeno do pravomoćnog okončanja spora.

> zabrana se može odnositi samo na prisilne naplate pojedinih tražbina za uzdržavanje nastalih nakon dana podnošenja tužbe, s tim da sud kao dan na koji se odnosi zabrana može odrediti i koji drugi dan nakon dana podnošenja tužbe

- na temelju privremene mjere sud koji provodi ovrhu određenu radi naplate tražbine za uzdržavanje na temelju ovršne isprave odgodit će djelomično na prijedlog tužitelja ovrhu do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka pokrenutog tužbom radi smanjenja uzdržavanja, odnosno do ukidanja privremene mjere prije toga, i to samo radi naplate dijelova pojedinih tražbina na koje se zabrana iz privremene mjere odnosi

Privremene mjere u postupku radi povećanja uzdržavanja

U parnici radi povećanja uzdržavanja sud može na zahtjev tužitelja donijeti privremenu mjeru radi plaćanja povećanog iznosa uzdržavanja.

EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO U NASTAJANJU

- europeizacija prava : - u širem i užem smislu

1. stvaranje zajedničkih standarda zaštite ljudskih prava primjenom osobito Konvencije
2. pravnim uređenjem pojedinih pitanja unutar EU
3. djelovanjem organizacija koje za cilj imaju harmonizaciju prava

- utjecaj na nac. zakonodavstvo – usklađivanje prava vs. usložnjavanje prava

* eur. privatno pravo – *ius publicum* – država vs. građani (pravo subordinacije)
– *ius privatum* – građani vs. građani (pravo koordinacije)

- klasična podjela

- funkcionalna podjela

1. VE
2. Eu
3. Haška konferencija za MPP

- temeljni dokument: **Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda** (RH 97')

- podjela prava:

> 4P

>3S

> pozitivna i negativna

> izvorna – odgoj, obrazovanje, život, zdravlje, vl. podrijetlo...

- ako bi nadležno tijelo utvrdilo da je došlo do povrede Konvencije, država je obvezna promijeniti zakonodavna rješenja i unaprijediti postojeće stanje

Katalog prava i sloboda

čl. 8, - pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života

čl. 12 – pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji

čl. 5. Protokola br. 7. – jednakost prava i dužnosti bračnih drugova

čl. 2. Protokola br. 1. – pravo na obrazovanje i prav roditelja na odgoj i poučavanje djeteta

- pravo na slobodu i sigurnost

- zabrana mučenja, nečovječnog postupanja

- pravično suđenje u razumnom roku

- zabrana diskriminacije

Europski sud za ljudska prava

- dopušta slobodu procjene državama da same odlučuju kako će primijenit Konvenciju

- još neke značajne konvencije:

> Europska konvencija o posvojenju djece

> Europska konvencija o pravnom statusu djece rođene izvan braka

> Konvencija o ostvarivanju dječjih prava

> Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića u pogledu primjene biologije i medicine

> Konvencija o kontaktima s djecom

- važna je **Uredba Bruxelles IIbis** o nadležnosti, priznanju, izvršenju sudskih odluka i bračnim stvarima i stvarima roditeljske odgovornosti

Povelja ljudskih prava EU

- jamči:

1. Zaštitu ljudskog dostojanstva
2. Poštovanje privatnog i obiteljskog života
3. Pravo na sklapanje braka i pravo na osnivanje obitelji (bez navođenja heteroseksualnog obilježja)
4. Zabrana diskriminacije, izričito spolne orijentacije
5. Ravnopravnost žena i muškaraca
6. Pravo roditelja da osiguraju djeci obrazovanje u skladu sa svojim uvjerenjima
7. Pravo starijih na dostojan život, neovisnost...
8. Pravo osoba s invaliditetom...uklopljenost...
9. Pravnu, ekonomsku i društvenu zaštitu obitelji

- prava nisu neograničena:

- > moraju biti predviđena zakonom
- > moraju poštivati bit prava i sloboda
- > moraju biti razmjerna
- > ako su potrebna općem interesu, koji je priznat od EU ili koji je potreban za zaštitu prava i sloboda drugih

IMOVINSKI ODNOSI

Pojam → bračni, izvanbračni, partneri i 2. osobama, dijete, majka

Izvori: Ustav, ZOO, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o autorskom pravu i dr. srodnim pravima, Zakon o javnom bilježništvu, ZRS, ZPP, Ovršni, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

+ Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda

NAČELA

1. **ravnopravnost bračnih drugova** – ako ne ugovore drugačije, suvlasnici su u jednakim dijelovima u bračnoj stečevini
2. **obiteljska solidarnost** – samo kod primjene zakonskog imovinskog režima; bez obzira što netko ima manje prihode, a netko veće solidarno sudjeluju u ostvarenju zajedničkog standarda
3. **autonomija volja** – pruža im se mogućnost ugovornog uređenja imovinskih odnosa
4. **zaštita prava poštenih trećih osoba** – posebna pravila koja ih više ili manje štite u pravnom prometu s imovinom koja je bračna stečevina, odnosno suvlasništvo bračnih drugova
- treći ne moraju uvijek znati da netko raspolaže imovinom koja je u statusu suvlasništva, pa ih u pojedinim situacijama pravni propisi posebno štite

2 sustava:

- > **zakonski** – uređuje imovinske odnose između bračnih drugova na način za koji se pretpostavlja da odgovara prosječnom bračnom paru
- > **ugovorni** – pruža mogućnost prilagođavanja pravnog režima potrebama i interesima bračnih drugova

Zakonski imovinski sustav

3 mase

1. Vlastita imovina žene
2. Vlastita imovina muškarca
3. Bračna stečevina

BRAČNA STEČEVINA

→ imovina koji su bračni drugovi stekli :

1. **radom** za vrijeme trajanja bračne zajednice ili
2. **potječe** iz te imovine
3. imovinska korist od **autorskih i srodnih** prava,
4. od **igara na sreću**

Obilježja: - rad, potječe iz imovine stečene radom, autorska prava, igre
- stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice (pravni standard)
- predstavlja suvlasništvo – pola/pola

*** rad**

- može biti:
 - > samostalan – rad svakog od njih pojedinačno
 - > zajednički – na zajedničkom imanju, trgovačko društvo zajedničko, ured, trgovina...
 - > posredan – pomaganje bračnom drugu da ostvari povećanu vrijednost oslobađanjem brige za svakodnevne potrebe (briga za djecu, kućanstvo, kuhanje, moralna podrška...)
 - > neposredan – stvaranje nove, konkretne vrijednosti

*** imovina koja potječe iz imovine stečene radom**

- od plaće kupe automobil
- > imovinska korist od autorskih i srodnih prava (umjetničkih, izvođačkih, producerskih..)
- > igre na sreću
- autorsko djelo je vlastita imovina autora (skulptura), ali novčana korist kad ju proda je bračna stečevina

*** trajanje bračne zajednice**

- vremensko određenje kad neka imovina mora biti unesena u bračnu zajednicu da bi ušla u bračnu stečevinu
- bračna zajednica je pravni standard – životni sadržaj braka; mora postojati volja, *animus* da žive skupa (ili ako ne žive da žele živjeti)
- teret dokazivanja je na tužitelju koji mora dokazati da je prestala
- ne mora vremenski ni sadržajno podudarati s brakom, pogotovo kad brak prestaje razvodom (traje)

*** suvlasnici**

- bračna stečevina je po pravnoj naravi suvlasništvo tj. vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno određeni
- pripada im pola-pola → **neoboriva presumpcija (*presumptio iuris et de iure*)**
- + skraćivanje dugih sudskih sporova, jasniji vlasnički odnosi, bolja provedba načela solidarnosti i ravnopravnosti
- pojedinačne nepravde, nedosljedna provedba (npr da je jedan sve radio a jedan nis)

Predmet bračne stečevine

- bračna s. je skup stvari i prava, a njezin predmet može biti:
 - > plaća (zarada, honorar)
 - > vlasništvo nad pokretninama/nekretninama koje su nabavljene sredstvima stečenim radom ili novcem ili na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 - > vlasništvo trgovačkog društva ili obrta ako je osnovano ulaganjem novčanih i dr. vrijednosti koje predstavljaju bračnu stečevinu te predmeti koji služe obavljanju zanata
 - > ušteđevina u novcu
 - > prihodi od bračne stečevine (kamate od ušteđevine, najamnina stana ili poslovnog prostora)
 - > prihodi od vlastite imovine do kojih se došlo radom – neposrednim radom na poljoprivrednom zemljištu koje je vlastita imovina jednog od bračnih drugova, iznajmljivanjem ako...
 - > predmeti za osobnu uporabu
- upitno:
 - > prava iz životnog ili dodatnog mirovinskog osiguranja
 - > prava na temelju dionica i dividende trgovačkih društava...

Upravljanje i raspolaganje bračnom stečevinom

- bračnu stečevinu čini određena imovinska masa koja se sastoji od više pojedinih stvarnih i obveznih prava stoga treba razlikovati **izvršavanje prava vlasništva** u vezi s idealnim dijelom pojedine stvari te izvršavanje prava a

REDOVITA UPRAVA

- presumptio iuris, svakodnevno da je dao suglasnost

IZVANREDNA UPRAVA – čl. 37. st.2. izričit pristanak

- poslovodstvo bez naloga

NEMA SPORAZUMA

- redovita (sud odlučuje u izvanparničnom), izvanredna – razvrgnuće

ZAŠTITA TREĆEG – redovita – nepoštivanje pristanka ne utječe

- izvanredna – 2. bračni drug je ovlašten tražiti poništaj

RAZVRGNUĆE

A) Sporazumno

B) Razvrgnuće u sudskom postupku

Sporazumno

- primjena pravila o slobodi

Sudsko

- parnični – što ulazi u stečevinu

- izvanparnični – zna se što ulazi, ali kako raspodijeliti

Ograničenja:

> na štetu drugog – nevjerojatno 1 godina

> ograničeno zakonom

> sam bračni drug očitovanjem svoje volje ograničava svoje pravo, ali ne može trajno

Načini razvrgnuća → Zakon o vlasničkim i drugim stvarnim pravima

* dioba po ekvivalentu – njihove potrebe

* djeljive – pokretnine – fizička dioba

- nekretnine – geometrijska dioba

* civilno razvrgnuće? – prodaja i dioba time dobivenog novca

VLASTITA IMOVINA

- raspolaže kao samovlasnik u odnosu na 2. bračnog druga

- imovina koju je imao u trenutku sklapanja braka

- različita od rada (nasljeđivanje, darovanje, prisvajanje, nalaz)

- autorsko djelo

- nakon prestanka bračne zajednice neovisno o pravnom temelju stjecanja

- nakon razvrgnuća, darovanje

- * miraz – nema kao institut – ravnopravnost
- * uzdržavanje – iznimka 5 g. unaprijed/unazad

UGOVORNO

- načelo autonomije volje – mogu urediti kako im odgovara u granicama pravnog sustava

BR. UGOVOR

- pravni posao koji sklapaju nevjesta i ženik i bračni drugovi za vrijeme trajanja braka
- uređuju: imovinsko pravne odnose na postojećoj i budućoj imovini
- treba ih o toj mogućnosti obavijestiti matičar prilikom prijave namjere sklapanja braka
- vremenska određenost – prije i nakon do prestanka
- sklapaju samostalno
- * maloljetnik – dobio PS sklapanja braka i može sklopiti bračni ugovor
- * lišen PS – skrbnik + odobrenje CZZS – nadzor, zaštita doborbiti (ako je muž – poseban skrbnik)

PREDMET

- kako god im odgovara – odstupanje od ob. solidarnosti
- prihod kao vlastita imovina
 - razlika udjela
- pravo prvokupa
- darovi – vl. imovina daroprimca
- darovi učinjeni iz bračne stečevine vl. imovine daroprimca (muž kupi dar samo pol kupi)

Ograničenje autonomije volje

- primjena stranog prava – najbolje znaš svoje pravo + ne poznaju kakva je sudska praksa
- * samo kod braka s međunarodnim obilježjem

OBLIK –pisani, ovjereni potpisi kod JB

- * lišen PS – javnobilježnički akt – JB provjerava postoji li suglasnost

DAROVANJE

- besplatan pravni posao, nema protučinidbe

ZOO

Opoziv darovanja bračnih drugova

- 1 osiromašenje darovatelja – nema sredstva za uzdržavanje
- 2 gruba nezahvalnost obdarenika

DUGOVI PREMA TREĆIMA

* samostalno – preuzeo prije sklapanja ili samostalno

* solidarno – preuzeo obveze koje su zajedničke (načelo pravičnosti, obiteljske solidarnosti)

Čl.43. i čl. 44.

> poslovi iz bračne stečevine

> tražbine iz bračne stečevine

> šteta – posredno, neposredno, zajedno

> šteta koju počini dijete prema trećima

NAKON PRESTANKA BRAKA I BRAČNE ZAJEDNICE – čl. 45.

-- sporazumno

--sud

DJECA – čl. 46., čl. 32.

Šteta dijete počini

Ovršni postupak

- vl. imovina

- dio njegove – izlučno pravo – cijela suvl. Stvar

- IMOVINSKI ODNOSI ŽIV PARTNERA/IZVANBRAČNE ZAJEDNICE

Upravljanjem imovinom maloljetnika od strane roditelja

- roditelji pri upravljanju imovinom maloljetnika (koju nije stekao radom) imaju pravni položaj zakonskog zastupnika

→ moraju upravljati kao **dobri domaćini** (da se očuva i po mogućnosti uveća)

1. upravljanje **prihodima** (kamate, najamnina, dividende dionica)
2. upravljanje **samom imovinom** djeteta (glavnica, dionica, nekretnine...)
3. raspolaganje **budućim imovinskim pravima** djeteta u vezi s njegovim športskim, umjetničkim i sl. aktivnostima

Prihodi

- smiju koristiti za njegovo uzdržavanje, liječenje, odgoj, školovanje, obrazovanje ili podmirenje dr. potreba

TROŠKOVI PORODA

- troškove nastale trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta podmiruju majka i otac, u skladu sa svojim imovinskim mogućnostima

- u slučaju spora nadležan je sud koji će na zahtjev jednog odrediti udio svakog od njih u podmirivanju troškova

- udio će biti određen prema načelu pravednosti, sukladno udjelu svakog od njih

- majka može postaviti tužbeni zahtjev:

1. u **parnici za utvrđivanje očinstva** ako nije priznato
2. kao **samostalan zahtjev** nakon što je utvrđeno

- naknada troškova poroda će bit rijetka jer:

> postoji zdravstveno osiguranje

> majka može tužiti tek kad se utvrdi očinstvo – ono se utvrđuje nakon rođenja, pa se radi o zahtjevu za povrat već izdanih troškova nastalih trudnoćom i porodom (*versio in rem*)

> **neće imat pravo** na naknadu majka bračnog djeteta

- imaju pravo na uzdržavanje i majka i dijete